04 정답 ②

집합투자업자는 투자신탁재산별로 **미리 정하여진** 자산배분명세에 따라 취득·처분 등의 결과를 공정하게 배분하여야 한다. 하나의 집합투자업자가 여러 개의 펀드(투자신탁)를 설정하여 다수의 투자신탁재산을 운용하는 것이 일반적이므로, 규모의 경제효과 등을 고려하여 통합매매를 허용할 필요성이 있다. 그러나 이 경우 특정 펀드에 **자산을 부당 배분할 수 있는 소지가 있어서** 이러한 부작용을 사전에 차단하기 위해 투자신탁재산별로 **미리 정하여진** 자산배분명세에 따라 취득·처분 결과를 공정하게 배분하도록 하고 있다. 즉, 집합투자업자는 투자신탁재산을 **취득·처분하기 전**에 투자신탁재산별로 주문금액, 가격, 수량 등을 기재한 주문서와 배분내용을 기재한 자산배분명세서를 작성하여야 한다.

※ **자본시장법에 따라 투자운용의 효율성과 적시성 확보를 위해 집합투자업자가 직접 자산의 취득·매각을 실행할 수 있는 경우**

(1) 국내외 상장 주식, 주식관련 DR, 수익증권, 파생결합증권의 매매
(2) 국내외 국채, 지방채, 특수채, 사채권(둘 이상의 신용평가를 받은 사채권), 기업어음증권, 전자단기사채의 매매
(3) 장내파생상품의 매매
(4) 단기대출
(5) 대 출
(6) 금융기관이 발행·할인·매매·중개·인수·보증하는 어음의 매매
(7) 양도성예금증서의 매매
(8) 외국환거래법에 의한 대외지급수단의 매매거래
(9) **장외파생상품의 매매(투자위험회피 목적에 한정 등) 또는 거래상대방과 기본계약을 체결하고 그에 따라 계속적으로 계약을 체결하는 금리스왑거래**
(10) RP매매 등

▶ 집합투자업자의 준법감시인은 주문서와 자산배분명세서의 적정성과 그 이행여부를 확인해야 함

05 정답 ④

(투자회사)의 (자산보관회사)는 집합투자업자의 운용지시가 법령·정관·투자설명서에 위반되는지 여부를 확인하고 위반이 있는 경우 (감독이사)에게 보고하여야 한다.

※ **투자신탁 VS 투자회사**

(1) **투자신탁**의 경우, 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 집합투자업자의 운용지시가 법령, **집합투자규약**, 투자설명서 등을 위반하는지 여부에 대하여 확인하고, 위반사항이 있는 경우에는 그 **집합투자업자에 대하여 그 운용지시 또는 운용행위의 철회·변경 또는 시정을 요구**해야 한다.
(2) **투자회사**의 경우 신탁업자(투자신탁이 아니므로 정확히는 업무위탁을 받은 **자산보관회사**이지만 투자신탁의 신탁업자와 마찬가지로 집합투자업자에 대한 감시의무가 있다)는 법령, **정관**, 투자설명서 등을 위반하는지 여부에 대하여 확인하고, 위반사항이 있는 경우에는 **감독이사에게 위반사항을 보고**해야 하며, **감독이사가 집합투자업자에게 시정을 요구**해야 한다.
(3) 집합투자업자가 **그 요구를 제3영업일 이내에 이행하지 아니하는 경우**에는 (투자신탁의 경우) 신탁업자 또는 (투자회사의 경우) 감독이사는 그 사실을 금융위에 보고하고 공시해야 한다. 집합투자업자는 신탁업자 등의 요구에 대해 금융위에 이의를 신청할 수 있으며, 이 경우 관련 당사자는 금융위의 결정에 따라야 한다.

▶ 투자신탁과 투자회사의 구분은 신탁업자(수탁사)의 책임문제에 있어 중요한 차이가 있다. 과거 펀드사태(라임·옵티머스펀드 등의 펀드부실사태)로 투자신탁형 펀드의 신탁업자들의 과도한 법적 책임부담(신탁계약서에 의거 펀드자산의 소유권을 가지면서 운용지시를 받고 또한 운용행위의 감시의무가 있다는 이유로 신탁업자에게 펀드부실책임을 묻는 사태 발생)으로 한때 수탁거부사태가 일어났다. 그러나 회사형 펀드의 경우는 집합투자업자가 서류상의 회사(SPC)를 세워서 법률상 펀드자산 인수주체로 집합투자업자가 되면 신탁업자(수탁사)는 단순히 자산보관업무만을 맡게 되어 이러한 책임문제에서 벗어날 수 있다. 즉 (투자신탁의) 신탁계약서가 아니라 (투자회사의) 자산보관위탁관리계약서에 의해 보관만 하므로 펀드부실에 대한 책임을 다소 벗어날 수 있다.

06 정답 ③

집합투자증권을 판매한 투자매매 또는 중개업자, 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자, 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자증권을 **자기의 계산으로 취득하거나 타인에게 취득하게 해서는 안 된다.** 다만, (1) MMF를 판매한 투자매매·중개업자가 **MMF 판매규모의 5% 상당금액과 100억원 중 큰 금액의 범위 내에서 개인투자자로부터 환매청구일에 공고되는 기준가격**으로 환매청구일에 MMF 집합투자증권을 매입하는 경우, (2) 투자자가 금액을 기준으로 집합투자증권(MMF 제외)의 환매를 청구함에 따라 그 집합투자증권을 판매한 투자매매 또는 중개업자가 해당 집합투자기구의 집합투자규약에서 정한 환매가격으로 그 집합투자규약에서 정한 환매일에 그 집합투자증권의 일부를 불가피하게 매수하는 경우 **예외를 인정**하고 있다.

▶ 지문 ①의 내용(집합투자증권의 판매가격은 투자자가 금전을 납입한 후 **최초로 산정되는** 기준가격으로 판매한다)과 지문 ②의 내용(집합투자증권을 환매하는 경우 **환매청구일 후**에 산정되는 기준가격으로 하여야 한다)은 전혀 다른 방식의 기준가격 산정방식임에 유의

부동산펀드 영업실무(10문항)

91 정답 ④

①, ②, ③은 실물형부동산펀드이나, ④는 증권형부동산펀드이다.

※ **실물형부동산펀드의 종류** : 임대형 / 개량형 / 경공매형 / 개발형

92 정답 ①

유동성 위험에 대한 설명이다.
참고로 '개발위험'에 속하는 것은 인허가 위험, 공사중단, 미완공위험, 공사비초과, 준공지연위험, 완공프로젝트의 적정성 위험, 기술적 위험 등이 있다. (부동산 위험관리에 대한 자세한 설명은 2회 96번 해설 참조)

93 정답 ②

틀린 항목은 '다, 라'이다.
다. 개량비용은 부동산가치를 증대시키기 위해 투입하는 자본적 지출(Capital Expenditure)이므로, 해당 부동산과 관련된 광열비, 전기 및 수도료와 같은 일반적인 경비는 개량비용으로 보지 않는다.
라. 개량도 인·허가를 필요로 하므로 개량에 대한 인·허가가 용이한지 여부를 사전에 점검할 필요가 있다.

94 정답 ①

①은 임대형부동산펀드의 주요 점검사항이다. 임대형은 처음에 부동산을 취득하여 임대수익을 얻고 펀드만기시점에 취득한 부동산을 매각해야 하므로, 매각시점에서의 부동산가격 동향이 중요하다.
학습안내 펀드유형별 주요 점검사항 총정리는 모의고사 1회 94번 해설 참조

95 정답 ①

부동산시장은 수요·공급의 비조절성의 특성을 갖는다. 부동산의 부증성으로 인하여 **부동산의 공급이 비탄력적이기 때문에** 수요증가로 가격이 상승하더라도 일반재화처럼 공급을 증가시키기 어렵다. 즉, 수요와 공급의 자동조절기능이 제대로 작용하지 못하는 **불완전한 시장**이다.
② 거래의 비공개성으로 정보의 비대칭성이 존재한다.
③ 시장의 개별성으로 인하여 일물일가의 법칙이 적용되지 않는다.
④ 시장의 비조직성으로 인하여 부동산의 도매상·소매상의 구분이 어렵다.

96 정답 ③

후퇴기에 해당된다.

※ **부동산 경기국면별 특징**

회복국면	부동산거래가 조금씩 증가하고, 공실률이 줄어들기 시작함	매수인우위에서 매도인우위로 전환
호황국면	부동산거래가 활기를 띠고 가격이 상승하며 건축허가신청이 급격히 증가함	매도인우위의 시장이 강화됨
후퇴국면	경기정점을 확인하고 하향세로 바뀌는 국면으로 공실률이 점차 증가하게 됨	매도인우위에서 매수인우위로 전환
불황국면	부동산가격이 하락하고 건축활동이 급감하며, 공실률이 크게 늘어남	매수인우위의 시장이 강화됨

97 정답 ③

①, ②는 수요정책(수요증가에 해당), ③은 공급정책(공급증가에 해당), ④는 가격정책에 해당한다.

※ **정부 부동산정책의 종류**

수요정책	공급정책	조세정책	가격정책
LTV·DTI 규제, 기준금리조정, 임대료보조, 각종 소득공제	용도지역·지구제, 개발제한구역(그린벨트)제도, 택지개발사업, 도시개발사업, 정비사업	세율인상 또는 인하(취득세, 보유세, 양도소득세), 개발이익환수제도	분양가상한제, 임대료상한제
간접적 개입			직접적 개입

- 용도지역·지구제도상(국토계획및이용법) 건폐율·용적률의 강화, 완화 또는 배제를 통해 공급량을 조절함
- 개발제한구역의 지정 또는 해제를 통해 공급량을 조절함

98 정답 ①

'용도지역·지구제(용도지역과 용도지구 지정을 통해 부동산의 용도 및 밀도 – 건폐율, 용적률 – 를 조정하여 부동산 공급을 조절)'이다. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역·지구제도란 전국의 토지를 그 위치·기능·적성에 따라 여러 가지 지역·지구·구역으로 구분하여 적절한 용도를 부여하고, 그 용도에 부합하는 건축행위 등의 토지이용행위는 허용하되, 그 용도에 부합하지 않는 건축행위 등의 토지이용행위는 규제하는 제도를 말한다. 주로 해당 토지에 지어질 건축물의 허용 및 금지·제한, **건축물에 대한 건폐율·용적률**의 규제 및 규제의 강화·완화·배제 등을 통해 도시의 밀도를 조절하게 하기 위한 제도로, 만일 이 밀도를 상향조정하면 공급되는 건축연면적이 늘어나서 부동산의 공급을 촉진하게 되는 것이다.

99

정답 ④

풋백옵션(Put Back Option)은 유동성위험을 관리하는 방안이다.

※ **부동산펀드의 투자위험관리 방안**

가격변동 위험	유동성 위험	임대 및 관리운영위험	개발위험	비체계적 위험
파생금융 상품 활용	사전옵션 계약, 풋백옵션	장기임대계약, 아웃소싱, 리싱패키지	일괄도급 계약 (Turn Key Contract)	분산투자

(1) 파생금융상품은 지수의 미개발, 유동성부족 등으로 현실적으로 이를 통한 위험관리는 용이하지 않다.

(2) 풋백옵션은 매도자에게 되파는 옵션으로서 매매거래가 아닌 담보부차입거래로 해석될 여지가 있다.

(3) 리싱패키지(Leasing Packaging)는 포괄적인 관리방안으로서, 통제할 수 없는 외부여건 변화에 대해 통제가능한 내부여건을 적극적으로 변화시켜 대응해 나가는 것을 말한다.

(4) 부동산투자는 투자규모가 매우 커서 분산투자의 어려움이 있는데, 글로벌 리츠에 투자하는 재간접부동산펀드가 비체계적 위험을 최소화하는 데 유력한 수단이 될 수 있다.

100

정답 ①

부동산권리확보 위험은 운용단계가 아니라 그 이전 단계로서 **건설중인 부동산 매입 위험**에 해당한다.

임대형부동산펀드가 '**건설중인 부동산을 매입할 경우**', **권리확보 위험을 최소화하기 위하여** 투자대상이 건축 중인 건축물이므로 공사기간 중에는 사업대상 토지에 대해 계약금 및 중도금 등에 120~130% 정도를 채권최고액으로 하는 담보신탁을 설정하여 우선수익권을 확보하고 준공시점에는 기타 담보 및 근저당 말소를 확인한 후 소유권을 등기하면서 잔금을 지급하는 방법 등으로 위험을 회피하는데 가급적 잔금비율을 높여 건축기간 중 발생하는 위험에 노출되는 금액을 최소화해야 한다.

제2회 정답 및 해설

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
①	①	③	②	④	③	③	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	③	④	③	③	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	④	①	③	①	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	④	④	④	①	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	③	①	②	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	③	③	②	③	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	②	③	①	③	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	③	③	④	③	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	④	④	②	③	③	②	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	②	④	①	③	②	②	①	④

법규(금융소비자보호에 관한 법률 포함)(13문항)

01

정답 ①

자본시장법은 펀드의 주된 투자대상이 무엇인가에 따라 집합투자기구를 증권집합투자기구, 부동산집합투자기구, 특별자산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구 및 단기금융집합투자기구(MMF)의 5가지로 구분하고 있다. 이 중에서 혼합자산집합투자기구는 집합투자재산을 투자운용함에 있어 투자대상자산의 제한을 받지 않는 집합투자기구를 말한다(→ 펀드재산으로 특정 자산에 투자할 수 있는 **비율제한이 없다는 의미**).

또한, MMF에는 자산의 원리금 또는 거래금액이 환율·증권의 가치 또는 증권지수의 변동에 따라 변동하거나 계약시점에 미리 정한 특정한 신용사건의 발생에 따라 확대 또는 축소되도록 설계된 것에 투자할 수 없다(→ **MMF는 파생상품에 투자할 수 없다는 의미**).

02

정답 ①

집합투자업자가 소집하되, 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 5% 이상 보유수익자가 수익자총회의 목적과 소집의 이유를 기재한 서면을 제출하여 수익자총회의 소집을 그 집합투자업자에 요청하는 경우 1개월 이내에 수익자총회를 소집하여야 한다. 이 경우 집합투자업자가 정당한 사유 없이 수익자총회를 소집하기 위한 절차를 거치지 아니하는 경우에는 **그 신탁업자 또는 발행된 수익증권 총좌수의 100분의 5 이상을 소유한 수익자**는 금융위원회의 승인을 받아 수익자총회를 개최할 수 있다.

※ **개별 투자자(수익자)의 장부서류의 열람**

투자자는 집합투자업자(판매회사 포함)에게 영업시간 내에 이유를 기재한 서면으로 그 투자자와 관련된 집합투자재산에 관한 장부·서류의 열람이나 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있다. 일반 주식회사의 회계장부열람권과 비슷하지만 **일정 비율 이상의 집합투자증권 소유를 요구하지 않는다**는 점에서 차이가 있다.

03

정답 ③

옳은 내용은 ③번이다. 비교 시장성 없는 자산에 펀드재산의 10%를 초과하거나 외화자산에 펀드재산의 50%를 초과하여 투자하는 경우는 법정환매기일(15일)을 초과하는 기일을 정하여 환매에 응할 수 있다.

① 투자자가 집합투자증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매업자(그 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자)에게 청구할 것을 원칙으로 한다.

② 환매가 연기된 경우 6주 이내에 집합투자자총회를 개최하여 환매연기에 관한 사항을 결의해야 한다.

④ 집합투자증권을 판매한 투자매매 또는 중개업자, 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자, 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자증권을 자기의 계산으로 취득하거나 타인에게 취득하게 해서는 안 된다. 다만 다음 두 가지, ① MMF를 판매한 투자매매·중개업자가 MMF 판매규모의 5% 상당금액과 100억원 중 큰 금액의 범위 내에서 개인투자자로부터 환매청구일에 공고되는 기준가격으로 환매청구일에 MMF집합투자증권을 매입하는 경우, ② 투자자가 금액을 기준으로 집합투자증권(MMF 제외)의 환매를 청구함에 따라 그 집합투자증권을 판매한 투자매매 또는 중개업자가 해당 집합투자기구의 집합투자규약에서 정한 환매가격으로 그 집합투자규약에서 정한 환매일에 그 집합투자증권의 일부를 불가피하게 매수하는 경우 예외가 있다.

(2) 만기주가지수가 85 이하인 경우(하락률이 15%보다 큰 경우) 수익률이 줄어들기 시작하여 원금손실이 발생하는 분기점은 76(100-5-4-15)이다. 즉 하락률이 24% 이상이면 원금손실이 발생한다.

80 정답 ①

①의 C(85)매수와 C(80)매도로 구성하는 스프레드 전략이어야 한다. 즉 시장의 약세를 예상하고 비싼 프리미엄의 C(80)를 매도하고, 또한 만약에 예상과 달리 시장이 강세로 가는 것에 대비하여 가격이 싼 C(85)를 매수한다(초기 순수입 발생). 이를 콜 약세스프레드 전략이라고 한다.

81 정답 ④

① 시장 선물환율은 1,230원으로서 현물환 1,200원보다 할증상태이다.

② 1년 선물환 프리미엄이 1,200 × (4% − 2%) × 1년 = 24원으로서, 1,200 + 24 = 1,224원이 균형(이론) 선물환 가격이다. 현재의 1년 시장 선물환 가격이 1,230원이므로 1,230 − 1,224 = 6원만큼 고평가되어 있다.

③ 상기 ②에서 선물환이 고평가되어 있으므로 현물환 매수 + 선물환 매도의 매수차익거래를 실시한다. 이 현물환 매수를 위하여 원화를 차입(금리 4%)하여 현물환 달러를 매수하고 이 매수한 달러자금은 자금시장에서 대출한다(금리 2%). 즉, 무위험이자율 차익거래 시 원화 차입, 달러화 대출이 발생한다.

④ 현물환 매수 + 선물환 매도를 매수차익거래라고 한다.

82 정답 ②

TRS 만기일에 준거자산의 가치가 최초계약일의 가치보다 떨어져 있을 경우에는, 그 차액을 TRS 수취자(receiver)가 TRS 지급자(payer)에게 지급해야 한다. 결국 TRS는 **신용위험과 시장위험에 근거한 모든 수익을 넘긴다는 데에 그 의미가 있다.**

CDS 프리미엄은

① 거래의 만기(maturity)가 길수록,

② 채무불이행(default)의 가능성이 높아질수록,

③ CDS 거래상대방(counterparty)의 신용등급이 높을수록,

④ 준거자산 신용과 거래상대방 신용 간의 상관관계(correlation)가 **낮을수록,**

⑤ 준거자산의 회수율(recovery rate)이 낮을수록 **프리미엄이 높아진다.**

83 정답 ④

3개월 후 3개월 3 + 3 = 6이므로 앞에는 3, 뒤에는 6이므로 3×6으로 표기하고, 차입자는 FRA 매수이며, 대여자(예치자)는 그 상대방이므로 FRA 매도가 된다.

※ 추가해설

3개월 후에 발표되는 3개월 금리에 대한 FRA계약을 3×6 FRA라 한다. 만약 3개월 후에 발표되는 6개월 금리에 대한 FRA는 3×9 FRA가 되고 1달 후에 발표되는 3개월 금리에 대한 FRA는 1×4 FRA가 된다.

예를 들어 계약 당시 FRA 3×6의 가격이 5%이었으나 FRA 만기시점(계약일로부터 3개월 후)에서 3개월 LIBOR금리가 6%가 되었다고 가정하면, 애당초 약정한 5%를 1%만큼 초과한다. 이 경우 FRA매수자(금리상승 위험을 헤지한 차입자)가 이익을 보고 FRA매도자가 손해를 보게 된다. 즉 3×6 FRA매수자 A가 아래 산식의 금액 2,463달러를 영수한다(FRA 자금정산은 NDF 방식으로 사전정산이다).

$$\text{결제금액} = \frac{100\text{만달러} \times |6 - 5|\% \times 90/360}{1 + 6\% \times 90/360} = 2,463.05$$

3개월 후에 확정되는 3개월 금리(6%)는 그때부터 6개월 후의 이자결제가 정상(LIBOR는 후지급임)이다. 그러나 FRA계약에서는 이를 금리확정 시점인 3개월 후에 **미리 선결제**하므로 이 경우 결제액수를 3개월간 **할인(할인금리는 6%)**하게 된다. 이것이 계산식에서 분모에 나타나는 부분이다.

FRA매수자 A는 자금의 조달자, 즉 자금차입자로 보면 된다. 금리비용(자금 사용 비용)을 지불하고 자금을 일정기간 빌려다가 사용한 후 만기에 가서 원금을 상환하는 것으로 파악하면 된다. FRA매수자는 3개월이 지난 후 (은행 등의) 자금시장에서 자금조달 금리 6%를 지급하고 자금을 조달하지만 파생거래인 FRA계약을 통해 결제금액의 1%에 상당하는 액수를 수취하므로 두 가지 거래로 조달금리를 5%로 고정시키는 효과를 보고 있다.

마찬가지로 FRA매도자는 자금의 운용자 내지는 대여자로서 (은행 등에) 6% 금리를 받고 예금하지만 1%만큼 FRA매수자에게 지불하므로 결국 5%에 운용하게 된다.

참고 4지선다 계산문제에서는 정답에 대한 정확한 값을 계산할 필요가 없다. FRA매수자가 지급인지 수령인지 먼저 파악(2,500불 수령임을 암산으로 알 수 있음)하고 결제는 차액결제로서 선결제이므로 이를 6%로 할인하면 2,500불보다 작은 금액을 정답으로 선택하면 된다.

84 정답 ④

고정금리 지급자나 수취자 모두 지급(수취)할 금액이 없다. LIBOR의 이자지급방법은 후(後) 지급이므로 금리스왑 시작시점 후 6개월이 지난 시점에 적용될 고정금리는 5%이지만 변동금리(LIBOR)도 5%이다. 금리스왑은 서로 지급과 영수하는 금액을 상계(netting)하므로 서로 주고받을 이자금액은 없다(계산식 : 1,000만불 × (5% − 5%) × 1/2 = 0). 지문에 나온 LIBOR 4%는 이자율 스왑 개시 후 1년이 되는 시점에 적용되는 금리이다.

85 정답 ②

이 문항은 운용사가 파생결합증권을 펀드에서 매입하는 경우(ELF)와, 이 파생결합증권 매입 대신에 운용사가 (파생결합증권과 동일한 수익구조의 장외파생상품 거래를) 직접 해외거래처와 거래하는 두 가지 상황을 가정한 것이다.

파생결합증권을 매입하거나 장외파생상품 거래를 체결하면 증권의 발행사 혹은 거래상대방에 대한 신용리스크가 발생한다. 그러나 실적배당상품으로서 **펀드(투자자)가 이 신용리스크를 부담**한다. 즉 신용리스크는 운용사의 부담은 아니다. 하지만 운용사로서는 펀드 투자자가 부담해야 할 신용리스크의 관리에 만전을 기하여야 한다.

• ④와 관련하여, 법인격이 없는 펀드를 대신해서 운용사는 수탁은행과 더불어 장외파생상품을 거래하게 되면서 신용보강(Credit Support)에 대한 문제가 발생한다. 신용보강 문제를 funded swap과 unfunded swap 각각의 상황에 대해 살펴보면,

(1) funded swap의 경우, 장외파생상품 거래상대방에게 펀드자산이 그대로 옮겨가므로 거래상대방은 펀드와의 거래위험을 줄일 수 있지만, 그 거래상대방이 리먼브라더스 같은 상대방으로 부도·파산할 경우 오히려 펀드가 위험해진다(펀드 입장에서 신용보강이 불가능한 상황 발생). 또한 (2) Unfunded Swap 형태에서는 펀드가 거래상대방의 신용리스크를 부담할 수도 있지만, **거래상대방도 펀드의 신용리스크를 부담해야 하는 상황도 발생할 수 있으므로 신용보강계약을 맺지 않을 수 없다.** 신용리스크의 감소를 위한 신용보강계약 체결과 그에 따른 담보물 관리가 회사 전체의 **운영리스크**를 높일 가능성도 있고 펀드의 경우엔 펀드 재산 내에서 **담보 제공 등의 문제를 해결해야 하므로** 채권 등의 운용에 제약 사항이 될 수도 있다.

부동산펀드 법규(5문항)

86 정답 ③

집합투자기구의 법적 형태가 갖고 있는 본원적 성격의 차이에 따라 예외를 인정한다. 투자합자회사에 있어서는 무한책임사원인 집합투자업자와 투자자인 유한책임사원 간에 이익을 배당함에 있어서 배당률 또는 배당순서를 집합투자규약인 정관에 달리 정할 수 있도록 하고 있다. **다만, 이 경우에도 손실을 집합투자업자인 무한책임사원이 우선적으로 부담하는 것은 금하고 있다.**

87 정답 ③

부동산투자'신탁'은 회사형태가 아니므로 정관 대신 '신탁계약서'를 필요로 한다.

펀드구분	설정(설립)주체	펀드규약	증권형태
투자신탁	집합투자업자	신탁계약서	수익증권
투자회사	발기인	정 관	주 식
투자유한회사	집합투자업자		지분증권
투자유한책임회사			
투자합자회사			
투자합자조합		조합계약	
투자익명조합		익명조합계약	

88 정답 ②

부동산 중개업자에 관한 사항은 포함사항이 아니다.

※ 부동산의 취득·처분 시 운용특례

집합투자업자는 펀드재산으로 부동산을 취득하거나 처분하는 경우에는 다음 사항이 포함된 '**실사보고서**'를 작성·비치하여야 한다.

(1) 부동산의 현황

(2) 부동산의 거래가격

(3) 부동산의 거래비용

(4) 부동산과 관련된 재무자료

(5) 부동산의 수익에 영향을 미치는 요소

(6) 담보권 설정 등 부동산과 관련한 권리의무관계에 관한 사항

(7) 실사자에 관한 사항

※ **부동산개발사업 시 운용특례**

집합투자업자가 펀드재산으로 부동산개발사업에 투자하고자 하는 경우에는 다음 사항이 포함된 '**사업계획서**'를 작성하여야 한다.

(1) 부동산개발사업 추진일정
(2) 부동산개발사업 추진방법
(3) 건축계획 등이 포함된 사업계획에 관한 사항
(4) 자금의 조달·투자 및 회수에 관한 사항
(5) 추정손익에 관한 사항
(6) 사업의 위험에 관한 사항
(7) 공사시공 등 외부용역에 관한 사항

89 정답 ③

부동산펀드가 아닌 펀드에서 부동산을 취득함에 있어 금전을 차입하는 경우에 그 차입금의 한도는 다음과 같다.

(1) 해당 펀드에 속하는 부동산 가액의 70%(주의 **펀드재산 가액이 아님에 유의**)
(2) 이 경우 부동산 가액의 평가는 '집합투자재산평가위원회'가 '집합투자재산평가기준'에 따라 정한 가액으로 한다.

90 정답 ④

부동산중개사업자에게는 대여할 수 없다.

※ **집합투자재산으로 부동산 취득 시 금전의 대여**

1. 집합투자업자는 집합투자재산으로 부동산개발사업을 영위하는 법인(부동산신탁업자, 부동산투자회사법에 의한 부동산투자회사, 다른 집합투자기구)에 대하여 아래의 요건에 따라 금전을 대여할 수 있다.
   (1) 집합투자규약에서 금전의 대여에 관한 사항을 정하고 있을 것
   (2) 집합투자업자가 부동산에 대하여 담보권을 설정하거나 시공사 등으로부터 지급보증을 받는 등 대여금을 회수하기 위한 적절한 수단을 확보할 것
2. '투자매매업자 또는 투자중개업자(증권회사를 말함)'로부터는 차입을 할 수 있지만 투자일임업자나 투자자문업자로부터는 차입이 불가하다.

※ **부동산펀드가 차입을 할 수 있는 기관**

(1) 금융기관
   • 한국은행, 산업은행 / 중소기업은행 / 수출입은행, 투자매매업자 또는 투자중개업자, 증권금융회사, 종합금융회사, 상호저축은행
(2) 보험회사
(3) 다른 부동산펀드
(4) 위의 (1), (2)에 준하는 외국금융기관 등

부동산펀드 영업실무(10문항)

91 정답 ②

유치권은 점유로서 공시되므로 등기가 필요 없다. 유치권이 성립하려면 목적물이 타인의 물건 또는 유가증권이어야 하고, 피담보채권이 목적물과 견련관계가 있어야 하며, 채권이 변제기에 있어야 하고, 유치권자가 목적물을 **점유하고 있어야 하며**, 당사자 사이에 유치권의 발생을 배제하는 특약이 없어야 한다.

① 지상권은 최장기간에 대한 제한은 없지만 최단기간에 대한 제한이 있다. 견고한 건물이나 수목의 경우 30년 이상이며, 기타 건물(판자집 등)은 15년, 건물 이외의 공작물은 5년 이상이다. 국가적인 입장에서 보면 일단 지어진 건물은 영속적으로 존재시켜야 자원낭비를 방지하므로 지상권 설정자(땅 주인)보다 지상권자를 두텁게 보호한다.
   지상권(물권)과 임대차계약에 의한 임차권(채권)은 상당한 차이가 있다. 예를 들어 토지 소유자가 토지를 매각하여도 지상권자는 지상권이 물권이므로 여전히 토지소유자의 변동에 무관하게 지상권의 권리를 누린다. 하지만 임차권자는 이 임차권이 물권이 아닌 (특정인에게만 권리를 주장할 수 있는) 채권이므로 (이 채권을 등기를 하지 않은 경우) 원칙적으로 제3자에 대하여 대항력이 없다.
③ 요역지(편익을 받는 토지)는 반드시 1필의 토지이어야 하나 승역지(편익을 제공·승낙하는 토지)는 토지의 일부도 가능하다. (예를 들어) 물을 필요로 하는 논농사의 경우, 남의 땅(승역지)의 일부를 거쳐서 배수로를 만드는 경우에 해당한다.
④ 저당권은 점유를 필요로 하지 않으므로 반드시 등기·등록에 의한 공시를 하여야 한다. 예를 들어 아파트담보대출을 받은 차입자가 해당 아파트에 계속 거주(점유)하면서 대출을 받는 경우이다.

92 정답 ④

동산의 권리변동은 '점유', '인도'이다. 환매기간의 차이가 출제되기도 하므로 부동산은 5년, 동산은 3년임에 유의한다('환매'란 매도인이 매물의 소유권을 판매한 후에 정해진 기간 내에 가격을 지불하고 해당 매물을 다시 구매할 수 있는 제도이다).

※ **부동산과 동산의 차이점**

3대 측면	구 분	부동산	동 산
물리적 측면	위 치	고정성(비이동성)	유동성(이동성)
경제적 측면	가격형성	1물1가의 원칙 배제	1물1가의 원칙 지배

(3) **동적자산배분전략(협의의 포트폴리오 보험전략)**은 프리미엄을 따로 지불할 필요가 없다. 방어적 풋 전략이나 현금추출전략에서는 옵션매수에 따른 프리미엄 유출이 꽤 커지는 단점이 있는데 동적자산배분전략에서는 일단 포트폴리오 전체를 주식과 채권으로 운용함으로써 따로 프리미엄을 지급할 필요가 없다. 결국 **옵션을 직접 매수하지 않고 옵션 포지션을 복제해 냄으로써 옵션프리미엄만큼을 절약할 수 있는 것이다.**

파생상품펀드 투자·리스크관리(10문항)

76 정답 ④

개시증거금은 주문액면금액(코스피200선물의 경우 선물지수 × 250,000 × 계약수 = 주문액면금액)의 통상 15%가 개시증거금이지만 증권회사마다 다를 수 있다. 또한 유지증거금은 통상 이 개시증거금의 75%이지만 이 비율 역시 가변적이다. 따라서 주어진 조건하에서 ④의 경우, 개시증거금 330만원, 유지증거금 210만원, 증거금잔액 200만원인 상태에서 증거금잔액 200만원은 유지증거금 210만원보다 작으므로 추가증거금 130(330-200)만원이 필요하여 아래 설명 ①의 경우의 100보다 큰 추가증거금이 된다.

① 개시증거금 300만원, 유지증거금 220만원, 증거금잔액 200만원인 상태에서 증거금잔액 200만원은 유지증거금 220만원보다 작으므로 추가증거금 100(300-200)만원이 필요하다.
② 개시증거금 300만원, 유지증거금 210만원, 증거금잔액 220만원인 상태에서 증거금잔액 220만원이 유지증거금 210만원보다 크므로 추가증거금이 필요 없다.
③ 개시증거금 330만원, 유지증거금 220만원, 증거금잔액 230만원인 상태에서 증거금잔액 230만원이 유지증거금 220만원보다 크므로 추가증거금이 필요 없다.

77 정답 ③

거래 수량과 미결제약정 수량(포지션이 서로 미정리 상태의 수량)은 다른 개념이다. 거래내역을 보면 투자자 B는 position을 정리하고 나간 상태이지만 A와 C는 각각 2개의 미결제약정(Open Interest) 상태로 남아있다.

거래시간	매수자/매도자		누적 거래량	미결제약정
오전 10시	A 매수 1	B 매도 1	1	1
오전 11시	B 매수 1	C 매도 1	2	1 (B는 상계로 정리)
오후 3시	A 매수 1	C 매도 1	3	2 (A 2개, C 2개의 미결제 상태로 마감됨)

78 정답 ②

근월물 매도 + 원월물 매수 전략이다. 현재에는 근월물 선물가격이 320point, 원월물 선물가격이 322point이다. 이 두 선물계약의 가격차는 통상 3point 정도는 되어야 하는데 현재 2point로 줄어든 상태이다. 이 차이가 3point까지 더 확대된다고 예상할 경우 투자자는 '근월물 320point 매도 + 원월물 322point 매수 포지션'을 구축함으로써 이익의 기회를 가질 수 있다. 물론 차익거래와는 달리 이익 보장은 없지만, 만기시점 이전에 투자자 예상대로 두 가격의 차이가 확대될 경우 투자자는 이익을 취할 수 있다.

※ **예시를 통한 추가설명**

(1) 투자자의 예상대로 (시장가격이 전반적으로 상승하면서) 근월물은 330p, 원월물은 333p가 되었다고 하자(투자자의 예상대로 가격차가 3p로 벌어짐). 이때 구축한 포지션을 정리해 보자. 320p에 매도한 근월물을 330p에 매수로 정리할 경우 10p의 손실이 발생한다. 그러나 322p에 매수한 원월물의 경우 333p에 매도로 정리할 경우 11p의 이익을 본다.
   결국 −10 + 11 = +1p의 이익이 발생한다. 이를 정리해 보면 다음과 같다.
   ㉠ 근월물 : 320 매도 → 330 매수 : −10
   ㉡ 원월물 : 322 매수 → 333 매도 : +11
   ∴ 순이익 : +1(스프레드가 2에서 3으로 1p 상승한 만큼 이익)
(2) 만약 반대로 (시장가격이 전반적으로 하락하면서) 근월물 310p, 원월물 313p가 되었다고 해도 결과는 같다(가격차가 3p로 벌어짐). 스프레드가 2에서 3으로 상승했기 때문이다. 이를 정리하면 다음과 같다.
   ㉠ 근월물 : 320 매도 → 310 매수 : +10
   ㉡ 원월물 : 322 매수 → 313 매도 : −9
   ∴ 순이익 : +1(스프레드가 2에서 3으로 1p 상승한 만큼 이익)

79 정답 ④

리버스 컨버터블 구조는 채권매수에 풋옵션 **매도** 포지션이 첨가되는 경우이다. 100으로 채권을 매입하여 만기에 원리금 105가 되고 풋옵션 매도(행사가격 85)가 첨가되면 프리미엄 4의 수입이 생기므로 만기지급액수는 109가 된다. 그러나 주가지수가 과도하게 하락하는 경우 상황이 달라진다. 주가지수 하락 시 풋옵션이 유효화(85 행사가격)되면서 상대방에게 수익을 지급하는 만큼 손실이 나면서 원금손실이 발생한다.

(1) 만기주가지수가 85 이상인 경우(즉 지수상승 시 혹은 하락을 하더라도 하락률이 원금 100의 15% 이하인 경우) 109를 지급받는다. 원금+9%가 지급되는 것이다.

72 정답 ④

ELF는 수익 전체가 과세대상이지만(ELS의 쿠폰수익에 대한 배당소득이 부과되기 때문), 구조화형 펀드는 상장된 주식이나 파생상품의 자본이득에 비과세되므로 세후수익률 면에서 유리하다.

※ ELS(ELF)와 구조화형 펀드 비교

구 분	ELS(ELF)	구조화형 펀드
유사점	구조화된 상품으로 특정구간에서 수익이 결정되며, 일부 원금보존 구간이 존재함	
중도환매	중도환매 가능(높은 해지수수료)	중도환매 가능 → 높은 유동성
장 점	• (준)확정수익률 • 일정수준 원금보존 성격을 갖고 있음 • 다양한 수익구조	• 매매정보 및 헤지수단을 공개 • 운용전략의 수정이 가능 • 일정수준 원금보존 성격을 갖고 있음 • 운용성과에 따른 추가수익을 목표로 함
단 점	• Warrant 매입 수수료 발생 • 수익발생 시 수익의 전체가 과세 대상 • 매매정보 및 헤지수단의 비공개	• 수익구조가 단순 • 실적배당 • 운용실패 가능성(추가손실)

참고 상기 도표는 기본서 2권의 내용을 정리한 것이므로, 두 도표를 함께 익히는 것이 학습에 도움이 된다.

구 분	ELS편입펀드(ELF)	금융공학펀드(델타펀드)
상품성격	기초자산이 특정구간에 있을 경우 수익이 결정	
운용방식	장외옵션 외부 매입	장외옵션 직접 복제
중도해지(환매 등)	상대적으로 높은 환매수수료	중도환매 가능
이자/배당소득 과세	확정수익 전체에 과세	채권이자와 배당소득에 한정
장 점	준확정수익 가능	펀드운용성과에 따른 추가수익 가능
단 점	장외옵션 발행사의 신용위험 노출	실적배당수익률(확정수익률이 아니며 제시수익률 변동가능)

73 정답 ③

주식워런트증권(ELW)은 'Equity Linked Warrant'의 약자로, 주식 및 주가지수 등의 기초자산을 사전에 정한 미래의 시점(만기)에 미리 정하여진 가격(행사가격)에 사거나(Call) 팔(Put) 수 있는 권리(옵션)를 나타내는 **증권(Securities)**을 말하며, 거래소에서 요구하는 일정 요건을 갖출 경우 거래소에 상장되므로 일반투자자도 기존 주식 계좌를 이용하여 주식과 동일하게 매매할 수 있다.

※ 워런트(Warrant) 투자형

워런트(Warrant)는 '옵션'과 유사한 용어로 이해할 수 있다. 예를 들면 펀드자산의 대부분을 채권(혹은 유동성)에 투자하고 이자금액만큼에 대해 워런트를 매입하면 기초자산의 가격변동에 따른 수익을 얻으면서도 **원금보존 추구형이 가능**하다. 대부분의 경우 워런트 투자형은 이자 수준의 프리미엄만 지급하여 손실을 제한할 수 있어 원금보존 추구형으로 분류한다. 워런트는 손실을 제한하면서 다양한 경우에 수익을 제공할 수 있는 **대표적인 파생상품**이다. 워런트는 장외파생상품으로서 **가격위험과 신용위험에 동시에 노출**된다. 워런트 발행사의 신용위험과 편입하는 이자자산의 가격위험이 함께 존재한다.

74 정답 ③

펀드에서 Protection Buyer로서 CDS(Credit Default Swap)를 거래한다면 보유한 준거자산에 대한 신용리스크는 제거하지만 Protection Seller에게 수수료(Fee)를 지급하므로 고수익을 올릴 수 있다는 설명과는 거리가 멀다.

※ 신용파생상품

(1) First to Default CLN

신용연계채권(Credit Linked Notes)의 경우, 여러 개의 기업을 준거자산으로 하여 이중 하나라도 파산하면 책임을 지는 구조로 만들어서 1개 기업을 준거자산으로 한 경우보다 **높은 프리미엄을 받을 수 있도록** 하는 상품(First to Default CLN)이다.

(2) 합성 CDO(Collateralized Debt Obligation)

CDO의 기초자산인 다양한 채권들을 CDS(Credit Default Swap)로 대체한 것이다. 즉 기초자산은 그대로 두고 이 기초자산의 CDS만 따로 떼어낸 것의 집합체가 합성 CDO이다. 이 '대체'한 것을 합성(Synthetic)이란 용어로 쓴다.

75 정답 ③

동적자산배분전략은 주식과 채권으로 자금을 운용함으로써 상승가능성과 하락위험 방어라는 두 가지 목표를 동시에 달성하고자 하는 전략으로, **프리미엄을 따로 지불할 필요가 없고**, 편입비율을 상황에 따라 계속해서 조정해 가는 특징이 있다.

※ 포트폴리오 보험전략의 3가지 형태

포트폴리오 보험전략은 파생결합증권의 가장 기본이 되는 구조, 즉 원금회복이라는 구조와 일치하는 전략이다.

주식포트폴리오를 보유한 상태에서 보험을 드는 것과 비슷하게 풋옵션을 매입하는 전략을 (1) **방어적 풋 전략(protective put)**이라고 하며, 채권매수와 동시에 콜옵션 매수전략을 병행하는 것을 (2) **이자추출전략(cash extraction)**이라 한다.

3대 측면	구 분	부동산	동 산
법률적 측면	공시방법	등기 · 등록	점유, 인도
	공신력	불인정	인정(선의취득)
	취득시효	20년 (등기 : 10년)	10년(선의 무과실의 경우 5년간 점유)
	용익물권의 설정, 담보물권의 설정	가능, 질권설정(X)	지상권 · 지역권 · 전세권(X), 저당권설정(X)
	무주물 귀속	국 유	선점자의 소유
	환매기간	**5년**	**3년**

93 정답 ②

부동산은 개별성을 가지므로 '비동질성'과 비대체성을 가진다. 부동산의 개별성(비동질성, 비대체성)으로 인하여 부동산은 가격 및 수익이 개별적으로 형성되어 **'일물일가의 법칙'이 적용되지 못하므로**, 그 가격을 평가하기 위한 전문가를 필요로 한다. 부동산 현상을 개별화시키고 비교를 곤란하게 함으로써 감정평가 및 투자분석 시 개별분석을 필요로 한다.

94 정답 ④

부동산펀드(신탁형)는 최소자본금의 제한이 없지만 자기관리형 부동산투자회사의 최소자본금은 70억원 이상이어야 한다.

※ 부동산투자회사법 제2조(정의)

1. "부동산투자회사"란 자산을 부동산에(부동산투자회사는 최저자본금 준비기간이 끝난 후에는 매 분기 말 현재 총자산의 80% 이상을 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금으로 구성해야 하며, 이 경우에도 총자산의 70% 이상은 부동산이어야 함) 투자하여 운용하는 것을 주된 목적으로 적합하게 설립된 회사로서 다음 각 목의 회사를 말한다.
   가. **자기관리 부동산투자회사** : 자산운용 전문인력을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자 · 운용을 직접 수행하는 회사(법인세 과세대상 ○)
   나. **위탁관리 부동산투자회사** : 자산의 투자 · 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사(법인세 부과 ×)
   다. **기업구조조정 부동산투자회사(CR REITs)** : 채권금융기관과 재무구조 개선을 위한 약정을 체결하고 해당 약정 이행 등을 하기 위하여 매각하는 부동산 등을 취급하기 위한 자산의 투자 · 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사(법인세 부과 ×)

※ 부동산투자회사법 제10조(최저자본금)

1. 자기관리 부동산투자회사 : 70억원
2. 위탁관리 부동산투자회사 및 기업구조조정 부동산투자회사 : 50억원

95 정답 ①

대출형은 실물형이 아닌 별도로 구분한다. 부동산개발사업을 영위하는 법인(시행사) 등에 대한 대출(PF 등 방식)을 주된 운용방법(펀드재산의 50% 초과)으로 하고, 대부분 해당 시행사로부터 대출이자를 지급받아 수익을 창출한다.

96 정답 ③

투자자가 부동산 매매계약을 맺으면서 일정기간이 지난 이후 이를 부동산 매도자에게 되팔 수 있는 권리(put back option)를 활용하여 유동성 위험을 관리할 수 있다. 이 경우에는 매매거래가 아닌 담보부 차입거래로 해석될 여지(True Sale Issue)가 있다.

풋백옵션은 풋옵션을 기업 인수합병(M&A)에 적용한 것으로 본래 매각자에게 되판다는 뜻을 강조하고 파생금융상품에서 일반적으로 사용되는 풋옵션과 구별하기 위해 풋백옵션이라고 부른다.

- 가격변동위험의 회피 : 경기수준이나 인플레이션으로 인한 부동산 가격변동위험을 관리하는 방법으로는 파생금융상품을 활용하는 방안이 있다. 이 경우 파생금융상품의 근거 자산은 **개별성이 강한 부동산을 일일이 대상으로 할 수 없기 때문에 부동산 가격지수**를 대용변수로 할 수 있다. 부동산 가격지수로는 수익성 부동산을 대상으로 한 총수익지수(total return index), 임대료 또는 공실률지수, 부동산회사주식의 주가지수 등이 대표적이다.
- 개발위험의 회피 : 설계, 조달, 건설을 일괄추진한다는 점에서 이런 방식을 EPC(Engineering, Procurement and Construction)라 부른다. 그러나 '확정가격에 의한 일괄 도급계약'을 하더라도 시공사의 신용위험에 대해 별도로 고려하여야 한다.
- 관리운영과 임대위험의 회피 : 리싱 패키지란 부동산 소유자와 관리회사가 통제할 수 없는 외부시장여건 변화에 대응하기 위하여 **통제가능한 내부여건을 변화시켜서 적극적으로 대응해 나가는 전략이다.** 외부여건이란 시장의 공실률, 흡수율, 신규 공급 및 임차 동향, 임대료 동향 등을 말한다. 이런 변화에 대해서 빌딩 내부의 향후 공실가능성과 **임차인들의 수요 변화를 예측하여 임대계약기간을 조정할 수 있다.**

97 정답 ②

'라'는 '자산시장'에 해당한다.

부동산시장은 공간시장 → 자산시장 → 개발시장 → 공간시장의 순환적 상호작용을 한다. 공간시장에서는 공간서비스량의 단기공급곡선과 수요곡선에 의해 **점유율과 임대료가 결정된다.** 그리고 부동산은 단기적으로 공급량을 늘릴 수 없으므로 **부동산공급곡선은 단기적으로는 가격에 대하여 비탄력적이다.**

※ 부동산시장의 특징

① 부동산시장은 수요·공급 비조절성의 특성을 갖는다. 부동산의 **부증성**으로 인하여 부동산의 공급이 (단기적으로는) **비탄력적이기 때문에** 수요증가로 가격이 상승하더라도 일반재화처럼 공급을 증가시키기 어렵다. 즉, 수요와 공급의 자동조절기능이 제대로 작용하지 못하는 **불완전한 시장이다.**

② 거래의 비공개성으로 정보의 비대칭성이 존재한다.

③ 시장의 **개별성**으로 인하여 **일물일가의 법칙이 적용되지 않는다.**

④ 시장의 비조직성으로 인하여 **부동산의 도매상·소매상의 구분이 어렵다.**

98

정답 ②

정부는 부동산시장을 안정시키기 위하여 금융기관들의 대출 기준을 더욱 강화시킬 수 있다. 예를 들면 대부비율(loan to value)을 60%에서 40%로 강화하면 부동산 구입자들이 부담해야 할 자금이 크게 늘어나서 부동산에 대한 수요를 줄이게 될 것이다.

소득이 늘어나면 오히려 수요가 줄어들어 가격이 하락하는 부동산도 있을 수 있는데 이를 경제학적으로는 **열등재 또는 기펜재(Giffen's goods)**에 해당하는 부동산이라고 할 수 있다. 예를 들면, 만약 대부분의 부동산 수요자들이 소득이 늘어나면 다세대 또는 다가구주택의 지하 셋방에 살기를 싫어하고 소형 아파트나 소형 주거용 오피스텔로 이전하고 싶어한다면, 이 경우 다세대 또는 다가구주택의 지하 셋방은 **열등재**에 해당하는 부동산인 것이다.

99

정답 ①

(부동산 수요정책) 일정수준 이하의 소득계층에 해당하는 주택의 임차인에 대해 임대료를 보조하여 임대주택에 대한 수요를 조절한다. (모의고사 3회, 97번 해설 참조)

100

정답 ④

외환과 관련한 위험을 회피하기 위해 해외사업자에게 원화로 대출을 함으로써 환율변동에 따른 위험을 해외사업자에게 전가하기도 하는데 해외사업자의 자본력이 충분치 않은 상황에서 이러한 금융구조는 위험을 전가했다고 하기보다는 환위험이 **사업위험**에 포함되어 더욱 위험한 프로젝트가 될 수 있으므로 주의해야 한다. 즉 헤지 실패로 인하여 파생상품의 특징인 원금초과손실이 발생할 경우 해외사업자가 파산할 수도 있다.

예 사업위험의 설명을 위한 사례 : 과거 우리나라 의사들이 은행으로부터 저금리인 엔화표시로 대출을 받아서 의료기기를 수입하는 경우가 있었다. 그러나 대출실행 이후에 발생한 엔화가치의 급등으로 갚아야 할 대출금액이 폭증하여 의료사업의 부실(사업위험)로 파산이 속출하였다. 의사는 환자로부터 원화를 받지만 갚아야 할 외화대출은 엔화이므로 환변동위험을 인식하지 못한 것이다. 즉, 동 예시에서 엔화표시로 빌려준 은행을 해외투자펀드로, 의사를 해외사업자로 해석해 보면 은행(해외투자펀드)이 엔화변동리스크를 부담하지 않고자 이를 의사에게 떠넘기면 의사(해외사업자)가 환헤지 실패로 파산하는 경우 은행(해외투자펀드)의 부실로 이어진다.

- ②와 관련하여, 통상 환헤지 기간이 부동산 프로젝트의 만기보다 짧아 만기 이전에 환헤지를 갱신하는 경우 원화가 평가절하(환율 상승)된다면 환헤지 정산금을 환헤지 거래상대방에게 지급해야 할 위험이 있다. 즉, 달러/원 환율하락 위험에 대비하여 선물환 매도 후, 선물만기 시 환율이 상승(원화 약세)한 상태에서 선물환을 연장하고자 한다면 환차손에 대한 증간정산을 하여야 한다(HRR*금지). 그 중간정산자금을 지급하려면 애당초 해외투자자금을 줄이거나 또는 이미 투자한 해외투자부동산을 환매하여야 하므로 펀드수익률에 부정적인 영향을 준다.

*HRR : Historical Rate Rollover

※ 사업위험(Business Risk)

(1) 시장위험(Market Risk) : 시장상황으로부터 유래되는 위험으로 경제가 위축되면 부동산에 대한 수요는 줄어든다. 부동산에 대한 수요가 줄어들게 되면 공실률(Vacancy Rate)이 증가되어 임대료가 하락하게 된다. 또한 인구구조나 기술수준의 변화 등은 부동산에 대한 수요와 공급에 영향을 미쳐 임대료를 변화시킬 수 있다. 이 같은 수요와 공급의 변화는 부동산투자의 수익성에 대한 위험을 증대시키는 중요한 요인이 된다.

(2) 운영위험(Operating Risk) : 부동산의 관리, 근로자의 파업, 영업경비의 변동 등으로 인해 야기될 수 있는 수익성의 불확실성을 폭넓게 지칭하는 것이다.

※ 고난도 펀드에서 제외되는 경우

당해 집합투자규약 및 투자설명서에서 정한 운용방침이나 투자전략이 기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 **지수의 변화에 연동하여 운용**하는 것을 목표로 하는 집합투자기구로서 다음 각 호의 요건을 **모두 충족**하는 집합투자기구의 집합투자증권은 **제외**한다.

1. 집합투자재산을 운용함에 있어 장외파생상품 또는 파생결합증권에 투자하지 아니할 것. 다만, 가격 또는 지수의 변화에 연동하기 위한 목적으로 법 제390조에 따른 **상장규정에서 정한 요건**을 충족하는 거래상대방과 장외파생상품을 거래하는 경우는 제외함
2. 당해 집합투자기구가 연동하고자 하는 기초자산의 가격 또는 지수가 영 제246조 각 호의 요건(ETF의 요건을 말함)을 모두 갖추었을 것
3. 목표로 하는 지수의 변화에 **1배 이내의 양의 배율**로 연동하여 운용하는 것을 목표로 할 것
4. 집합투자기구의 집합투자증권의 1좌당 또는 1주당 순자산가치의 변동률과 해당 집합투자기구가 목표로 하는 지수의 변동률 간의 차이(추적오차를 말함)가 **100분의 10 이내**일 것

파생상품펀드 영업(8문항)

68

정답 ②

투자자 강모 씨는 기업 주식의 수익률이 기초자산의 그룹인 KOSPI200지수보다는 상대적으로 우수하다고 예상하므로 일단 A기업의 주식을 매수한다. 그러나 국내시장 전체 시장상황이 불확실하므로(사후적으로 주식시장이 상승할지 하락할지 모르므로) 시장중립형 전략으로서 KOSPI200 (현물)매도헤지로 대응한다.

그러나 KOSPI200 현물의 바스켓 구성으로 매도할 방법이 사실상 어렵다면 KOSPI200 현물지수의 대체물인 **KOSPI200 선물** 매도로 대체한다. 결론적으로 A 기업 주식 매수 + KOSPI200 선물 매도로 시장중립적인 투자를 한다.

69

정답 ④

'특정구간'을 표현하므로 스프레드(Spread) 거래에 대한 설명이다.

① 디지털(Digital) : 일정한 쿠폰을 받거나 받지 못하는 구조이다.

② 낙인(Knock-In) : 기초자산 가격이 일정수준(barrier)에 도달하면 새로운 수익구조가 생기는 구조이다.

③ 낙아웃(Knock-out) : 기초자산 가격이 일정수준(barrier)에 도달하면 기존의 수익구조가 사라지는 구조이다.

70

정답 ④

하락장이나 횡보장에서는 TIPP가 CPPI보다 우수한 것으로 알려져 있다. 왜냐하면 투자한 위험자산(주식 등)의 가치가 상승할 경우 (가치상승분의 일정부분을 확보하고자) TIPP에서는 일정비율을 채권 등의 무위험자산으로 변경하므로 주가가 하락할 경우나 횡보장에서는 손실을 CPPI보다 상대적으로 줄일 수 있다. 그러나 주가가 계속 상승한다면 위험자산을 그대로 유지한 CPPI보다 수익률이 저조할 수도 있다.

※ 옵션 복제 전략(CPPI와 TIPP)

이자추출전략의 응용으로 옵션 대신 선물이나 주식을 사용하여 **옵션구조를 복제하는 전략**이다.

(1) 일정비율 보험전략(Constant Proportion Portfolio Insurance)

최초 투자금액의 일정비율을 방어하도록 설계되었고 보장치가 시간에 따라 무위험이자율로 증가하는 특징이 있다. 예를 들어 (주가)하락률을 최고 50%라고 본다면 배수는 2가 되고 주식에 10억원(익스포저 : 쿠션 5억원의 2배)을 투자하면 최악의 경우에도 5억원은 보존된다. 이 경우 채권에 90억원, 주식에 10억원 투자를 할 경우 채권원리금(이자율은 약 5% 정도로 가정)이 약 95억원, (손실이 발생한) 주식 회수분 5억원을 합치면 원금 100억원으로 원금은 보존된다. 옵션을 매수하지 않고 옵션의 효과를 내는 복제를 한 것이다. 그러나 투자 잔여기간의 (채권)이자율 변동조정을 계속 해줘야 하는 불편함이 있다.

(2) 시간불변 포트폴리오 보존전략(Time Invariant Portfolio Protection)

TIPP는 CPPI의 **보장치** 조정방법을 개선한 것으로 투자 개시 이후 포트폴리오 **최고가치의 일정 비율을 방어**하도록 설계되었다(※ 즉 주식의 수익 중 일부를 채권 등의 안전자산으로 변경해 놓는다는 뜻). CPPI 방식과 동일하게 운용되는 대신 **보장치는 포트폴리오의 가치가 늘게 되면 비례적으로 증가**한다. 하락장이나 횡보장에서 TIPP가 CPPI 방식보다 성과가 우수한 것으로 알려져 있다.

71

정답 ④

A 기업(합병기업)과 B 기업(피합병)의 합병비율이 A : B = 0.5 : 1, 즉 1 : 2가 된다. A 주식 1주와 B 주식 2주와 같다. A 주식이 1만원, B 주식이 3천원이므로 A 주식 1주는 B 주식 2주인 3,000 × 2 = 6천원과 같다. 이 경우 A 주식이 B 주식 2주보다 상대적으로 (4,000원만큼) 비싸므로 시장에서 A 주식을 빌려서 1만원에 공매도한다. 그리고 B 주식 2주를 3,000 × 2 = 6천원에 매수한다. 따라서 1만원 − 6천원 = 4,000원의 차익거래(무위험거래)가 발생한다. A 기업 1주당 이익금은 4,000원이 되고 B 기업 1주당 이익금은 2,000원이 된다.

라. 준거자산의 수익을 교환하는 거래(총수익스왑) : 수취하기로 한 금전총액이 부(−)의 값을 가지는 경우 지급하기로 한 금전총액과 수취하기로 한 금전총액의 절댓값을 더한 금액, 수취하기로 한 금전총액이 양(+)의 값을 가지는 경우 지급하기로 한 금전총액

마. 가목~라목 외 기초자산의 교환을 포함하는 거래 : 기초자산 가격에 거래상대방에게 만기까지 지급하기로 한 금전총액을 더한 금액

바. 가목~라목 외 기초자산을 제외한 금전만 교환하기로 한 거래 : 거래상대방에게 만기까지 지급하기로 한 금전총액

4. 그 밖의 거래 : 제1호부터 제3호까지(선도, 옵션, 스왑거래)의 파생상품 거래가 혼합된 경우에는 제1호부터 제3호까지의 방법을 준용하여 산정한다. 다만, 만기손익구조의 최대손실금액이 제한되어 있는 합성거래의 경우에는 그 최대손실금액을 명목계약금액으로 할 수 있다.

5. 제1호부터 제4호까지에 불구하고 장외파생상품 거래 시 금융감독원장이 인정하는 경우 거래 당사자 간에 거래체결 시 합의하는 명목원금으로 산정할 수 있다. 이 경우 기초자산의 가격변화를 감안하여야 한다.

② 제1항에 불구하고 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 명목계약금액을 산정할 수 있다(※ **위험평가에서 제외 또는 감액**).

1. 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 회계기준상 **위험회피회계**의 적용대상이 되는 거래 : 명목계약금액 산정대상에서 **제외**하는 방법

2. 파생상품 거래가 다음 각목의 요건을 충족한다고 금융감독원장이 지정한 거래 : 금융감독원장이 정하는 조정값을 반영하여 위험평가액을 **감액**하는 방법

가. 입증가능한 위험 감소가 있을 것

나. 동일 기초자산군과 관련될 것

다. 정상적이지 않은 시장 상황에서도 유효하게 적용될 것

라. 수익창출 목적의 거래가 아닐 것

마. 파생상품과 관련된 위험이 상쇄될 것

3. 기초자산이 동일하고 가격의 변화방향이 반대인 파생상품 거래(거래상대방이 다른 장외파생상품 거래는 제외한다) : 각각의 위험평가액을 기준으로 상계한 후 잔여 명목계약금액을 위험평가액으로 산정하는 방법

66 정답 ①

VaR는 보유포지션의 **시장가치** × 신뢰구간 배수 × 표준편차 × $\sqrt{\text{보유기간}}$ 으로 산정한다.

※ **금융투자업규정 제4-71조(파생상품 매매 관련 위험에 관한 지표)**

① 집합투자업자가 집합투자기구의 집합투자재산을 파생상품에 운용하는 경우 투자자에게 공시하여야 하는 위험지표는 다음 각 호의 방법으로 산정·작성한다.

1. 계약금액 : 파생상품 거래의 유형별로 매수, 매도 및 순포지션(매수-매도)으로 나누어 산정된 명목계약금액의 총액을 기재하며, 그 구체적인 내용은 금융투자업규정 별표14와 같다.

2. 파생상품 거래에 따른 만기시점의 손익구조 : 당해 파생상품의 기초자산의 가격변동에 따라 집합투자기구의 이익이 발생하는 구간과 손익이 없는 구간 및 손실이 발생하는 구간으로 구분하여 투자자가 이해하기 쉽도록 **도표 등으로 나타내고 이를 서술식으로 요약**하여 기재한다.

3. 시장상황변동에 따른 집합투자재산의 손익구조변동은 **시나리오법에 따라 산정**하며, 그 구체적인 내용은 금융감독원장이 정한다.

4. 일정한 보유기간에 일정한 신뢰구간 범위 안에서 시장가격이 집합투자기구에 대하여 불리하게 변동될 경우 파생상품 거래에서 발생할 수 있는 최대손실예상금액(이하 "최대손실예상금액(VaR)"이라 한다)

가. 최대손실예상금액(VaR)은 **10영업일의 보유기간 및 99%의 단측 신뢰구간을 적용하여 일일단위로 측정**되어야 한다. 다만, **10영업일보다 짧은 보유기간을 사용하여 최대손실예상금액(VaR)을 산정한 후 이를 10영업일에 상당하는 수치로 전환시켜 산정**할 수 있다.

나. 최대손실예상금액(VaR)은 **1년 이상의 자료관측기간을 기초**로 하여 측정되어야 하며, 시장상황에 따라 **최소한 3개월에 1회 이상 자료구성을 수정·보완**시키되, 시장가격의 중대한 변동이 있는 경우에는 수정·보완기간을 **단축**하여야 한다.

다. 옵션포지션에 대한 최대손실예상금액(VaR)은 간편법 또는 델타플러스법에 따라 산정하며, 그 구체적인 내용은 금융감독원장이 정한다.

② 제1항 각 호의 위험에 관한 지표 중 제1호(계약금액) 및 제2호(만기시점의 손익구조)는 파생상품 **거래 후 그 다음 날까지**, 제3호(시장상황에 따른 손익구조 변동) 및 제4호(최대손실예상금액 : VaR)는 **매일** 공시하여야 한다.

67 정답 ③

'고난도 펀드'란 집합투자증권 중에서 운용자산의 가격결정 방식, 손익의 구조 및 그에 따른 위험을 투자자가 이해하기 어렵다고 인정되는 것으로서, 금융위원회가 고시하는 방법으로 산정한 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 펀드를 말한다. 다만, **거래소시장, 해외 증권시장, 해외 파생상품시장에 상장되어 거래(투자자가 해당 시장에서 직접 매매하는 경우로 한정한다)되는 펀드상품 또는 전문투자자만을 대상으로 하는 펀드상품은 제외**한다.

펀드투자권유자문인력

제3회 정답 및 해설

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
①	③	②	①	②	①	①	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	②	①	③	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	④	①	①	③	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	③	①	①	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	③	①	④	③	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	②	③	④	①	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	②	①	③	②	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	③	①	④	②	②	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	④	③	③	①	②	①	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	②	①	①	③	③	①	④	①

법규(금융소비자보호에 관한 법률 포함)(13문항)

01 정답 ①

투자신탁을 설정한 집합투자업자는 수익증권의 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 **예탁결제원을 명의인으로 하여** 투자신탁의 수익권을 발행해야 한다.

※ **자본시장법 제189조(투자신탁의 수익권 등)**

① 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 투자신탁의 수익권을 균등하게 분할하여 수익증권을 발행한다.

② 수익자는 신탁원본의 상환 및 이익의 분배 등에 관하여 수익증권의 **좌수에 따라 균등한 권리를 가진다.**

③ 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.

④ **수익증권은 무액면 기명식으로 한다.**

⑤ (생략)

⑥ 투자신탁을 설정한 **집합투자업자**는 수익자명부의 작성에 관한 업무를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록기관에 위탁하여야 한다.

02 정답 ③

법정 의결사항에 대한 연기수익자총회 결의는 '출석과반수 & 전체의 1/8 이상'의 찬성을 요건으로 한다.

※ **수익자총회 결의요건**

구 분	수익자총회	연기수익자총회 (요건완화)
법정 의결사항	출석과반수 & 전체의 1/4 이상	출석과반수 & 전체의 1/8 이상
신탁계약으로 정한 의결사항	출석과반수 & 전체의 1/5 이상	출석과반수 & 전체의 1/10 이상

03 정답 ②

집합투자증권을 판매한 투자매매 또는 중개업자, 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자, 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자증권을 **자기의 계산으로 취득하거나 타인에게 취득하게 해서는 안 된다.** 다만, ① MMF를 판매한 투자매매·중개업자가 **MMF 판매규모의 5% 상당금액과 100억원 중 큰 금액의 범위 내**에서 개인투자자로부터 환매청구일에 공고되는 기준가격으로 환매청구일에 MMF집합투자증권을 매입하는 경우, ② 투자자가 금액을 기준으로 집합투자증권(MMF 제외)의 환매를 청구함에 따라 그 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 중개업자가 해당 집합투자기구의 집합투자규약에서 정한 환매가격으로 그 집합투자규약에서 정한 환매일에 그 집합투자증권의 일부를 불가피하게 매수하는 경우 예외가 있다.

04 정답 ①

법인형의 경우 증권신고서 제출의무자는 해당 집합투자기구이다.

※ **증권신고서 제출의무자**

증권신고서 제출의무자는 해당 증권의 발행인이다. 법인형집합투자기구는 해당 집합투자기구가, 비법인형집합투자기구는 해당 집합투자업자가 발행인이므로 증권신고서 제출의무를 지게 된다.

05 정답 ②

집합투자재산의 50%를 초과하여 증권에 투자하는 집합투자기구를 '증권집합투자기구'라고 한다. 이는 법률상 분류이고, 실무적으로는 어떤 증권에 주로 투자하는지에 따라 주식형, 채권형 및 혼합형으로 세분된다.

위 **"증권"의 개념에는 부동산 또는 특별자산 관련 증권은 제외되며, 부동산 또는 특별자산 관련 증권 외의 '증권을 기초자산으로 한 파생상품'을 포함한다.**

1. **집합투자재산의 50%를 초과하여 부동산집합투자기구를 구성하는 것은 다음과 같다.**
   1) 다음에 해당하는 자산이 신탁재산, 집합투자재산 또는 유동화자산의 50% 이상을 차지하는 경우에 그 수익증권, 집합투자증권 또는 유동화증권
      ㄱ. 부동산
      ㄴ. 지상권·지역권·전세권·임차권·분양권 등 부동산 관련 권리
      ㄷ. 구조조정촉진법에 따른 채권금융기관이 채권자인 금전채권(부동산을 담보로 한 채권이어야 함)
   2) 부동산투자회사가 발행한 주식
   3) 부동산개발회사가 발행한 증권
   4) 부동산 관련 자산을 기초로 하는 자산유동화증권의 유동화자산의 가액이 70% 이상인 유동화증권
   5) 주택저당담보부채권 또는 금융기관 등이 보증한 주택저당증권
   6) 부동산투자목적회사가 발행한 지분증권
2. **집합투자재산의 50%를 초과하여 특별자산집합투자기구를 구성하는 것들을 예시하면 다음과 같다.**
   1) "통화, 일반상품, 신용위험(당사자 또는 제3자의 신용등급 변동, 파산 또는 채무재조정 등으로 인한 신용의 변동), 그 밖에 자연적·환경적·경제적 현상 등에 속하는 위험으로서 합리적이고 적정한 방법에 의하여 가격·이자율·지표·단위의 산출이나 평가가 가능한 것을 **기초자산으로 하는 파생상품**"에 투자하는 특별자산펀드(주식을 기초하는 것이 아님에 유의)
   2) "어업권, 광업권, 탄소배출권, 지적재산권, 보험금지급청구권 등 권리"에 투자하는 특별자산펀드
   3) **「선박투자회사법」에 따른 선박투자회사가 발행한 "주식"**
   4) **「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 "사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인"이 발행한 "주식과 채권"**
   5) **해외자원개발** 전담회사와 특별자산에 대한 투자만을 목적으로 하는 법인(외국법인을 포함)이 발행한 지분증권·채무증권
   6) 기타 **"증권 및 부동산을 제외한 자산"으로서**, 펀드에서 투자할 만한 경제적 가치가 있는 모든 투자대상자산

06 정답 ①

투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사 등은 집합투자증권을 환매하는 경우 환매청구일 **'후'**에 산정되는 기준가격으로 하여야 한다.

※ **환매 관련 추가(암기)사항**

(1) '시장성 없는 재산에 10%, 외화자산에 50%'를 초과하여 투자하는 펀드는, 15일을 초과하는 날을 환매기일로 할 것을 규약에서 정할 수 있다.

(2) 처분불가능 등 환매연기사유에 해당되면 환매연기를 하고 6주 내로 관련사항에 대해 총회결의를 해야 한다.

환매청구일 **후에** 산정되는 기준가격은 환매청구일부터 기산하여 **제2영업일(투자자가 집합투자규약에서 정한 집합투자증권의 환매청구일을 구분하기 위한 기준시점을 지나서 환매청구를 하는 경우에는 제3영업일을 말한다) '이후에'** 공고되는 기준가격으로서 해당 집합투자기구의 집합투자규약에서 정한 기준가격으로 한다. 다만 위 내용에도 불구하고 투자자가 집합투자기구를 변경하지 아니하고 그 집합투자기구의 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자를 변경할 목적으로 집합투자증권을 환매하는 경우에는 집합투자증권의 환매를 청구한 후 15일 이내에 집합투자규약에서 정하는 투자매매업자 또는 투자중개업자 변경의 효력이 발생하는 날에 공고되는 기준가격을 적용한다.

07 정답 ①

①은 100%, 나머지는 30%이다.

※ **동일종목 증권에 대한 투자한도(펀드자산총액의 10%)의 예외**

100% 투자가능	30% 투자가능
국채, 통안채, 정부보증채	지방채, 특수채, OECD 회원국 또는 중국 정부가 발행한 채권

추가사항 펀드재산의 50% 이상을 5% 이하씩 나누어 투자하는 등 요건을 갖춘 펀드의 경우에는 25%까지 투자할 수 있다.

파생상품펀드 법규(7문항)

61 정답 ③

아래 내용 참조

※ **자본시장법 제3조(금융투자상품)**

① 이 법에서 "금융투자상품"이란 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서, 그 권리를 취득하기 위하여 지급하였거나 지급하여야 할 금전등의 총액(판매수수료 등을 제외)이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전등의 총액(해지수수료 등 금액을 포함)을 초과하게 될 위험(투자성)이 있는 것을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 **제외**한다.

1. **원화**로 표시된 양도성예금증서(CD)
2. 위탁자(신탁계약에 따라 처분권한을 가지고 있는 수익자를 포함)의 지시에 따라서만 신탁재산의 처분이 이루어지는 **관리형신탁**
3. 그 밖에 해당 금융투자상품의 특성 등을 고려하여 금융투자상품에서 제외하더라도 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 것으로서 대통령령으로 정하는 금융투자상품(**주식매수선택권** : Stock Option)

62 정답 ①

자본시장법은 집합투자기구(펀드)의 종류를 집합투자재산의 운용대상에 따라 5가지로 구분하고 있으며, "증권펀드, 부동산펀드, 특별자산펀드, 혼합자산펀드 및 단기금융펀드"가 이에 해당한다. 자본시장법하에서 단기금융펀드를 제외한 나머지 4개의 펀드(증권펀드, 부동산펀드, 특별자산펀드, 혼합자산펀드)는 모두 파생결합증권 및 파생상품에 투자할 수 있다.

결론적으로 자본시장법은 파생결합증권 및 파생상품을 단기금융펀드를 제외한 모든 펀드의 일반적인 운용대상으로 인정하고 있으므로, **별도의 '파생상품펀드'를 규정하고 있지 않다.** 다시 말해, 자본시장법은 '파생상품펀드'를 다른 펀드와 구분되는 독립된 종류로는 인정하고 있지 않다.

63 정답 ④

투자계약증권이란 특정 투자자가 그 투자자와 타인(다른 투자자를 포함한다) 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 **타인**이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 것을 말한다.

▶ 최근의 사례로 '뮤직카우'의 저작권료 참여청구권을 증권의 일종인 투자계약증권에 해당한다고 증권선물위원회가 판단하여 자본시장법상 투자자보호조치인 증권신고서 제출대상이면서 무인가 영업행위에 해당한다고 발표함

64 정답 ②

상대방이 **신용평가회사에 의하여** 투자적격등급 이상으로 평가받은 보증인을 둔 경우가 적격요건에 해당한다.

※ **장외파생상품 매매상대방 적격요건**

전문투자자(국가, 한국은행, 은행 등 금융기관, 예금보험공사 등과 같이 일반투자자로의 전환청구를 할 수 없는 전문투자자를 의미)에 해당하는 자가 아래의 어느 하나의 요건을 충족하는 것을 말한다.

(1) 신용평가회사(외국 법령에 따라 외국에서 신용평가업무에 상당하는 업무를 수행하는 자를 포함)에 의하여 투자적격등급 이상으로 평가받은 경우

(2) **신용평가회사에 의하여 투자적격등급 이상으로 평가받은 보증인을 둔 경우**

(3) 담보물을 제공한 경우

65 정답 ③

준거자산의 신용사건 발생 여부에 따라 금전 등을 교환하는 거래(신용부도스왑) : **보장매수자**의 경우 지급하기로 한 금전총액, **보장매도자**의 경우 신용사건 발생 시 지급하기로 한 명목금액이다.

※ **금융투자업 규정 제4-54조(위험평가액 산정방법)**

① 파생상품의 매매에 따른 위험평가액은 장내파생상품 또는 장외파생상품의 거래에 따른 명목계약금액으로 하며, 그 명목계약금액은 다음 각 호의 방법으로 정하되 승수효과(레버리지)가 있는 경우 이를 감안하여야 한다.

1. 선도거래 : 기초자산(자산의 가격이나 이를 기초로 하는 지수인 경우에는 지수를 말한다)의 가격에 거래량(계약수)과 승수를 곱하여 산정한다.
2. 옵션거래 : 다음 각 목을 명목계약금액으로 한다.
   가. 옵션매수 : 기초자산 가격에 계약수와 승수 및 델타(기초자산 가격이 1단위 변화하는 경우 옵션가격 변화)를 각각 곱한 금액('델타위험액')
   나. 옵션매도 : 델타위험액에 추가로 델타 변화에 따른 위험액('감마위험액')과 기초자산 변동성 변화에 따른 위험액('베가위험액')을 모두 합산한 금액
3. 스왑거래 : 다음 각 목을 명목계약금액으로 한다.
   가. 서로 다른 통화를 교환하는 거래(통화스왑) : 지급하기로 한 통화의 명목원금
   나. 고정금리와 변동금리를 교환하는 거래(금리스왑) : 고정금리를 지급하는 경우 만기까지 지급하기로 한 금전총액, 변동금리를 지급하는 경우 만기까지 지급할 것으로 예상되는 금전총액의 시가평가금액
   다. **준거자산의 신용사건 발생 여부에 따라 금전 등을 교환하는 거래(신용부도스왑) : 보장매수자의 경우 지급하기로 한 금전총액, 보장매도자의 경우 신용사건 발생 시 지급하기로 한 명목금액**

57 정답 ③

자기자본비용이 아닌 자기자본비용과 타인자본비용을 합계한 조달비용인 가중평균자본비용(Weighted Average Cost of Capital)으로 할인한다.

▶ **잉여현금흐름(FCF) = 세후영업이익 − 투하자본증가액**
잉여현금흐름모형에서는 미래잉여현금흐름을 추정하고 이를 **가중평균자본비용(WACC)**으로 할인하여, 기업전체의 가치를 먼저 구한다. 이렇게 구해지는 기업전체가치에서 부채가치(채권자 가치)를 차감하여 자본가치를 구한 다음, 이를 발행주식수로 나누어 적정 주당주식가치를 추정한다. 이 모형에서 가장 중요한 측정대상은 잉여현금흐름인데, 잉여현금흐름은 **본업활동에서 창출해 낸 (재무활동이 아닌 '영업활동'에서 창출해 낸)** 세후영업이익에서 신규투자액(투하자본증가액)을 차감한 현금흐름을 말한다.

58 정답 ④

증권시장 움직임의 근본원인을 알 수 있는 것은 '기본적 분석'이다. 기술적 분석은 시장의 변동에만 집착하기 때문에 시장변동의 근본원인은 파악할 수 없다.

※ **기술적 분석의 기본 가정**
(1) 증권의 시장가치는 수요와 공급에 의해서 결정된다.
(2) 시장의 사소한 변동을 고려하지 않는다면, 주가는 지속되는 추세에 따라 상당기간 동안 움직이는 경향이 있다.
(3) 추세의 변화는 수요와 공급의 변동에 의해 일어난다.
(4) 수요와 공급의 변동은 그 발생 이유와 상관없이 시장의 움직임을 나타내는 도표에 의하여 추적될 수 있으며, 도표에 나타나는 주가모형은 스스로 반복하는 경향이 있다.

※ **기술적 분석의 한계점**
(1) 과거 주가변동의 패턴이 장래에 그대로 반복되지 않는 경우가 많다.
(2) **내재가치를 무시하고** 시장의 변동에만 집착하기 때문에 시장의 변화요인을 정확히 분석할 수 없다.
(3) 과거 주가의 동일한 양상을 놓고 어느 시점이 주가변화의 시발점인가에 관한 해석이 각각 다를 수 있다.
(4) 주가변동이 주식의 수급이 아닌 다른 요인으로 발생된 경우에는 그 이유를 설명하기 어렵다.
(5) 차트해석이 분석하는 사람마다 달라질 수 있고, 단기, 중기, 장기 추세 등 추세의 기간구분이 어렵다.
(6) 기술적 분석은 이론적인 검증이 어렵다.

59 정답 ②

옳은 것은 2개(나, 라)이다.
가. '샤프비율'을 통한 성과분석 시 유의할 점이 있다. ① 반드시 평가기간이 동일하고 동일한 유형의 집합투자기구들 간에만 비교하여야 하며, ② 수익률구간(일간, 주간, 월간수익률)에 따라 상이한 평가결과를 도출할 수 있다. ③ 정규분포의 통계적인 속성에 따라 장기수익률을 측정하는 것이 바람직하며, ④ **초과수익률이 부(−)의 수익률일 경우에는 설명하기 어렵다.** (집합투자기구 A와 B의 초과수익률이 각각 −2%, −4%, 위험은 10%, 40%일 때, 집합투자기구 A와 B의 샤프지수는 각각 −0.2, −0.1로 나타나 수익률은 높고 위험은 낮은 집합투자기구 A의 성과가 더 나쁜 것으로 나타나 설명하기 어렵다.)
• 샤프비율 공식 : (포트폴리오 평균수익률 − 무위험 평균이자율)/포트폴리오 수익률의 표준편차
다. 젠센의 알파는 집합투자기구의 실제수익률이 시장균형을 가정한 경우의 기대수익률보다 얼마나 높은지, 즉 집합투자기구 수익률에서 균형하에서의 기대수익률을 **차감한 값을 나타낸다.**
• 젠센의 알파 공식 : 집합투자기구의 수익률 − 무위험수익률 − 베타 × (시장수익률 − 무위험수익률)
▶ 정보비율(information ratio)을 측정하는 이유
측정기간 중, 펀드 수익률과 벤치마크 수익률의 차이를 Tracking Error라고 하지만 이를 꼭 부정적으로 볼 것은 아니기 때문이다. 벤치마크 수익률보다 펀드 수익률이 높게 나타나는 Tracking Error는 오히려 칭찬할 만하다. 따라서 이 Tracking Error로 인하여 높은 수익이 나타난다면, **이는 펀드매니저의 능력에 기인한 것으로 본다(기출 지문).**

60 정답 ②

옳은 것은 2개(나, 다)이다. 벤치마크란 사전적인 의미로 기준 또는 잣대라는 뜻이다.
집합투자기구 운용자는 벤치마크를 기준으로 삼아 운용하면 집합투자기구의 수익과 위험은 벤치마크 수준에서 크게 벗어나지 않을 것이다. 집합투자기구의 벤치마크는 투자자로 하여금 해당 집합투자기구에 투자할지를 사전에 판단할 수 있는 투자지침(guideline) 역할을 한다. 벤치마크는 집합투자기구'별'로 정해진다. 이는 집합투자기구별로 주요 투자대상이나 운용전략이 다양하기 때문에 이들의 특성을 잘 나타내는 지표는 다를 수밖에 없으며, 특성이 다른 집합투자기구들을 동일한 기준에 의해 상호 비교하는 것은 적절하지 않기 때문이다.
'가'에서 벤치마크는 사전적으로 결정(specified in advance)되어야 하며, '라'에서 벤치마크는 집합투자기구별로 각각 정해진다.

※ **기준지표(Benchmark) 개요**
(1) 기준지표는 **사전적으로** 정해져야 하며, 사후적으로는 평가의 잣대가 된다.
(2) 기준지표(벤치마크)의 여섯 가지 속성 : 명확성, 투자가능성, 측정가능성, 적합성, 투자의견의 반영, **사전적인** 결정
(벤치마크의 종류에 대한 구체적 설명은 1회 59번 해설 참조)

08 정답 ③

각각의 집합투자기구는 자산총액으로 동일법인이 발행한 지분증권 총수의 10%를 초과하여 투자할 수 없다. 그리고 집합투자업자가 다수의 집합투자기구를 운용하는 경우에는 운용 중인 **모든 집합투자기구의 자산총액으로 동일법인이 발행한 지분증권총수의 20%를 초과하여 투자할 수 없다.** 이는 펀드자산으로 특정회사 지분증권을 과다취득할 경우 당해 회사를 지배할 수 있게 되는 점과 특정회사 지분증권 집중투자에 따른 리스크 증가 등의 문제를 방지하기 위한 것이다. 이 규제는 공모펀드에만 적용되므로 사모펀드에는 적용되지 않는다.

09 정답 ①

'10%, 신탁업자'이다.

※ **파생상품 운용에 대한 운용안정성 확보와 투자자 보호를 위한 장치**
(1) 파생상품매매에 따른 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과할 경우 : 위험지표 공시의무가 부과된다(위험지표 : 계약금액, 만기 시 손익구조, 시장상황에 따른 손익구조 변동, 최대손실예상금액).
(2) 장외파생상품에 따른 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과할 경우 : 장외파생상품은 위험도가 더 높으므로, (1)에 추가하여 장외파생상품의 위험관리방법을 별도로 신고하도록 하고 있다.

10 정답 ②

증권신고서 제출 자체가 정기공시 사항이므로 수시공시 사항을 기재할 수 없다.
집합투자업자는 법령에서 정하는 집합투자기구 수시공시 사항이 발생한 경우에는 이를 공시해야 한다. 그 방법으로는 ① 집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 판매회사 및 금융투자협회의 인터넷 홈페이지를 이용하여 공시하는 방법, ② 집합투자증권을 판매한 판매회사로 하여금 전자우편을 이용하여 투자자에게 알리는 방법, ③ 집합투자업자, 집합투자증권을 판매한 판매회사의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하는 방법이 있다. 집합투자업자의 수시공시는 3가지 모두의 방법으로 이행해야 한다**(3가지 중 1가지 방법을 선택하는 것이 아님).**

11 정답 ③

이해관계인은 모두 4명(가, 나, 다, 바)이다.
'라'에서 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권을 30% 이상 판매·위탁판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우 이해관계인이 된다.
'마'에서 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산의 30% 이상을 보관·관리하고 있는 신탁업자는 이해관계인이 된다.

※ **자본시장법 시행령 제84조(이해관계인의 범위)**
법 제84조 제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 이해관계인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 집합투자업자의 임직원과 그 배우자
2. 집합투자업자의 대주주와 그 배우자
3. 집합투자업자의 계열회사, 계열회사의 임직원과 그 배우자
4. 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권(「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 집합투자기구가 취득하는 집합투자증권은 제외한다)을 **100분의 30 이상** 판매·위탁판매한 **투자매매업자 또는 투자중개업자**
5. 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자재산의 **100분의 30** 이상을 보관·관리하고 있는 **신탁업자.** 이 경우 집합투자재산의 비율을 계산할 때 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 집합투자기구의 집합투자재산은 제외한다(단, 「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 집합투자기구는 제외).
6. 집합투자업자가 법인이사인 투자회사의 감독이사
([예외] 집합투자기구와의 이해상충 우려가 없는 거래로서 ① 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래, ② 증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장을 통한 거래, ③ 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래 등)

12 정답 ④

'투자대상의 결정이 적정한가'의 여부는 운용자의 고유권한이므로 신탁업자의 감시 대상이 아니다.

※ **자본시장법 제247조(운용행위감시 등)**
① 집합투자재산(투자회사재산을 제외한다)을 보관·관리하는 신탁업자는 그 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자의 운용지시 또는 운용행위가 법령, 집합투자규약 또는 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서를 포함한다) 등을 위반하는지 여부에 대하여 확인하고 위반사항이 있는 경우에는 그 집합투자업자에 대하여 그 운용지시 또는 운용행위의 철회·변경 또는 시정을 요구하여야 한다.
② 투자회사재산을 보관·관리하는 신탁업자는 그 투자회사재산을 운용하는 집합투자업자의 운용행위가 법령, 정관 또는 투자설명서 등을 위반하는지의 여부에 대하여 확인하고 위반이 있는 경우에는 **그 투자회사의 감독이사에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 투자회사의 감독이사는 그 투자회사재산을 운용하는 집합투자업자에 대하여 그 운용행위의 시정을 요구하여야 한다.**

③ 집합투자재산(투자회사재산을 제외한다)을 보관·관리하는 신탁업자 또는 투자회사의 감독이사는 해당 집합투자재산을 운용하는 집합투자업자가 제1항 또는 제2항에 따른 요구를 **3영업일 이내에 이행하지 아니하는 경우에는** 그 사실을 **금융위원회에 보고하여야 하며**, 공시하여야 한다. 다만, 투자회사의 감독이사가 금융위원회에 대한 보고 또는 공시에 관한 업무를 이행하지 아니한 경우에는 그 투자회사 재산을 보관·관리하는 신탁업자가 이를 이행하여야 한다.

④ 집합투자업자는 제1항 또는 제2항의 요구에 대하여 금융위원회에 이의를 신청할 수 있다. 이 경우 관련 당사자는 금융위원회의 결정에 따라야 한다.

⑤ 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자는 집합투자재산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

(1) 투자설명서가 법령, 집합투자규약(정관)에 부합하는지의 여부

(2) 자산운용보고서의 작성이 적정한지의 여부

(3) 장외파생상품 운용에 따른 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부

(4) 집합투자재산의 평가가 공정한지 여부

(5) 기준가격 산정이 적정한지 여부(기준가격 차이가 1,000분의 3 초과 시 시정요구)

(6) 운용지시 등 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행명세

(7) 폐쇄형펀드 집합투자증권을 추가발행 시 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없는지 여부

(8) 집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부

주의 펀드운용에 대한 신탁업자의 집합투자업자에 대한 견제역할 강화 목적으로 개정 법령에서 (8) 항목이 추가되었다. 따라서 신탁업자는 집합투자업자의 **집합투자재산 명세서**가 신탁업자의 **집합투자재산의 내역과 일치하는지** 여부를 반드시 확인하여야 한다.)

13 정답 ④

존속하는 투자신탁(투자회사)의 집합투자업자가 금융위에 합병보고를 한 때에 효력이 발생한다. 합병으로 소멸하는 투자신탁(투자회사)은 합병과 동시에 해지(해산)된 것으로 간주된다.

※ **합병절차** (← 펀드 합병 관련해서 다음 지문과 함께 출제되는 경우도 있으므로 꼭 암기)

(1) 합병계획서를 작성하여 합병하는 각 투자신탁(투자회사)의 수익자총회(주주총회)의 승인을 얻어야 한다.

(2) 합병대차대조표 등을 수익자총회일(주주총회) 2주 전부터 합병일 이후 6월이 경과하는 날까지 집합투자업자의 본점 및 판매회사의 영업소에 비치하는 방법으로 공시해야 한다.

(3) 합병한 경우 그 사실을 금융위에 보고하고, 합병 대상 투자신탁 수익증권(투자회사 주권)이 증권시장에 상장되어 있는 경우 지체 없이 거래소에 보고해야 한다.

직무윤리 및 투자자분쟁예방(15문항)

14 정답 ②

②는 '불공정영업행위의 금지(금소법 제20조)'조항에 해당하고, ①·③·④는 '부당권유행위 금지'조항이다. 이 중에서 ③은 '요청하지 않는 투자권유의 금지'조항이고 ④는 '재권유금지'조항이다. 단, ③의 경우 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위는 부당권유행위의 금지대상이지만 현재 시장의 거래실질을 감안하여 투자권유를 하기 전에 금융소비자에게 개인정보 취득경로, 권유하려는 금융상품의 종류 등을 금융소비자에게 미리 안내하고 해당 금융소비자가 투자권유를 받을 의사를 표시한 경우에는 초청을 받은 권유로 본다.

※ **불공정영업행위의 금지(금융소비자보호법 제20조)**

금융상품판매업자 등은 회사의 우월적 지위를 이용하여 금융소비자의 권익을 해치는 다음의 행위를 해서는 아니 된다.

(1) 대출성 상품, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융상품에 관한 계약체결과 관련하여 금융소비자의 의사에 반하여 다른 금융상품의 계약체결을 강요하는 행위(→ 소위 '꺾기'를 말함)

15 정답 ①

직무윤리는 투자 관련 직무에 종사하는 '일체의 자'를 그 적용대상으로 한다('일체의 자' : 가 ~ 라).

16 정답 ③

금융투자회사 표준내부통제기준 제50조에 따라 '이익이 상충되는 경우 우선순위를 정하는 방법' 3가지는 지문 ①, ②, ④이다(주주의 이익과 임직원의 이익 간에는 이익상충이 없다고 봄).

※ **이익상충을 준수하는 순서**

'고객의 이익(기존고객과 신규고객은 동일) > 회사의 이익 > 주주 또는 임직원의 이익'

② **현물이자율(Spot Rate)**은 가장 단순한 형태의 채권인 할인채(Discount Bond) 또는 무이표채(Zero Coupon Bond)의 만기수익률이다. 즉, 중간에 현금흐름이 없는 채권의 수익률을 말한다. 예를 들면, 3개월 만기 CD금리, 1년 만기 할인채 등의 금리가 바로 현물이자율이다. 현물이자율은 만기수익률이면서도 중간에 현금흐름이 없는 채권의 수익률이기 때문에 만기수익률(Yield to Maturity)과 구분하여 사용한다.

③ **내재이자율**은 현재의 채권금리에 내포되어 있는 미래의 일정기간에 대한 금리를 말한다. 내재이자율에는 채권거래 당사자의 미래에 대한 기대가 반영되어 있다고 볼 수 있다. 만기수익률이 현재 시점에서 적용되고 있는 만기까지의 이자율을 의미한다면, **내재이자율은 현재시점에서 요구되는** 미래기간에 대한 이자율을 말한다. 내재이자율이 미래시점에서 실제로 형성되는 미래의 채권수익률과 일치하지 않는 경우가 대부분인 이유는 시장 참가자들의 기대가 현실이 될 가능성이 크지 않기 때문이다.

④ 1년 만기의 할인율이 6%이고 2년 만기의 할인율이 6.5%일 경우 내재이자율은 (6.5% × 2년 − 6% × 1년)/(2년 − 1년) = 7%가 된다.

54 정답 ③

시장금리가 높을수록 듀레이션은 짧아(작아)진다.

▶ 듀레이션은 다른 조건이 일정하다는 가정하에 만기, 채권수익률, 표면금리, 이표 지급빈도에 의해 영향을 받는다. 즉, 듀레이션 = f(표면금리, 채권수익률, 만기)이다.

※ **듀레이션의 특징**

(1) 채권의 만기가 길수록 듀레이션이 큼

(2) 채권의 수익률이 높을수록 듀레이션은 작음

(3) 표면금리가 클수록 듀레이션은 작음

(4) 이표 지급빈도가 클수록 듀레이션은 작음

(5) 이표 지급이 없는 순수할인채와 이자 지급이 만기에 일괄적으로 지급되는 복리채의 듀레이션은 만기와 일치함

55 정답 ③

국채금리가 상승할 가능성이 높을 경우 국채선물을 매도한다. 국채선물은 가격으로 표시(채권가격 − 금리)되므로 금리가 오를수록 국채선물 가격은 낮아진다. 따라서 금리상승 시기는 국채선물을 매도하여 차익을 수익으로 취하여야 한다.

① 변동금리부채권(Floating Rate Note : FRN)은 채권이자금액이 시장금리와 연동되어 변동하는 채권이므로 시장금리가 상승할 경우에는 FRN 채권이자금리도 상승하므로 금리상승기에 FRN매입은 유리한 투자수단이다.

② 위험채권금리와 무위험채권금리의 차이를 신용스프레드라고 한다. 일반적으로 경기 침체기에 신용스프레드가 확대되는데, 신용스프레드가 확대된다는 것은 위험채권의 금리가 상대적으로 높아진다는 것을 의미하며, 이는 위험채권 투자에 따른 (채권가격의 하락) 위험이 더 커지므로 위험채권인 크레딧물(Credit Bond)을 매도하는 것이 필요하다.

④ 채권금리 상승에 따른 위험을 회피하기 위해 이자율스왑계약에서 고정금리 지급 + 변동금리 수취 포지션을 취하면 금리상승 위험을 헤지할 수 있다.

56 정답 ②

PER이 주가와 일정기간 동안의 (손익계산서상) 주당순이익과의 유량(Flow)관계이고, PBR(Price Book value Ratio)은 주가와 특정시점의 재무상태표상 순자산의 크기인 저량(Stock)관계를 나타낸다.

※ **EV/EBITDA**

(1) EV/EBITDA 비율은 기업전체가치(EV : Enterprise Value)를 EBITDA(Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)로 나눈 것이다.

• **EV/EBITDA = 기업가치/이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익**

(2) EV는 기업전체가치(주주가치 + 채권자가치)로서 보통주 주주, 우선 주주, 채권자의 시장가치를 합하여 계산한다. 구체적으로는 주식의 시가총액, 우선주 시장가치, **순차입금(부채의 시장가치 − 현금등가물)***을 합한 금액이다.

(3) EBITDA는 세전영업이익(EBIT) 수준에 **비현금성비용 항목인 감가상각비**를 합한 것이므로 결국 **세전기준 영업현금흐름**을 측정한 것이다.

따라서 EV/EBITDA 비율은 현금흐름의 크기를 감안할 경우 기업가치가 상대적으로 얼마나 높은지를 측정한 것이다.

* **순차입금**이란 재무상태표의 차입금에서 해당 기업이 가진 현금성자산(현금, 유가증권 등)을 차감한 것이다. 기업의 M.A 등에서 해당기업을 인수할 경우 부채도 인수해야 하지만 해당 기업이 당장 가진 현금성자산이 많다면 부채인수의 부담이 줄어든다(※ 이는 기업평가이론에서 필요한 지식이므로 추가설명은 생략함).

※ **정액적립식**

저축기간을 일정기간 이상으로 정하고(예 3년 이상, 5년 이상) 저축기간 동안 일정금액 또는 좌수를 정하여 매월 저축하는 방식을 말한다. 저축기간 중 저축재산의 일부인출이 가능하지만 신탁계약에서 정하는 바에 따라 환매수수료를 징구하며, 저축금을 완납하고 저축기간이 종료된 이후에 일부인출하는 경우에는 그러하지 아니하다. 저축자가 계속하여 **6개월 이상 저축금을 납입하지 않은 때** 저축자에게 **14일 이상으로 정한 기간을 부여하여** 저축금의 추가납입을 요구하고 그 기간 동안 저축자가 적절한 조치를 취하지 않는 경우 판매회사가 저축계약을 해지할 수 있다. 저축자가 약정한 만기일이 도래하였으나 미납입 저축금이 있는 경우에는 이를 납입완료한 다음 영업일을 만기지급일로 한다. (참고 6개월과 14일 숫자에 유의한다.)

48 정답 ④

재산세는 지방세이다. 지방세에는 '취득세, 등록면허세, 지방교육세, 주민세, 재산세, 자동차세, 담배소비세 등'이 있다. 국세는 내국세와 관세(關稅)로 나뉜다.

49 정답 ③

상속세의 과세대상인 상속재산은 일반적으로 환가성과 이전성이 있는 재산으로 상속의 대상이 되는 민법상의 상속재산·유증재산·사인증여재산·특별연고자분여재산을 뜻하지만, 상속세법은 **보험금·신탁재산 그리고 퇴직금을 상속재산에 포함**하고 있다.

피상속인이 거주자인 경우 상속세과세가액은 상속재산가액에 생전 증여재산가액과 생전 재산처분 및 부채부담액을 가산하고 법정공제액(공과금, 장례비, 채무)을 공제한 금액으로 한다.

▶ 법정공제액

- **공과금(피상속인이 납부의무가 있는 조세·공공요금·기타 공과금)**
- 장례비용(500만원을 기초로 하고, 1,000만원을 한도로 함)과 봉안시설 또는 자연장지의 사용에 소요된 500만원 이내의 금액을 합한 금액
- 채무(상속개시일 전 10년 이내에 피상속인이 상속인에게 진 증여채무와 상속개시일 전 5년 이내에 피상속인이 상속인이 아닌 자에게 진 증여채무를 제외함)

50 정답 ③

일부손익과세제외 규정은 직접투자와 간접투자의 과세형평을 고려한 규정이다. 직접투자하는 경우 상장주식 등의 매매평가손익은 집합투자기구에서도 과세제외된다. 그러나 **집합투자기구에서는 채권매매차익, 환차익, 장외파생상품의 매매차익 등이 모두 과세**되고 있어 과세형평이 완전히 실현되지는 못하고 있다.

일부손익과세제외 규정은 이익뿐 아니라 **손실도 과세제외**한다. 손실이 과세상 비용으로 공제되지 않으므로, 그 손실이 집합투자재산에서 발생한 이자, 배당, 그 외의 소득(환차익 등)을 초과하여 원금 대비 투자손실이 발생한 경우에도 발생한 이자 등에 과세가 이루어질 수 있다. 즉 펀드투자손실이 발생하더라도 과세가 발생할 수 있다.

51 정답 ④

통상 종합소득금액에 배당소득이 포함되는 경우 (이중과세방지를 위한) 배당소득세액공제를 받게 되는데, 투자신탁이익(펀드의 이익)은 법인세를 내지 않으므로 (이중과세방지를 위한) 배당소득세액공제대상 배당소득에 해당하지 아니하여 공제받을 수 없다.

52 정답 ①

펀드에서의 투자가 아닌 경우 채권매매차익, 환차익, 장외파생상품의 매매차익은 과세대상이 아니다. 그러나 펀드에서는 이들 모두 과세되므로 과세형평을 완전히 실현하는 것은 아니다.

③, ④ 재투자특약에 의한 재투자수입시기규정은 **투자자의 투자기간에 상응하는 집합투자기구로부터의 이익에 과세하는 것이 아니라** 투자시점부터 결산분배일 그리고 결산분배일 이후부터 환매일까지 **각각 끊어서 과세하는 것**이다. 이 경우 문제점은 결산분배일까지 과세소득이 발생하였으나 그 후 환매일까지 과세손실이 발생한 경우 당초 과세소득과 통산되지 아니하여 비용화할 수 없으므로 펀드투자자는 원금 대비 투자손실에도 과세될 수 있다. 이러한 불합리성을 개선하고자 2016년, 세법을 개정하여 주식·채권·파생상품 등 원본손실 가능성이 있는 투자자산의 매매차익을 **결산 시 과세하지 않고** 투자기간 동안 **전체 손익을 통산하여 환매 시 과세**할 수 있도록 하였다.

펀드운용 및 평가(8문항)

53 정답 ①

만기수익률(Yield to Maturity)은 우리가 일반적으로 사용하는 채권수익률, 할인율, 채권금리를 지칭하는 것이다. 채권의 현재가격과 미래 현금흐름을 일치시키도록 할인하는 **한 개의 수익률**로 미래의 현금흐름이 여러 개 있어도 할인율은 한 개란 뜻이며, 내부수익률법을 사용하여 현재가치와 미래 현금흐름을 일치시킬 때의 내부수익률(Internal Rate of Return)이다. 만기수익률은 **잔존만기 이전에 이자(Coupon) 지급으로 현금흐름이 발생하더라도** 이러한 현금흐름에 대한 할인율 적용에 있어서, 만기까지 단일수익률을 적용한다.

17 정답 ③

틀린 항목의 개수는 1개('나')이다. 청약철회권은 금융회사의 귀책사유(고의 또는 과실)가 없더라도 일반금융소비자가 행사할 수 있는 권리이다.

보충 일반금융소비자는 '보장성 상품/투자성 상품(금융투자자문 포함)/대출성 상품'에 대해 청약철회권을 행사할 수 있다. 즉 ㉠ **전문금융소비자는 청약철회권을 행사할 수 없으며**, ㉡ 일반금융소비자라 하더라도 예금성 상품에 대해서는 청약철회권을 행사할 수 없음을 의미한다.

※ **청약의 철회(금소법 제46조)**

(1) 일반금융소비자는 '보장성 상품·투자성 상품(금융투자자문 포함)·대출성 상품'에 대해 청약을 철회할 수 있다('서면등'으로 청약철회 의사를 **'발송'한 때** 효력이 발생한다).
- 청약철회권은 금융회사의 귀책사유(고의 또는 과실)가 없더라도 일반금융소비자가 행사할 수 있는 권리이다.

(2) '투자성 상품(금융투자자문 포함)'은 계약체결일로부터 7일, '대출성 상품'은 계약체결일로부터 14일까지 청약철회가 가능하다.

(3) 청약철회의 효력발생시기
- ㉠ 투자성 상품(금융투자자문 포함) : 청약철회의 의사표시를 위해 서면 등을 **발송한 때**
- ㉡ 대출성 상품 : 청약철회 의사표시를 서면 등으로 발송하고 이미 공급받은 금전·재화 등을 반환한 때

(4) 청약이 철회된 경우, 금융상품판매업자는 청약철회를 **접수한 날로부터** 3영업일 이내에 이미 받은 금전·재화 등을 반환하고, 반환이 늦어진 기간에 대해서는 지연이자를 가산하여 지급해야 한다.

(5) 청약이 철회된 경우, 금융상품판매업자는 일반금융소비자에 대해 청약철회에 따른 손해배상 또는 **위약금의 지급을 청구할 수 없다.**

18 정답 ③

틀린 항목은 '가, 라'이다.

가. 금융소비자보호법상 설명의무는 **일반투자자만을 대상**으로 한다.
'적합성 원칙 / 적정성 원칙 / 설명의무'는 일반투자자만을 대상으로, '부당한 투자권유금지(불초청권유금지, 재권유금지 등)'는 전문투자자에게도 적용된다.

라. 설명의무를 위반 시 **자본시장법상의 손해배상책임을 진다**(금융소비자가 해당 금융상품의 매수로 인해 발생한 손해에 대하여 자본시장법 시행령상으로 산정된 금액을 배상해야 함).

19 정답 ②

직무를 수행함에 있어서 필요한 **최소한의** 전문지식을 갖추어야 한다.

※ **금융투자회사 표준윤리준칙상 본인을 위한 의무(준·혁·품·독·사)**

법규**준**수 의무(①), 자기**혁**신 의무(②), **품**위유지 의무, 공정성 및 **독**립성 유지 의무(③), **사**적이익추구금지 의무(④)

20 정답 ①

'이사회 – 5년'이다. 이와 같은 규정이 있으므로 회사는 사전에 이사회 결의를 통해 자신의 기준에 적합한 금액을 결의하는 것이 좋다.

※ **재산상 이익의 제공 및 수령에 대한 내부통제절차의 강화**

(1) 공시의무 신설 : 수수금액이 10억원을 초과할 경우 즉시 공시

(2) 적정성평가 및 점검 : 평가 및 점검결과를 이사회에 보고, 내부통제기준에 반영

(3) 이사회 사전승인 : 이사회가 정한 한도를 초과하여 수수할 경우 사전에 이사회 결의를 거쳐야 함

(4) 기록 등의 의무 : 제공 및 수령 내역을 5년 이상 보관·관리해야 함

21 정답 ④

시장질서 교란행위 규제는 타인을 거래에 끌어들일 목적, 시세를 고정할 목적 등 **목적성이 입증되지 않아도 제재대상이 되므로**, ETF의 유동성 지원업무와 같이 정상적인 업무수행 중이라도 해당 업무의 수행과정에서 시세에 큰 변동을 가져와 시장질서를 교란할 여지가 없는지 사전에 확인을 해야 한다.

※ **시장질서 교란행위 규제(2015.7.1.~)**

기존의 불공정행위 규제	현행 시장질서 교란행위 규제
불공정거래행위의 '목적성'이 입증되어야 처벌이 가능 → 시장에 영향을 주는 불공정거래행위임에도 불구하고 규제대상에서 제외되는 경우가 발생	'목적성'이 없어도 처벌할 수 있도록 규제의 구성요건을 포괄적으로 정의함 → 시장에 불공정한 영향을 주는 모든 사안에 대해 제재가 가능하게 됨
'내부자, 준내부자, 1차 정보수령자'가 제재의 대상이 됨	'내부자, 준내부자, 1차 정보수령자'까지만 미공개중요정보 이용행위(불공정거래행위)금지 대상자로서 형사처벌, 손해배상책임, 과징금 등의 부과대상이지만 2차 ~ N차의 정보수령자는 시장질서 교란행위 금지 대상자로서, 과징금 부과 대상자이다.

22

정답 ④

'적합성원칙, 적정성원칙, 설명의무' 그리고 '청약철회권'은 일반금융소비자만을 대상으로 적용되지만, 부당권유행위 금지, 불공정영업행위의 금지, 위법계약해지권, 자료열람요구권 등은 공통사항이므로 전문금융소비자에게도 적용된다.

23

정답 ③

㈜한국증권금융은 분쟁조정기구가 아니다. 따라서 나머지 3개가 분쟁조정기구에 해당한다.

금융감독원에는 소비자보호처 금융민원총괄국, 금융투자협회는 자율규제본부 소비자보호부, 한국거래소는 시장감시위원회가 있다.

수험상 힌트 특히 이 시험을 주관하는 금융투자협회의 분쟁조정제도가 자주 출제된다. 금융감독원의 금융분쟁조정위원회와 다르므로 차이를 익혀야 한다. 3회 25번 문항의 해설과 비교해서 내용을 구분하고 이해하여야 한다.)

※ **'금융투자협회'의 분쟁조정과정**

1) **분쟁조정위원회 회부**

당사자 간에 합의가 성립하지 않은 경우 협회는 조정신청서 접수일로부터 **30일 이내**에 분쟁조정위원회에 사건을 회부하며, 위원회는 회부된 날로부터 **30일 이내**에 심의하여 조정 또는 각하 결정함을 원칙으로 하나 부득이한 경우 15일 이내에서 기한을 연장할 수 있다.

2) **조정의 성립**

당사자가 조정결정수락서에 기명날인한 후 이를 조정결정의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 협회에 제출함으로써 성립하며 **민법상 화해계약**의 효력을 갖게 된다. 회원인 당사자는 조정이 성립한 날로부터 20일 이내에 조정에 따른 후속조치를 취하고 그 처리결과를 지체 없이 협회에 제출하여야 한다.

3) **재조정 신청**

분쟁조정신청의 당사자는 조정의 결과에 중대한 영향을 미치는 새로운 사실이 나타난 경우(결정의 기초가 되는 자료나 증언이 위조 또는 변조되거나, 법령 또는 판결이 변경되는 등 조정의 결과에 중대한 영향을 미치는 새로운 사실이 나타나는 경우 등) 조정결정 또는 각하결정을 통지받은 날로부터 30일 이내에 재조정 신청이 가능하다.

24

정답 ④

모두 다 해당한다.

정보주체는 **완전히 자동화된 시스템(AI등 인공지능 기술을 적용한 시스템을 포함한다)**으로 개인정보를 처리하여 이루어지는 결정("자동화된 결정"이라 한다)이 자신의 권리 또는 의무에 중대한 영향을 미치는 경우에는 해당 개인정보처리자에 대하여 **해당 결정을 거부할 수 있는 권리를 가진다. 개인정보처리자는 '자동화'된 결정의 기준과 절차, 개인정보가 처리되는 방식 등을 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.**

※ **개인정보보호법 제4조(정보주체의 권리)**

정보주체는 자신의 개인정보 처리와 관련하여 다음 각 호의 권리를 가진다.

1. 개인정보의 처리에 관한 정보를 제공받을 권리
2. 개인정보의 처리에 관한 동의 여부, 동의 범위 등을 선택하고 결정할 권리
3. 개인정보의 처리 여부를 확인하고 개인정보에 대한 열람(사본의 발급을 포함한다) 및 전송을 요구할 권리
4. 개인정보의 처리 정지, 정정·삭제 및 파기를 요구할 권리
5. 개인정보의 처리로 인하여 발생한 피해를 신속하고 공정한 절차에 따라 구제받을 권리
6. **완전히 자동화된** 개인정보 처리에 따른 결정을 거부하거나 그에 대한 설명 등을 요구할 권리

25

정답 ①

분쟁의 양 당사자는 제외된다.

※ **금소법 제36조(분쟁의 조정)**

① 조정대상기관, 금융소비자 및 그 밖의 이해관계인은 금융과 관련하여 분쟁이 있을 때에는 금융감독원장에게 분쟁조정을 신청할 수 있다.

② 금융감독원장은 제1항에 따른 분쟁조정 신청을 받았을 때에는 관계 당사자에게 그 내용을 통지하고 **합의를 권고할 수 있다.** 다만, 분쟁조정의 신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 합의를 권고하지 아니하거나 제4항에 따른 **조정위원회에의 회부를 하지 아니할 수 있다.**

1. 신청한 내용이 분쟁조정대상으로서 적합하지 아니하다고 금융감독원장이 인정하는 경우
2. 신청한 내용이 관련 법령 또는 객관적인 증명자료 등에 따라 합의권고절차 또는 조정절차를 진행할 실익이 없는 경우

③ 금융감독원장은 제2항 각 호 외의 부분 단서에 따라 합의권고를 하지 아니하거나 조정위원회에 회부하지 아니할 때에는 **그 사실을 관계 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.**

④ 금융감독원장은 분쟁조정 신청을 받은 날부터 **30일 이내**에 제2항 각 호 외의 부분 본문에 따른 **합의가 이루어지지 아니할 때에는 지체 없이 조정위원회에 회부하여야 한다.**

⑤ 조정위원회는 제4항에 따라 조정을 회부받았을 때에는 이를 심의하여 **조정안을 60일 이내에 작성하여야 한다.**

⑥ 금융감독원장은 조정위원회가 조정안을 작성하였을 때에는 신청인과 **관계 당사자에게 제시하고 수락을 권고할 수 있다.**

⑦ 신청인과 관계 당사자가 제6항에 따라 조정안을 제시받은 날부터 **20일 이내에 조정안을 수락하지 아니한 경우에는 조정안을 수락하지 아니한 것으로 본다.**

44

정답 ③

'다'와 '라'만 옳다.

※ **패시브 운용전략 펀드 VS 액티브 운용전략 펀드**

(1) 패시브 운용전략 펀드란 곧 **시스템 펀드로 표현**될 수 있는데 이는 펀드 운용에 있어 체계적인 거래기법을 이용하여 운용되는 펀드를 가리키는 일반적인 용어이다. 통상 패시브 펀드는 펀드매니저의 의견에 따른 뇌동매매를 배제하기 위하여 통계적인 분석들을 이용하고 있다. 따라서 일정범위 안에서 사전적으로 기대수익 및 리스크가 알려지게 되고 이러한 지표들은 투자자의 투자의사결정에 중요한 기준이 된다. **패시브 펀드는 일반적으로 인덱스형, 포트폴리오 보험형, 차익거래형, 롱숏형, 시스템트레이딩형 등을 예로 들 수 있다.** 패시브 펀드를 대표하는 것은 인덱스 펀드이다.

(2) 액티브 운용전략 펀드는 크게 둘로 나눌 수 있는데 Bottom-up Approach와 Top-down Approach이다. 주식 운용에 있어서 Bottom-up Approach는 투자의사 결정, 즉 자산 간, 섹터 간 투자의사 결정을 함에 있어 투자대상 주식의 성과에 영향을 미칠 수 있는 거시 경제 및 금융 변수에 대한 **예측을 하지 아니하고** 투자대상 종목의 **저평가 여부만을 투자의 기준으로 판단**하는 것이다. 반면 주식운용에 있어서 Top-down Approach는 저평가된 우수종목의 발굴 및 투자도 중요하나 펀드 수익에 미치는 영향은 개별 종목의 성과보다 **주식 및 채권 간 투자비율 또는 주식에 있어서도 업종 간 투자비율이 더 크다는 전제하에서 출발**한다. 따라서 이러한 운용전략을 구사하는 펀드매니저는 **경제 및 금융 동향의 변화에 따라 자산 간 업종 간 투자비율을 탄력적으로 조절**하게 된다.

펀드영업실무(8문항)

45

정답 ①

일반금융소비자에게 방문, 전화 등 실시간 대화의 방법으로 고난도금융투자상품, 고난도투자일임계약, 고난도금전신탁계약, 사모펀드, 장내파생상품, 장외파생상품을 권유할 수 없다. 다만, 이 중에서 전문금융소비자에게는 방문, 전화 등 실시간 대화의 방법으로 장외파생상품을 투자권유할 수 없다.

• ②와 관련하여, 임직원등은 일반투자자에게 "계열회사 또는 계열회사에 준하는 회사"인 집합투자업자가 운용하는 펀드를 투자권유하는 경우 다음의 사항을 모두 준수하여야 한다.

(1) 그 집합투자업자가 회사와 계열회사 등에 해당한다는 사실을 고지하여야 한다.

(2) 계열회사 등이 아닌 집합투자업자가 운용하는 유사한 펀드를 함께 투자권유하여야 한다.

• ④와 관련하여, 임직원등은 (1)의 투자자에게 (2)의 금융투자상품을 판매하고자 하는 경우 투자자의 올바른 투자판단을 유도하기 위하여 추천사유 및 유의사항 등을 기재한 적합성 보고서를 계약체결 이전에 투자자에게 교부하여야 한다.

(1) 교부대상자 : 신규투자자, 고령투자자 및 초고령투자자

(2) 대상상품 : ELS, ELF, ELT, DLS, DLF, DLT (주의 ELD, ETF는 대상이 아님에 유의)

46

정답 ②

소규모 투자신탁을 해지함에 있어서 그 상환금으로 판매회사에서 안내받은 수익증권을 매수하는 경우 **환매수수료를 면제하지만 판매보수는 여전히 소유한 펀드자금에서 부담**한다.

① 저축자가 펀드를 계속 보유하되 해당연도의 펀드수익을 미리 정산하고자 환매 후 펀드 관련 세금을 공제한 금액으로 다시 동일한 펀드를 재매입한다. 이렇게 세금을 미리 정산하는 이유는 펀드 누적수익이 매년 증가할 경우 미리 세금정산(세금을 분산하여 납부하는 형태임)을 하면 누진세에서 유리할 수 있기 때문이다. 이 경우 여전히 투자자는 동일하므로 재매입한 수익증권의 환매수수료 계산시작일은 당초의(세금정산 목적의 환매하기 전) 수익증권 매입일로 한다.

④ 저축자A가 저축자B에게 펀드 자체가 양도되는 경우이다. 저축자A의 세금을 정산(상속세, 증여세 등)한 나머지 금액으로 동일한 펀드를 저축자B가 매입하는 형태이다(부모가 자식에게 펀드를 증여하거나 상속할 경우도 이에 해당한다). 저축자가 변경되었지만 동일한 펀드이므로 저축자B가 재매입한 수익증권의 환매수수료 계산시작일은 당초의 수익증권의 (저축자A가 매입한) 매입일이다.

47

정답 ②

'목표식'에 대한 설명이다.

저축목표금액을 정하여 일정기간 이상 수시로 저축하는 방식을 말한다. 목표식의 만기는 저축금액이 저축목표금액에 도달하고 저축기간이 종료된 때이므로 저축자가 약정한 만기일이 도래하였으나 저축목표금액에 미달된 경우에는 저축기간이 연장된다. 입금누계액이 저축목표금액에 도달한 경우에는 추가입금을 할 수 없고, 저축기간 중 저축재산의 일부인출이 가능하지만 신탁계약에서 정하는 바에 따라 환매수수료를 징구하며, 저축목표금액을 완납하고 저축기간이 종료된 이후에는 그러하지 아니하다. 목표식은 저축기간의 종료 시 환매수수료를 면제하는 적립식의 장점과 저축금액 및 납입횟수에 제한 없이 수시로 입금이 가능한 임의식의 장점을 혼합한 저축방식이다.

※ **실물형부동산펀드**

(1) 매매형부동산펀드 : 펀드재산의 50%를 초과하여 부동산을 취득한 다음에 단순히 매각하는 부동산펀드

(2) 임대형부동산펀드 : 펀드재산의 50%를 초과하여 부동산을 취득한 다음에 임차인에게 임대한 후 매각하는 부동산펀드

(3) 개량형부동산펀드 : 펀드재산의 50%를 초과하여 부동산을 취득한 다음에 해당 부동산의 가치를 증대시키기 위해 개량한 후에 단순매각하거나 또는 임대 후 매각하는 부동산펀드

(4) 경공매형부동산펀드 : 펀드재산의 50%를 초과하여 부동산 중에서 경매부동산 또는 공매부동산을 취득한 다음에 단순매각하거나 또는 임대 후 매각하는 부동산펀드

(5) 개발형부동산펀드 : 펀드재산의 50%를 초과하여 부동산을 취득한 다음에 개발사업을 통해 분양 또는 매각하거나, 임대 후 매각하는 부동산펀드

41 정답 ③

부동산펀드는 운용특례로서 차입이 가능하지만 특별자산펀드는 이러한 운용특례가 없다.

※ **특별자산펀드**

특별자산펀드를 금융위원회에 등록하는 경우에는 금융위원회에 등록신청서를 제출하여야 하고, 해당 등록신청서에는 필요한 서류를 첨부하여야 한다. 이때 특별자산펀드는 특별자산의 **평가방법**을 기재한 서류를 별도 첨부하여야 한다.

한편, 집합투자업자는 특별자산펀드에서 투자하는 특별자산을 **시가에 따라 평가**하되, **평가일 현재 신뢰할만한 시가가 없는 경우에는 공정가액으로 평가**하여야 한다. 특별자산펀드는 원칙적으로 '환매금지형펀드'로 설정·설립하도록 의무화하고 있다. 이 경우 신탁계약 또는 정관에 투자자의 환금성 보장 등을 위한 별도의 방법을 정하지 아니한 경우에는 집합투자증권을 최초로 발행한 날부터 **90일 이내**에 그 집합투자증권을 증권시장에 상장하여야 한다.

42 정답 ④

'개발신탁'이란 신탁재산인 토지 등의 부동산에 신탁회사가 자금을 투입하여 개발사업을 시행한 후 이를 분양하거나 임대운용하여 그 수익을 수익자에게 교부하는 상품이다. 이를 '토지신탁'이라고도 한다.

구 분	내 용
담보신탁	부동산을 신탁회사에 신탁한 후 신탁회사가 발행한 수익권증서를 담보로 하여 위탁자가 금융기관으로부터 자금을 차입하는 상품이다.
개발신탁 (토지신탁)	신탁재산인 토지 등의 부동산에 신탁회사가 자금을 투입하여 개발사업을 시행한 후 이를 분양하거나 임대운용하여 그 수익을 수익자에게 교부하는 상품으로서 토지신탁이라고도 한다.
관리신탁	부동산의 소유권관리, 건물수선·유지, 임대차관리 등의 제반 부동산의 관리업무를 신탁회사가 수행하는 상품이다. 부동산의 관리방법 및 주체에 따라 갑종신탁과 을종신탁으로 구분된다.
관리형 개발신탁	개발신탁처럼 신탁회사가 사업의 시행자가 되어서 개발사업을 진행하지만, 자금조달과 실질적인 사업진행은 위탁자가 책임지는 상품으로, 사업실패 시 신탁회사의 위험부담을 경감하면서 위탁자의 도산 시에도 계속 사업을 진행할 수 있는 장점이 있다.
분양관리신탁	상가 등 건축물을 선분양할 때 피분양자를 보호하기 위하여 신탁회사에게 사업부지의 신탁과 분양에 따른 자금관리업무를 대리시키는 상품이다.
처분신탁	처분방법이나 절차가 까다로운 부동산에 대한 처분업무 및 처분완료시까지의 관리업무를 신탁회사가 수행하는 상품이다.

43 정답 ④

연금소득금액(국민연금 등을 제외한 사적연금)이 연간 1,500만원(가입기간 중 혜택받은 세액공제금액 + 가입기간 중 발생한 신탁이익만 해당함)을 초과하는 경우에는 분리과세와 종합과세 방식 중 수령자가 유리한 방식을 선택할 수 있다.

※ **연금신탁의 중도 해지**

(1) 연금개시 전 해지(부득이한 사유로 인한 해지 포함) 시 : 기타소득세 부과

(2) 연금수령 중 해지(부득이한 사유로 인한 해지 포함) 시 : 연금수령한도 내는 연금소득세(5.5%~3.3%), 연금수령한도 외는 기타소득세(16.5%) 부과

▶ 여기서 '부득이한 사유'란 천재지변, 가입자의 사망 또는 해외이주, 가입자 또는 그 부양가족의 질병·부상에 따라 **3개월 이상의 요양이 필요한 경우**, 가입자의 파산선고 또는 개인회생절차개시의 결정을 받은 경우, (연금계좌취급) 금융기관의 영업정지 등

※ **분쟁조정제도의 장단점**

장 점	단 점
• 소송수행보다는 시간과 비용이 절감, 합리적인 분쟁처리 가능 • 복잡한 금융분쟁에 대해 전문가의 도움을 받을 수 있음 • 개인이 확인하기 어려운 분쟁관련 회사의 자료를 간접적으로 확인 가능	• 양 당사자가 합의를 도출하지 않으면 분쟁처리가 지연될 수 있음 • 판단기관에 따라 결과의 차이가 있을 수 있음(조정안은 보편타당한 결과를 지향하는데, 어느 당사자에게 소송결과보다 좋다는 보장이 없음)

26 정답 ①

일임매매와는 거리가 멀다. '선물환의 거래경험이 없는'은 적합성원칙 위배, '충분히 설명하지 않았고'는 설명의무 위반에 해당한다. 그리고 '그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 경우'로서 부당권유금지 위반에 해당한다.

※ **금융투자상품 관련 분쟁의 유형** : 임의매매, 일임매매, 부당권유, 펀드 불완전판매, 주문 관련 분쟁, 기타 분쟁(전산장애 등)

27 정답 ③

금융기관 직원의 전문성을 활용할 수 있는 제도는 '의심거래보고제도(STR)'이다.

※ **의심거래보고제도 vs 고액현금거래보고제도**

의심거래보고제도(STR)	고액현금거래보고제도(CTR)
(+) 금융기관 직원의 전문성 활용이 가능하다. (+) 정확도가 높고 활용도가 크다.	(+) 자금세탁행위의 예방효과가 있다. (+) 분석자료의 참고로 활용할 수 있다.
(-) 금융기관 의존도가 높다. (-) 참고유형 제시 등의 어려움이 있다.	(-) 정확도가 낮은 편이다. (-) 금융회사의 추가비용이 발생한다.

28 정답 ②

고객정보확인(CDD) → 실제소유자 확인 → 요주의리스트 확인 → 고객위험평가 → 추가정보수집(EDD)의 순서이다.

1. 고객정보확인 : 실지명의, 주소, 연락처 등 기본정보 수집
2. 실제소유자 확인 : 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람을 칭함. 고객이 법인인 경우는 25% 이상 최대주주 → 최대지분소유자 → 대표자 순으로 최소 2단계 이상 확인하여야 함
3. 요주의리스트(Watch List) 확인 : 금융위 지정 금융거래제한 대상자, UN지정 테러리스트 등 확인
4. 고객위험평가 : 고객특성, 거래상품 및 서비스 등 위험평가요인에 기반하여 평가

- 저위험·중위험은 3년마다 재평가, 고위험고객은 1년마다 재평가

5. 추가정보수집 : 고위험군이거나 의심스러운 고객의 경우 '금융거래목적 + 자금거래원천'을 파악함

펀드 구성·이해(16문항)

29 정답 ③

'가, 나, 라'는 증권신고서 제출의무가 면제된다.

※ **증권신고서 제출의무 면제대상**

(1) 국공채(국채 / 지방채 / 특수채), 정부나 지자체가 원리금 지급을 보증한 채무증권

(2) 모집 또는 매출하는 증권의 총액이 10억원 미만인 경우

(3) 모(母)투자신탁

- 모투자신탁은 모집대상이 아니므로 증권신고서 제출의무가 없다(모집대상은 자투자신탁).

(4) 사모투자신탁

30 정답 ③

①, ②를 제외한 집합투자기구는 모두 15일이다(또는 '개방형은 환매금지형이 아니므로 15일이다'라고 이해할 수 있음).

31 정답 ③

'20일, 2주'이다. 그리고 등록신청서의 흠결 보완을 위해 소요되는 기간은 등록여부를 결정하는 20일의 기간에 포함시키지 않는다.

32 정답 ③

틀린 항목은 '나, 라'이다.

나. 예비투자설명서는 '수리된 후 효력발생 전'에 사용이 가능하다. 그리고 간이투자설명서는 효력발생 전, 후 모두 사용이 가능하다.

라. 1년에 1회 이상 업데이트를 해야 한다.

33 정답 ②

②는 법정해지사항이다.

34 정답 ③

외화MMF의 운용대상자산으로서 표시통화는 OECD 가입국 및 중국통화에 한하되, 각 MMF별 단일통화이어야 한다. 편입자산 및 신용등급은 원화MMF 요건과 같으며, 신규MMF 설정요건은 원화MMF 설정요건보다 완화되어 있다(개인 : 1,500억원, 법인 : 2,500억원 이상).

35 정답 ③

③은 반대로 설명되었다.

※ **모자형집합투자기구 vs Fund of Funds(재간접투자기구)**

(1) 모자형집합투자기구는 집합투자업자의 운용의 효율성을 위하여 도입된 제도인 반면, Fund of Funds는 운용회사의 운용능력의 아웃소싱을 위해 도입된 제도이다.

(2) 모자형집합투자기구는 하위 투자기구에 투자자가 투자하는 반면 Fund of Funds는 그 투자기구 자체에 투자자가 투자하게 된다.

36 정답 ①

4개 모두 옳다.

1. 모자형집합투자기구는 동일한 집합투자업자의 투자기구를 상하구조로 나누어 하위투자기구(子투자기구)의 집합투자증권을 투자자에게 매각하고, 매각된 자금으로 조성된 투자기구의 재산을 상위 투자기구에 투자하는 구조를 말한다. 이 경우 실제 증권에 대한 투자는 상위 투자기구(母투자기구)에서 발생한다. 따라서 투자기구를 운용하는 집합투자업자 입장에서는 모자형집합투자기구가 되어 있지 않았을 경우에 운용하였어야 할 다수의 투자기구(하위 투자기구 + 상위 투자기구) 대신 하나의 투자기구(상위 투자기구)만을 운용할 수 있게 되어 운용의 집중도를 올릴 수 있다는 장점이 있다.
2. 기존 집합투자기구를 모자형집합투자기구로 변경하는 것이 가능하다. 다만 둘 이상의 집합투자기구의 자산을 합하여 하나의 모집합투자기구에 이전하거나 하나의 집합투자기구의 자산을 분리하여 둘 이상의 모집합투자기구로 이전하는 것은 불가하다. (단, 사모집합투자기구가 아닌 집합투자기구로서 원본액이 50억원 미만일 경우에는 금융위원회가 고시하는 기준에 따라 **이전 가능하다.**)

37 정답 ①

모두 옳은 내용이다. '가 ~ 마'의 운용특례는 ETF가 매입하는 증권은 지수편입 차원 목적에 국한되므로 일반적 규제의 예외가 적용된다고 볼 수 있으며, '바'의 경우는 '상장형(Exchanged Traded)'의 목적에 따라 30일 내에 상장의무를 부과하는 것이다.

38 정답 ④

④는 가치주펀드의 전략이다. 성장주펀드는 미래성장에 대한 기대감으로 현재 기업가치보다 높게 형성된 주식에 투자한다.

※ **펀드의 일반적 분류 중 '증권형 vs 파생형'의 위험**

구 분		내 용
증권형	시장위험	• 주식의 시장위험이 채권보다 크다(주식의 변동성이 더 크므로). • 섹터나 개별주식에 투자하는 펀드가 시장에 투자하는 펀드보다 시장위험이 더 크다.
	유동성위험	• 채권의 유동성이 주식에 비해 현저히 떨어진다. • 대형주가 중소형주보다 유동성이 풍부하지만 대주주지분율이 높을 경우 유동성이 부족할 수 있다.
파생형	시장위험	파생상품의 가격변동 위험을 말함
	레버리지위험	장내파생상품에 국한되는 위험
	거래상대방위험	장외파생상품에 국한되는 위험

▶ 전략별 증권형펀드의 종류

- 가치주펀드 : 성장성이 낮지만 내재가치 대비 저평가된 기업에 투자하는 전략
- 성장주펀드 : 내재가치보다 높게 거래되지만 미래 성장성에 투자하는 전략
- 배당주펀드 : 배당수익률이 높은 종목에 집중 투자하는 전략

39 정답 ①

인핸스드 인덱스펀드는 패시브펀드와 액티브펀드를 혼합한 것이나 위험을 제한적으로 수용하기 때문에 패시브펀드에 더 가깝다.

※ **인핸스드 인덱스펀드의 2가지 전략(알파추구전략, 차익거래전략)의 특징**

(1) 알파추구전략 : 포트폴리오를 잘 구성하여 추적대상지수보다 높은 수익률을 추구할 수 있지만, 실패할 경우 마찬가지로 지수보다 낮은 수익률을 실현할 수도 있다.

(2) 차익거래전략 : KOSPI200을 추종하는 펀드는 차익거래가 용이하여 '인덱스 + α'를 추구할 수 있으므로 인핸스드 인덱스펀드라고 할 수 있다.

40 정답 ④

파생결합증권은 발행주체가 증권사(ELS, ELW)이므로, 매수자인 투자자의 입장(발행사가 매도자의 입장)에서는 **원본초과손실이 발생하지 않는다.** 따라서 자본시장법상 포괄적 정의에서, 파생결합증권은 증권으로 분류된다.

- 자본시장법상 증권의 포괄적 정의 : 원본손실이 가능하되 원본초과손실은 없는 것

펀드를 해지(Spot Fund)하거나 또는 보다 안전성 높은 자산으로 투자대상자산을 변경하도록 하고 있다. 목표달성형펀드도 전환형펀드와 유사한 투자성과를 실현할 수 있으므로 두 개의 펀드를 유사한 펀드로 이해하고 있으나 두 개의 펀드는 **엄밀히 다른 유형의 펀드라고 인식**되어야 한다.

35 정답 ④

ETF의 상장이 폐지되는 경우 **상장폐지일로부터 10일 이내에 펀드를 해지**하여야 하며, **해지일로부터 7일 이내에 금융위에 보고**하여야 한다.

※ **자본시장법 시행령 제250조(상장지수집합투자기구의 상장 및 상장폐지 등)**

① 상장지수집합투자증권의 상장 및 상장폐지는 증권상장규정에서 정하는 바에 따른다.

③ 상장지수투자신탁의 집합투자업자와 상장지수투자회사는 상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 **상장이 폐지된 경우에는 상장폐지일부터 10일 이내에 상장지수집합투자기구를 해지하거나 해산**하여야 한다.

④ 집합투자업자는 제3항에 따라 상장지수집합투자기구가 해지 또는 해산된 경우에는 **그 해지일이나 해산일부터 7일 이내에 금융위원회에 이를 보고**하여야 한다.

36 정답 ④

전환형펀드에 대한 설명이다. 전환형집합투자기구란 다양한 자산과 투자전략을 가진 투자기구를 묶어 하나의 투자기구 세트를 만들고 투자자는 그 투자기구 세트 내에 속하는 다양한 투자기구 간에 교체투자를 가능하게 해 주는 투자기구이다.

전환형집합투자기구는 다음의 요건을 충족하여야 한다.

① 복수의 집합투자기구 간에 공통으로 적용되는 집합투자규약이 있어야 한다.

② 집합투자규약에 성격이 다른 집합투자기구 간의 전환이 금지되어 있어야 한다(예를 들어 투자신탁은 투자회사로 전환이 금지된다).

37 정답 ①

모집식 펀드에 대한 설명이다.

② 매출식 펀드는 판매회사의 보유현금으로 자금을 납입하여 펀드를 설정한 후 설정된 펀드의 수익증권을 보유하고 있던 판매회사가 고객의 수익증권 매입청구에 대응하여 보유 중인 수익증권을 매각하는 펀드이다.

③ 개방형 펀드는 수익자가 투자신탁 계약 도중에 보유 수익증권의 환매를 요구할 수 있는 펀드이다.

④ 추가형 펀드는 최초로 펀드를 설정한 후 투자자의 수요에 따라 신탁원본을 증액하여 수익증권을 추가로 발행할 수 있는 형태로서 일반적으로 신탁계약기간(만기)이 정해져 있지 않다. 이 추가형 펀드에 대응되는 것이 단위형 펀드이다. 장외파생상품펀드는 단위형으로 하는 것이 보통이며, 부동산펀드의 경우도 단위형이 일반적이다.

38 정답 ④

두 종목의 상관관계가 낮을수록 쿠폰이 높다. 두 종목의 상관관계가 낮은 경우에는 기초자산 하나가 상환조건을 만족하더라도 다른 하나가 만족하지 못할 가능성이 크다. 상관관계가 높은 경우는 두 기초자산이 동시에 상승하거나 하락할 가능성이 크므로 상관관계가 낮은 경우보다 상환 가능성이 높다.

① 원금비보존형 구조에서 쿠폰에 가장 영향을 많이 주는 요인은 기초자산의 변동성이므로 변동성이 크면 쿠폰이 상승한다.

② 상환조건은 낮을수록 쿠폰이 낮아진다. 상환조건, 즉 행사가격이 낮으면 상환가능성이 상승하여 투자자에게 유리하므로 낮은 쿠폰을 제시한다.

③ 원금손실 가능성과 연계되는 KI(Knock In)의 경우 KI 수준이 낮을수록 투자자에게는 안정성이 높고 손실위험이 감소한다. 따라서 KI이 낮은 구조는 쿠폰이 낮다. 상기 구조에 KO조건이 있는 경우에는(즉 제시수익률을 확정하는 경우에는) KO이 낮을수록 쿠폰이 낮다. 즉, KO조건을 만족시키면 구조화상품은 상환수익률이 확정된다.

39 정답 ②

파생결합증권을 발행한 발행사는 **사전에 제시한** 수익구조에 따라 지급 의무를 부담한다.

※ **파생결합증권의 수익구조** : 파생상품펀드의 투자자가 가장 중요하게 파악해야 하는 부분임

(1) 원금보존 구조인가?

(2) 최대 수익과 예상되는 평균수익은 얼마인가?

(3) 최대 손실 및 손실이 발생할 가능성은 얼마인가?

40 정답 ②

대출형부동산펀드란 주로 아파트, 상가, 오피스텔 등을 신축하는 것과 같은 부동산개발사업을 영위하고자 하는 시행사에 대해 해당 부동산개발사업에 소요되는 자금을 **대출형태로 빌려주고 (즉 부동산 실물을 매입하는 것이 아님)**, 시행사로부터 사전에 약정한 대출이자를 지급받고 대출원금을 상환받아 이를 재원으로 하여 부동산펀드의 투자자에게 이익분배금 및 상환금 등을 지급하는 형태의 부동산펀드이므로 실물에 투자하는 실물형부동산펀드와는 구분된다.

▶ 펀드의 수익자총회에 투자자들이 참석을 하지 않는 경향이 강하다. 따라서 수익자총회의 의사정족수에 미달되는 사태가 발생할 수 있다. 이런 사태를 방지하기 위하여 다음과 같은 법적 사항이 있다.

※ 자본시장법 제190조 제6항(수익자총회)

⑥ 수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우 수익자가 소유한 총좌수의 **결의내용에 영향을 미치지 않도록 (수익자총회의 의사 정족수만 채우면 되므로)** 의결권을 행사한 것으로 본다(간주의결권, Shadow Voting).

1. 수익자에게 의결권 행사 통지가 있었으나 행사되지 아니하였을 것
2. 간주의결권행사 방법이 규약에 기재되어 있을 것
3. **수익자총회의 의결권을 행사한 총좌수가 발행된 총좌수의 1/10 이상일 것**
4. 그 밖에 수익자 이익보호와 수익자총회 결의의 공정성을 위해 간주의결권행사 결과를 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 수익자에게 제공하는 것을 따를 것

33

정답 ①

편입가능한 것은 모두 4개이다. 지방채증권의 경우는 남은 만기가 1년 이내이어야 한다.

※ MMF의 취급가능 상품

① 남은 만기 6개월 이내인 양도성 예금증서

② 남은 만기 5년 이내인 국채증권, **남은 만기 1년 이내인 지방채증권**, 특수채증권, 사채권(주권관련사채권, 사모사채권 제외) 및 기업어음증권. **다만, 환매조건부매수의 경우에는 잔존만기에 대한 제한적용 배제**

③ 남은 만기 1년 이내의 기업어음증권을 제외한 금융기관이 발행·할인·매매·중개·인수 또는 보증하는 어음

④ 단기대출, 만기가 6개월 이내인 금융기관 또는 체신관서에의 예치, 다른 단기금융집합투자기구의 집합투자증권, 단기사채

※ MMF의 운용 제한

① 증권을 대여하거나 차입하지 아니할 것

② **남은 만기가 1년 이상인 국채증권에 집합투자재산의 5% 이내에서 운용할 것(즉 1년 이상이더라도 MMF 취급가능 상품 중 국채는 남은 만기가 5년 이내이어야 함. 출제 빈번한 지문)**

③ 환매조건부매도는 해당 집합투자기구가 보유하는 증권총액의 5% 이내일 것

④ **하나의 MMF에 원화와 외화 단기금융상품을 함께 투자하지 않을 것**

34

정답 ④

'가'와 '라'의 서술만 옳다.

※ 특수한 형태의 집합투자기구

(1) **모자형집합투자기구**와 다른 집합투자기구가 발행한 집합투자증권에 주로 투자하는 집합투자기구(Fund of Funds)는 하나의 집합투자기구가 다른 집합투자기구에 투자한다는 면에서는 비슷하나, 다음의 차이가 있다.

㉠ 모자형집합투자기구는 집합투자업자의 운용의 효율성을 위하여 도입된 제도인 반면 재간접펀드(Fund of Funds)는 운용회사의 운용능력의 아웃소싱을 위한 것이다.

㉡ 모자형집합투자기구는 하위펀드인 자(子)펀드에 투자자가 투자하는 반면, Fund of Funds는 그 펀드 자체에 투자자가 투자하게 된다.

㉢ 모자형집합투자기구는 상위(母) 및 하위(子) 펀드의 집합투자업자가 동일한 반면 Fund of Funds의 경우 집합투자업자가 동일하지 않은 경우가 대부분이다.

(2) **전환형집합투자기구**는 다음의 요건을 충족하여야 한다.

㉠ 복수의 집합투자기구 간에 공통으로 적용되는 집합투자규약이 있을 것

㉡ 집합투자규약에 다음의 집합투자기구 간의 전환이 금지되어 있을 것(투자신탁, 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 투자합자조합, 투자익명조합, 기관전용 사모집합투자기구)

(3) **종류형집합투자기구**는 여러 종류의 집합투자증권 간에 전환할 수 있는 권리를 부여할 수 있고, 전환에 따른 환매수수료를 부과할 수 없다.

㉠ 종류형집합투자기구는 법에 의하여 수익자총회 또는 주주총회의 의결을 요하는 경우로서 특정 종류의 투자자에 대해서만 이해관계가 있는 때에는 그 종류의 투자자만으로 총회를 개최할 수 있으며, 타 종류의 투자자들의 승인이 필요 없다.

㉡ 종류형집합투자기구를 설정하고자 하는 때에는 종류별(Class) 판매보수와 판매수수료에 대한 사항을 포함하여 보고하여야 한다. 종류(Class) 수에는 제한이 없으며, 기존에 이미 만들어진 비종류형집합투자기구도 종류형집합투자기구로 전환할 수 있다.

㉢ 장기투자 유도의 목적을 위하여 투자자가 일정 기간(예 1년) 이상을 투자할 경우에는 기존의 높은 판매회사 보수가 적용되던 종류에서 보다 낮은 판매회사 보수가 적용되는 종류로 전환이 가능하다.

(4) **목표달성형펀드**는 수익이 일정 수준을 달성하면 펀드를 해지하거나 그 투자전략을 변경하여 기존에 달성한 수익을 확보하고자 하는 펀드를 말한다. **전환형펀드**는 각 펀드의 투자자에게 다른 펀드로 전환할 수 있는 전환권이 부여되어 있는 반면, 목표달성형펀드는 규약의 규정에 의하여 집합투자업자가 펀드에서 일정 수익이 달성되면 의무적으로

※ 파생결합증권의 구성요소

(1) 발행사 : 인가받은 증권사가 발행하므로 투자자입장에서 신용위험에도 노출된다. 단, 매도자의 위험(옵션매도의 위험)은 발행사가 지므로 투자자입장에서는 원본초과손실 가능성은 없다(따라서 파생결합증권은 증권으로 분류됨).

(2) 기초자산 : 지문 ②

(3) 만기 : 지문 ③

(4) 증도상환여부 : 기초자산 가격이 사전에 정한 조건을 만족할 경우 증도상환이 된다.

※ 파생결합증권(ELS, ELW)과 파생상품(옵션)의 비교

ELS (주가연계증권)	ELW (주가연계워런트)	주식옵션
파생결합증권(원본초과손실 가능성이 없음)		파생상품
비상장 (장외파생상품 성격)	상 장	상 장 (장내파생상품)
장외파생상품의 인가를 받은 증권사가 발행 가능		개인투자자도 발행 가능

41

정답 ④

워런트는 장외파생상품으로서 가격위험과 신용위험에 동시에 노출된다. 워런트는 증권사(투자매매업자)가 발행하는데, 발행사가 파산하는 경우에는 원금의 전액 또는 일부의 회수가 불가할 수도 있다.

학습안내 워런트의 전체유형은 '모의고사 1회 69번 문항 해설' 참고

42

정답 ④

특별자산펀드에 대한 평가도 '시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 공정가액으로 평가해야 한다'이다.

43

정답 ①

특정금전신탁은 위탁자의 운용지시에 따라 운용하고 실적배당을 하는 단독운용상품이다.

- ③과 관련하여, 투자판단의 전부나 일부를 위임한 신탁을 '비지정형금전신탁'이라 부른다.

cf 합동운용은 집합투자기구의 업태영역에 해당되므로 신탁에서는 금지하는 것이 원칙이다. 단, 연금신탁에서는 제도적 필요에 의해 합동운용이 허용된다.

- 연금신탁은 유일한 '불특정금전신탁 & 합동운용신탁'이다.

44

정답 ③

담보신탁에 대한 설명이다.

※ 부동산신탁의 상품종류 : 담보신탁, 관리신탁, 처분신탁, 개발신탁(토지신탁), 관리형 개발신탁, 분양관리신탁

▶ 담보신탁 : 부동산을 신탁회사에 신탁한 후 신탁회사가 발행한 수익권증서를 담보로 하여 위탁자가 금융기관으로부터 자금을 차입하는 상품임

주의 '부동산 담보신탁의 정의'는 실생활에 매우 중요하다. 월세나 전세계약 시 등기부등본상의 '갑구'란에 이 담보신탁이 설정되어 있다면 집주인은 소유권이 없으므로 주의하여야 한다. 집주인이 자신의 집을 신탁회사에 신탁하고 은행에서 대출을 받는 경우이므로 (숨겨진) 선순위 채권액이 많아 경매 등이 발생할 경우 임차인이 불리한 경우가 있다. 최근 일부 청년들이 (전·월세) 부동산계약에 대한 지식이 불충분하다 보니 불완전한 임대차계약에 휘말린 사례가 있다.

펀드영업실무(8문항)

45

정답 ①

투자자정보는 반드시 자필로 작성할 필요는 없으며, 면담과정에서 파악한 정보를 컴퓨터 단말기에 입력하고 이를 출력하여 투자자에게 확인받는 방법도 가능하다.

46

정답 ④

모두 옳은 내용이다.

47

정답 ③

차례대로 '20일, 20일'이다.

48

정답 ④

'일' 단위의 경우 만료되는 날의 **다음 영업일**을 만기지급일로 한다.

예시 2020.7.10 수익증권 최초매수, 저축기간이 10일인 경우

→ 만기지급일은 7월 20일이다. 이때 '수익증권의 최초 매수일부터 계산하여 저축기간이 만료되는 날'은 7월 19일이다(순수한 만기는 '10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19'의 10일 동안이 됨). 따라서 '만료되는 날의 다음날'인 7월 20일이 만기지급일이 된다.

49 정답 ④

'보통세, 목적세'이다.

※ 조세의 분류

(1) 과세주체 : 과세권자가 국가이면 국세, 과세권자가 지방자치단체이면 지방세

(2) 조세의 전가성 : 조세부담의 전가가 예상되지 않으면 직접세, 조세부담의 전가가 예상되면 간접세

(3) 지출의 목적성 : 세수의 용도가 불특정하면 보통세, 세수의 용도가 특정되면 목적세

(4) 과세표준단위 : 가격을 과세표준으로 하면 종가세, 양을 과세표준으로 하면 종량세

(5) 세율의 구조 : 과세표준과 관계없이 일정률의 세율이 적용되면 비례세, 과세표준의 크기에 따라 세율의 차이가 있으면 누진세

▶ **실제 출제에는 (3)의 보통세, 목적세와 (5)의 비례세, 누진세가 번갈아가면서 출제되므로 잘 암기해둘 것**

50 정답 ③

보장성이 아닌 저축성보험의 보험차액이 이자소득에 해당한다. 보장성보험은 사고 등에 대비한 것이므로 과세되지 않는 것이 원칙이다.

※ 이자소득 vs 배당소득

이자소득	배당소득
• 채권・증권의 이자와 할인액 • 예금・적금의 이자 • 환매조건부채권의 매매차익 • 저축성보험의 보험차익 • 직장공제회 초과반환금 • 비영업대금의 이익 • 파생결합상품의 이익(이자소득 요건) • 유사 이자소득	• 이익배당 • 의제배당 • 인정배당 • 집합투자기구로부터의 이익 • 특정 외국법인의 유보소득에 대한 간주배당 • 파생결합상품의 이익(배당소득 요건) • 유사 배당소득

51 정답 ②

생전증여재산은 상속인에게 증여한 것은 '10년 이내', 상속인이 아닌 자(비상속인)에게 증여한 것은 '5년 이내'의 금액을 합산한다.

※ 상속세 과세단계

과세단계	내 용
상속재산	(민법상 상속재산, 유증재산, 사인증여재산, 특별연고자분여재산) + (간주상속재산 : 보험금, 신탁재산, 퇴직금)
상속세과세가액	(상속재산가액 + 생전증여재산가액 + 생전재산처분가액) − 공과금, 장례비, 채무 (장례비는 1천만원 한도, 납골비용 500만원 추가)
과세표준	상속세과세가액 − 상속공제액 = 상속세과세표준 (50만원 미만 시 면제)
산출세액	상속세과세표준 × 세율(10%~50%)
세액공제	산출세액 − (신고세액공제, 증여세액공제, 단기재상속세액공제 등)
가산세	신고불성실가산세, 납부불성실가산세
신고납부	상속개시일이 속한 달의 말일로부터 6개월(국외거주 시 9개월)

52 정답 ④

신고대상자가 없다. (0명)

퇴직소득과 양도소득은 **분류과세** 대상으로 타 소득과 합산하지 아니한다(합산이 되면 누진율이 적용되어 소득자에게 불리하므로 제외시킴). 사업소득은 기본적으로 종합소득신고 대상이지만 원천징수한 것은 제외된다(예를 들면, 주변에서 흔히 보는 전동카트로 영업하는 프레시 매니저는 근로소득자가 아닌 사업소득자이지만 소속회사에서 원천징수하므로 사업소득 신고를 별도로 하지 않는다). 소득세는 납세자가 정부에 신고함으로써 과세표준과 세액이 확정된다. 따라서 소득금액과 세액을 계산하여 다음 연도 5월 1일부터 31일까지 주소지 관할세무서에 신고 및 납부하여야 한다.

다만, **다음에 해당하는 거주자는 (종합소득)신고를 하지 않아도 된다.**

(1) 근로소득만 있는 거주자

(2) 퇴직소득만 있는 거주자

(3) 공적연금소득만 있는 자

(4) **원천징수 연말정산하는 사업소득만 있는 자**

(4)의2 원천징수되는 기타소득으로 종교인소득만 있는 자

(5) 위 (1), (2) 소득만 있는 자

(6) 위 (2), (3) 소득만 있는 자

(7) 위 (2), (4) 소득만 있는 자

(7)의2 위 (2), (4)의 소득만 있는 자

(8) 분리과세이자・배당・연금・기타소득만 있는 자

(9) 위 (1)~(7)의2에 해당하는 자로서 분리과세이자・배당・연금・기타소득이 있는 자

으로 지정될 경우 당해 금융기관이 미국에서 얻은 수익의 30%를 원천징수당할 수 있다.

FATCA 대상 계좌 및 상품은 금융기관에 개설된 예금계좌, 수탁계좌, 지분증권 및 채무증권, 보험 및 연금계약, ISA 등이다(해외 부동산 등은 대상이 아님).

펀드 구성・이해(16문항)

29 정답 ③

해당 집합투자기구의 등록사항을 변경하기 위하여 정정신고서를 제출하는 경우에는 그 정정신고서가 수리된 다음 날 및 **모집가액, 매출가액, 발행이자율 및 이와 관련된 사항의 변경으로 인하여 정정신고서를 제출한 경우에는 그 정정신고서가 수리된 날로부터 3일이 지난 후에 증권신고의 효력이 발생한다. (빈출 내용이므로 해설을 잘 살펴볼 필요가 있다.)**

※ 자본시장법 제122조(정정신고서)

금융위원회는 증권신고서의 형식을 제대로 갖추지 아니한 경우 또는 그 증권신고서 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우와 중요사항의 기재나 표시 내용이 불분명하여 투자자의 합리적인 투자판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에는 그 증권신고서에 기재된 증권의 취득 또는 매수의 청약일 전일까지 그 이유를 제시하고 그 증권신고서의 기재내용을 정정한 신고서("정정신고서")의 제출을 요구할 수 있다.

다음 사항이 발생하는 경우에는 집합투자업자는 반드시 정정신고서를 제출하여야 하며 **그 정정신고서가 수리된 날에 그 증권신고서가 수리된 것으로 본다.**

▶ 정정신고서 제출 필수사항(일괄신고서 제출이 아닌 경우)

• 모집가액 또는 매출가액, 발행예정기간, 발행예정금액 등 발행조건의 정정

• 인수인이 있는 경우로서 인수인의 정정

• 집합투자기구 등록사항의 정정

• 모집 또는 매출되는 증권의 취득에 따른 투자 위험요소

▶ 일괄신고서의 정정신고서 제출의 경우 : 개방형 집합투자증권의 경우 발행예정기간 종료 전까지 정정신고서 제출가능

증권신고서는 금융위에 제출되어 수리된 날로부터 다음에서 정하는 기간이 **경과한 날에 효력이 발생하며**, 증권신고를 철회하고자 하는 경우에는 그 증권신고서에 기재된 증권의 취득 또는 매수의 청약일 전일까지 철회신고서를 금융위에 제출하여야 한다.

1. 증권시장에 상장된 환매금지형집합투자기구 : 10일
2. 일반적인 환매금지형집합투자기구 : 7일
3. 상기 1, 2 이외의 경우의 집합투자기구 : 15일
4. 상기 1~3에도 **불구하고**, 해당 집합투자기구의 등록사항을 변경하기 위하여 정정신고서를 제출하는 경우에는 그 정정신고서가 수리된 다음 날 및 **모집가액, 매출가액, 발행이자율 및 이와 관련된 사항의 변경으로 인하여 정정신고서를 제출한 경우에는 그 정정신고서가 수리된 날로부터 3일이 지난 후에 증권신고의 효력이 발생**. 이 경우 그 효력 발생일이 상기 1~3의 효력 발생일 이전일 경우 상기 1~3의 효력 발생일에 증권신고의 효력이 발생한다.

30 정답 ③

일괄신고서에 판매회사를 정할 필요가 없다. 펀드의 판매회사는 광범위하므로 판매회사가 추가되거나 변경될 때마다 해당 증권신고서를 변경하여야 한다면 그 업무의 번잡함이 크므로 일괄신고서의 취지에 역행한다.

31 정답 ②

집합투자업자가 보유주식 유상증자로 인한 자금필요의 경우에도 투자자 전원의 동의 및 신탁업자의 확인 후에 추가적으로 증권발행이 가능하다. 환매금지형 집합투자기구는 존속기간을 정한 집합투자기구에 대해서만 가능하며, 이 경우 해당 집합투자기구의 집합투자증권을 최초로 발행한 날부터 90일 이내에 그 집합투자증권을 증권시장에 상장하여야 한다.

※ 환매금지형 집합투자기구는 다음에서 정하는 경우에만 집합투자증권을 추가로 발행 가능하다.

1. 환매금지형 집합투자기구로부터 받은 이익분배금의 범위에서 그 집합투자기구의 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우
2. 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없다고 신탁업자로부터 확인을 받은 경우
3. 기존 투자자 전원의 동의를 받은 경우
4. 기존 투자자에게 집합투자증권의 보유비율에 따라 추가로 발행되는 집합투자증권의 우선 매수기회를 부여하는 경우
5. 기존 투자자에게 집합투자증권의 우선 매수기회를 부여하였으나 매수되지 아니한 집합투자증권이 있는 경우로서 기존 투자자가 아닌 자에게 매수기회를 부여하는 경우

32 정답 ④

수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의해 의결권을 행사할 수 있으며, 간주의결권(Shadow Voting)의 요건 중 하나로서 수익자총회의 의결권을 행사한 총좌수가 발행된 총좌수의 1/10 이상이어야 한다.

마. 가상자산사업자의 신고 또는 변경신고의 직권 말소에 관한 사항

바. 다음 1) 또는 2)에 해당하는 사항의 이행에 관한 사항

1) 예치금(가상자산사업자의 고객인 자로부터 가상자산거래와 관련하여 예치받은 금전을 말한다)을 고유재산(가상자산사업자의 자기재산을 말한다)과 구분하여 관리

2) 「정보통신망법」 제47조 또는 「개인정보보호법」 제32조의2에 따른 "정보보호 관리체계 인증"의 획득

25 정답 ①

개인정보는 **살아 있는** 개인에 대한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보이다. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 **다른 정보와 쉽게 결합하여** 알아볼 수 있는 것을 포함한다.

※ **개인정보보호법 제2조(정의)**

1. "개인정보"란 **살아 있는 개인에 관한 정보**로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
   가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
   나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보
2. "처리"란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
3. "**정보주체**"란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
4. "**개인정보파일**"이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 **집합물(集合物)**을 말한다.
5. "**개인정보처리자**"란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.

※ **개인정보보호법 제3조(개인정보 보호 원칙)**

① 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 **최소한의** 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다.

② 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하며, **그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.**

③ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인정보의 **정확성, 완전성 및 최신성이 보장**되도록 하여야 한다.

④ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

⑤ 개인정보처리자는 개인정보 처리방침 등 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, **열람청구권 등 정보주체의 권리를 보장**하여야 한다.

⑥ 개인정보처리자는 정보주체의 **사생활 침해를 최소화하는 방법**으로 개인정보를 처리하여야 한다.

⑦ 개인정보처리자는 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적을 달성할 수 있는 경우 **익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리**될 수 있도록 하여야 한다. 〈개정 2020. 2. 4.〉

26 정답 ③

당사자 간에 합의가 성립하지 않은 경우 금융투자협회는 조정신청서 접수일로부터 30일 이내에 분쟁조정위원회에 사건을 회부하며, 위원회는 회부된 날로부터 **30일** 이내에 심의하여 조정 또는 각하 결정함을 원칙으로 하나 부득이한 경우 15일 이내에서 기한을 연장할 수 있다.

※ **금융감독원의 금융분쟁조정제도**

금융분쟁조정위원회의 경우 금융감독원장은 분쟁조정의 신청을 받은 날부터 30일 이내에 당사자 간에 합의가 이루어지지 아니하는 때에는 지체 없이 이를 조정위원회에 회부하여야 한다. 조정위원회는 조정의 회부를 받으면 **60일** 이내에 이를 심의하여 조정안을 작성하여야 한다.

27 정답 ①

CTR의 대상 금액인 1,000만원의 합계는 지급한 금액과 영수한 금액을 각각 따로따로 산정한다. 예를 들어 특정인이 당일날 입금한 현금 금액이 총 800만원이고 출금한 현금금액이 총 500만원인 경우, 지급과 영수의 각각 금액이 1,000만원에 미달하므로 이 영수와 지급은 모두 CTR 대상이 아니다.

28 정답 ③

미국의 납세의무자가 1여 년 동안 어느 시점이든 모든 해외금융계좌잔고의 합계액이 1만달러를 초과하는 경우 **미국 재무부**에 해외금융계좌잔액을 신고하는 제도는 해외금융계좌신고제도(FBAR : Foreign Bank Account Reporting)이다.

이와 달리 미국 자국민의 역외탈세를 방지하기 위하여 해외(미국외)의 금융기관에 미국 국민의 금융거래정보를 **미국 국세청(IRS)**에 보고하도록 의무화하였고, 이를 위해 다수의 국가와 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 협정을 체결하였다. 만약 해외의 **금융기관**이 보고의무를 위반하여 정당한 사유 없이 정보를 제공하지 않거나, 거짓으로 제공하는 경우 3천만원 이하의 과태료를 부과받을 수 있으며, 미국 정부로부터 비참여 금융기관

펀드운용 및 평가(8문항)

53 정답 ③

옳은 것은 3개(가, 라, 마)이다.

'나'의 경우, 수익률이 하락할수록(듀레이션이 증가하므로) 채권의 볼록성은 증가한다.

'다'의 경우, 일정한 수익률과 만기에서 표면이자율이 낮을수록(듀레이션이 증가하므로) 채권의 볼록성은 커진다.

(힌트 듀레이션 크기의 방향과 볼록성 크기의 방향은 동일 방향임을 힌트로 풀어야 한다.)

힉스 듀레이션(수정듀레이션을 말함)에 의한 변동은 1차 방정식이므로 곡선의 성격인 채권가격을 정확히 구할 수 없다. 듀레이션값에 볼록성의 값을 추가하여야만 보다 정확한 채권가격에 접근할 수 있다. 따라서 테일러 정리(Taylor's theorem)의 1차 미분이 '듀레이션'(직선값)이며, 이의 2차 미분이 볼록성(곡선값)의 크기에 근사하므로 테일러 정리의 1차 미분 + 2차 미분 = 채권가격의 정확한 값에 접근할 수 있다.

54 정답 ②

상환금액(원금 + 이자) 크기는 '만기시점'에서만 따져야 한다. 이표채는 8%로서 이율이 크지만 중간 지급이 있으므로 만기시점에는 원금 + 이표 = 10,800원이다.

복리채는 중도이자지급이 없고 이자에 대한 복리로 만기 원리금 일시상환으로 $10,000 \times (1 + 3\%)^3$이면 만기 지급액이 10,927원이다.

단리채는 중도이자지급이 없고 만기에 $10,000 \times (1 + 3\% \times 3년)$ = 10,900원이다.

따라서 만기 시의 금액이 큰 순서대로는 복리채 > 단리채 > 이표채이다.

55 정답 ③

이자를 지급하는 입장에서는 금리상승기이므로 고정금리지급 포지션을 매입하는 것이 좋다(아래 추가설명 참조).

※ **채권가격변동위험 회피방법(금리상승기 가정)**

(1) 보유채권 매도 : 금리상승기에는 채권가격이 하락하므로 보유채권을 매도하여 가격하락위험을 회피함

(2) 국채선물 매도 : 국채선물가격은 '100 − 금리'의 방식으로 변동하므로, 금리상승기에 국채선물가격이 하락하므로 국채선물을 매도하여 가격하락위험을 회피함

(3) 이자율스왑

㉠ 채권발행자입장(이자지급입장) : 고정금리지급 포지션 매입

㉡ 채권투자자입장(이자수취입장) : 변동금리수취 포지션 매입

(4) 변동금리부채권(FRN) 매입 : 투자자 입장에서 금리상승기이므로 변동금리채권이 유리

56 정답 ④

A = 주당순이익, B = 주당매출액, C = 주당순자산이다.

(1) **PER 평가모형**

주가수익비율(PER : Price Earning Ratio)은 주가를 주당순이익으로 나눈 것이다. 이 지표는 기업의 단위당 수익가치에 대한 상대적인 주가수준을 나타낸 것으로 주당이익에 비하여 주가가 몇 배인지를 나타낸다는 의미에서 이익승수(earnings multiples)라고도 한다.

(2) **PBR 평가모형**

주가순자산비율(PBR : Price to Book value Ratio)은 주가를 자기자본의 주당**장부가치**인 주당순자산으로 나눈 비율이다. 여기서 순자산은 총자산에서 보통주에 대한 선순위 지분증권인 부채와 우선주를 차감한 금액이다. PER이 수익가치에 대비한 상대적 주가수준을 나타내는 지표인 반면에, PBR은 자산가치에 대비한 상대적 주가수준을 **측정한 지표**라는 데 근본적인 차이점이 있다. 또한 PER이 주가와 **일정기간 동안** 수익이라는 **유량(flow)**을 나타내고, PBR은 주가와 **특정 시점** 순자산의 **저량(stock)**을 나타내는 지표라는 차이가 있다.

(3) **PSR 평가모형**

기술주는 처음 수년간 이익을 내지 못하여 수익가치를 평가할 수 없는 경우가 많다. 기술관련 **우수한 인적자원은 많지만 고정자산 투자가 작아 자산가치를 평가하기가 어려운 경우에 매출액 크기로 평가하는 모형이다.** 주가매출액비율(PSR : Price Sales Ratio)은 주가를 주당매출액으로 나눈 것으로, 기업의 외형적인 성과척도인 주당매출액에 비교한 상대적 주가수준을 평가하는 지표이다.

57 정답 ①

인덱싱전략은 대표적인 소극적인 주식운용전략에 속한다.

※ **주식운용전략 : 적극적(Active) vs 소극적(Passive)**

적극적인 운용전략	소극적인 운용전략
• 가치주(Value)투자전략 • 성장주(Growth)투자전략 • 중소형주(Small Cap)투자전략 • 시장(Market-Oriented)투자전략	• 인덱싱(Indexing)전략 : 시장평균수익률을 추구함. 추적오차를 최소화하는 전략

58 정답 ①

헤드앤숄더형(Head and Shoulder)은 반전형이다.

※ **패턴분석**

주가 추세선이 변화될 때 나타나는 여러 가지 주가변동 패턴을 미리 정형화시킨 후, 시세의 천정권이나 바닥권에서 일어나는 전형적인 유형을 분석함으로써 주가흐름의 전환시점을 포착한다.

1. 반전형 : **헤드앤숄더형(Head and Shoulder), 이중삼중천정(바닥)형, 원형반전형, V자패턴형 등**
2. 지속형 : 삼각형, 이등변삼각형, 깃발형, 패넌트형, 쐐기형, 직사각형, 다이아몬드형 등
3. 기타 : 확대형, 갭(보통갭, 돌파갭, 급진갭, 소멸갭, 섬꼴반전갭)

59 정답 ③

표준편차, VaR(Value at Risk)는 절대적 평가지표이다.

※ **위험지표의 종류**

절대적 위험지표	상대적 위험지표
표준편차, VaR	공분산, 초과수익률, 베타, 상대VaR, 추적오차
수익률의 안정성을 중시하는 전략의 위험지표로 적합	사전에 정해진 벤치마크가 있을 경우의 위험지표로 적합

(1) 표준편차 : 수익률의 변동성이 위험의 개념이 되는데, 평균으로부터 편차가 클수록 위험하다고 평가된다.

(2) 베 타

㉠ 시장이 움직일 때 그 시장 움직임에 대하여 어느 정도 민감하게 반영하였는가를 측정한다.

㉡ 펀드의 베타가 1보다 크면 상당히 공격적으로 운용한 펀드이고(베타 > 1 : 고베타), 펀드의 베타가 1보다 작으면 방어적으로 운용한 펀드이다(베타 < 1 : 저베타).

60 정답 ①

진입장벽이 높으면 기존기업이 유리하다.

진입장벽은 높을수록 좋고, 대체가능성은 낮을수록 좋으며, 기존 경쟁업체 간의 경쟁치열도는 낮을수록 유리하다. 구매자 및 공급자의 입장에서는 높은 교섭력이 있을수록 좋다.

파생상품펀드 법규(7문항)

61 정답 ④

발행된 국가에서 발행한 것으로서 → 발행된 국가 외의 국가에서 발행한 것으로서

※ **자본시장법상 증권의 6가지 종류별 정의**

(1) 채무증권 : 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권, 기업어음증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 지급청구권이 표시된 것

(2) 지분증권 : 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권, 상법에 따른 합자회사·유한책임회사·유한회사·합자조합·익명조합의 출자지분, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 출자지분 또는 출자지분을 취득할 권리가 표시된 것

(3) 수익증권 : 신탁의 수익증권, 투자신탁의 수익증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 신탁의 수익권이 표시된 것

(4) 투자계약증권 : 특정 투자자가 그 투자자와 타인 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 포함된 것

(5) 파생결합증권 : 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 것

(6) 증권예탁증권 : 증권을 예탁받은 자가 그 증권이 발행된 국가 외의 국가에서 발행한 것으로서 그 예탁받은 증권에 관련된 권리가 표시된 것

62 정답 ②

파생상품 중 '옵션(Option)'의 정의이다. 선도 또는 선물은 '인도', 옵션은 '권리', 스왑은 '교환'의 키워드로 암기한다.

※ 자본시장법은 파생상품의 특성에 따라 선도, 옵션, 스왑으로 구분하고 있고, 파생상품시장에서의 거래여부에 따라 장내파생상품, 장외파생상품으로 구분하고 있다.

63 정답 ①

단기금융펀드(MMF)는 펀드재산의 전부를 단기금융상품(가중평균 잔존만기가 개인MMF는 75일 이내, 법인MMF 중 규약상 장부가격으로 평가하지 않음을 명시한 법인MMF는 120일 이내, 그 외 장부가 평가하는 법인MMF는 60일 이내)에 투자해야 하므로 '파생상품 등'에 투자할 수 없다. 나머지 펀드의 경우 펀드재산의 50%를 초과하여 '증권 / 부동산 / 특별자산'에 투자하면 해당 펀드가 되는 요건을 충족하므로 나머지 펀드재산으로 파생상품을 포함하여 자유롭게 투자가 가능하다.

㉡ 금융소비자들이 알지 못하는 사실에 관한 정보로서 불특정다수인이 알 수 있도록 공개되기 전일 것

(3) 기존의 불공정거래행위와 차이점

자본시장법에서는 '(부당이득 목적 등의) **목적성이 없어도** 시세에 부당한 영향을 주는 행위'로 포괄적으로 정의함으로써 **프로그램 오류 등으로 대량의 매매거래가 체결되어 시세의 급변을 초래한 경우라 할지라도 시장질서 교란행위로 보고 제재**할 수 있다.

(4) 금융투자업자의 준수사항

㉠ 지수 또는 주가에 영향을 미칠 수 있는 **정보의 '유통' 행위에 신중**을 기하여야 한다.

㉡ **ETF의 유동성 지원업무, 파생상품의 Hedge 업무 등 본인의 업무수행으로 인한 매매의 경우 목적성이 없더라도** 시세에 부당한 영향을 주는지 사전에 반드시 확인하여야 한다.

23 정답 ③

협회 자율규제위원회는 회원사에 대한 제재조치로서 '**금전적인 제재금**'을 **부과할 수 있다(제재금과 벌금은 다르다).**

※ **자율규제위원회 운영 및 제재에 관한 규정**

제10조(제재의 종류)

① 위원회가 **회원**에 대하여 부과할 수 있는 제재의 종류는 다음 각 호와 같으며, **제4호의 제재는 회원에 대한 다른 제재에 병과할 수 있다.**

1. 총회에 대한 회원의 제명요구
2. 회원자격의 정지
3. 협회가 회원에게 제공하는 업무의 일부 정지 또는 전부 정지
4. **제재금의 부과**
5. 경 고
6. 주 의

② 위원회가 회원의 **임원**에 대하여 권고할 수 있는 제재의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 해임(주주총회에서 해당 임원의 해임여부 결정시까지 업무집행 정지 권고를 포함한다)
2. 6개월 이내의 업무집행정지
3. 경 고
4. 주 의

③ 위원회가 회원의 **직원**에 대하여 권고할 수 있는 제재의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 징계면직
2. 정 직
3. 감 봉
4. 견 책
5. 주 의

24 정답 ④

고위험 고객인 경우에는 1년마다 고객위험평가를 재수행하여야 하며, 저위험·중위험 고객인 경우에는 3년마다 재수행하여야 한다.

※ **특정금융정보법 제5조의2(금융회사등의 고객 확인의무)**

금융회사등은 금융거래등을 이용한 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 합당한 주의(注意)로서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 고객이 계좌를 신규로 개설하거나 대통령령으로 정하는 금액(원화 1,000만원, 외화는 1만불) 이상으로 일회성 금융거래등을 하는 경우 : 다음 각 목의 사항을 확인
   가. 대통령령으로 정하는 고객의 신원(실지명의 + 주소, 연락처)에 관한 사항
   나. 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람("실제 소유자"라 한다)에 관한 사항

   금융회사등은 법인 또는 단체인 고객의 실제 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 성명, 생년월일 및 국적을 확인해야 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제2호에 해당하는 사람을, 제2호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제3호에 해당하는 사람을 각각 확인해야 한다.
   ① 법인의 경우에는 (발행주식 총수의) 25% 이상 최대주주
   ② 최대지분 소유자
   ③ 해당 법인 또는 단체의 대표자

   (법인의 경우 실제 소유자 확인 순서는, 25% 이상 최대주주 → 최대지분 소유자 → 대표자 순이다.)
2. 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 할 우려가 있는 경우
   가. 고객의 신원에 관한 사항, 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인(실제소유자)에 관한 사항
   나. 금융거래등의 목적과 거래자금의 원천 등
3. **고객이 가상자산사업자인 경우**
   가. 고객의 신원에 관한 사항, 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인(실제소유자)에 관한 사항
   나. 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 할 우려가 있는 경우
      ① 고객의 신원 및 실제소유자에 관한 사항
      ② 금융거래 등의 목적과 거래자금의 원천 등 금융정보분석원이 정하여 고시하는 사항
   다. 가상자산사업자 신고 및 변경신고 의무의 이행에 관한 사항
   라. 가상자산사업자의 신고 수리에 관한 사항

21 정답 ①

모두 옳다.

※ **금융투자회사 표준내부통제기준**

제6조(이사회)

이사회는 내부통제에 관하여 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 제1호의 사항을 제6조의2에 따른 내부통제위원회가 심의·의결하는 경우 이사회는 이를 심의·의결하지 아니할 수 있다.

1. 내부통제기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항에 대한 심의·의결
2. 내부통제 정책의 수립 및 감독에 관한 사항에 대한 심의·의결
3. 대표이사의 내부통제 총괄 관리의무의 이행 감독
4. 책무구조도(지배구조법 제30조의3 제1항에서 정하는 책무구조도를 말한다)에 대한 의결

제6조의2(내부통제위원회)

① 회사는 이사회 내 위원회로서 내부통제위원회를 설치하여야 한다.

② **내부통제위원회는 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고, 사외이사를 위원장으로 한다.**

③ 내부통제위원회는 다음 각 호에 관한 사항을 심의·의결한다. 다만, 제4호의 사항을 이사회가 심의·의결하는 경우 내부통제위원회는 이를 심의·의결하지 아니할 수 있다.

1. 내부통제의 기본방침 및 전략 수립
2. 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련
3. 지배구조내부규범의 마련 및 변경
4. 내부통제기준의 제정 및 개정

제7조(대표이사)

① 대표이사는 내부통제의 전반적 집행 및 운영에 대한 최종적인 책임자로서 다음 각 호의 총괄적인 관리조치를 실효성 있게 하여야 한다.

1. 내부통제 정책·기본방침 및 전략의 집행·운영
2. 임직원이 법령 및 내부통제기준을 준수하기 위하여 필요한 인적·물적 자원의 지원 및 그 지원의 적정성에 대한 점검
3. 임직원의 법령 또는 내부통제기준 위반사실을 대표이사가 적시에 파악할 수 있도록 하기 위한 제보·신고 및 보고 등에 대한 관리체계의 구축·운영
4. 각 임원이 책무구조도에서 정하는 자신의 책무에 대한 관리의무를 적절하게 수행하고 있는지 여부에 대한 점검
5. 임직원의 법령 또는 내부통제기준 위반을 초래할 수 있는 잠재적 위험요인 또는 취약분야에 대한 점검
6. **임원과 임원의 직책별로 책무를 배분한 책무구조도 마련**

제8조(준법감시인)

① **준법감시인은 이사회 또는 내부통제위원회 및 대표이사의 지휘를 받아 그 업무를 수행하며, 대표이사와 감사(위원회)에 아무런 제한 없이 보고할 수 있다.**

② 준법감시인은 회사의 내부통제기준 준수 여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사할 수 있다.

제9조(지점장)

지점장(회사가 정하는 영업부문의 장을 포함한다)은 소관 영업에 대한 내부통제업무의 적정성을 정기적으로 점검하여 그 결과를 상위 결재권자, 해당 업무에 대한 책무를 부여받은 임원 등에 보고하고, 관계법령등의 위반 행위가 발생한 경우 재발방지 대책을 마련·시행하여야 한다.

제10조(임직원)

① 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계법령등 및 내부통제기준, 윤리강령 등을 숙지하고 이를 성실히 준수하여야 한다.

② 임직원은 관계법령등 및 내부통제기준, 윤리강령 등의 위반(위반가능성을 포함한다)을 인지하는 경우 지체 없이 상위 결재권자, 해당 업무에 대한 책무를 부여받은 임원 등에게 보고하여야 한다.

③ 책무구조도에 따른 책무를 배분받은 임원(지배구조법 제30조의2에 따른 임원을 말한다)은 책무구조도에서 정하는 자신의 책무와 관련하여 내부통제가 효과적으로 작동될 수 있도록 적정한 관리조치를 하여야 한다.

22 정답 ④

자본시장법에서는 '(부당이득 목적 등의) **목적성이 없어도** 시세에 부당한 영향을 주는 행위'로 포괄적으로 정의함으로써 **프로그램 오류 등으로 대량의 매매거래가 체결되어 시세의 급변을 초래한 경우라 할지라도 시장질서 교란행위로 보고 제재**할 수 있다.

※ **시장질서 교란행위에 대한 규제(사회 등에 대한 윤리 중 시장질서 존중)**

(1) 대상자의 범위

㉠ 자본시장법에서는 내부자, 준내부자 등으로부터 나온 미공개 중요정보 또는 미공개 정보인 것을 알면서도 **이를 받거나 다른 사람들에게 전달하는 자 모두**를 제재의 대상으로 적용한다.

㉡ 자신의 직무와 관련하여 정보를 생산하거나 알게 된 자, 해킹·절취·기망·협박 및 그 밖의 부정한 방법으로 정보를 알게 된 자, 앞에서 말한 자들로부터 나온 정보인 점을 알면서 이를 받거나 전달받은 자 등도 적용대상이다.

(2) 대상정보 충족의 2가지 요건(장내의 거래소 상품 대상 + 공개 전의 정보)

㉠ 상장증권, 장내파생상품 및 이를 기초자산으로 하는 파생상품의 매매 등 여부 또는 매매 등의 조건에 중대한 영향을 줄 가능성이 있을 것

예 부동산펀드의 경우 : 펀드재산의 60%를 '부동산 등'에 투자할 경우 부동산집합투자기구가 되며, 나머지 40%를(파생상품 포함) 다양한 자산에 투자할 수 있다.

64 정답 ②

파생결합증권에 대한 최대투자한도(30%)는 동일종목별로 계산한다. B 주식과 C 주식은 동일종목이 아니므로 각각 30%씩 투자가 가능하다.

①의 경우 A 펀드는 B 주식에 기초한 파생결합증권에 최대 30%, C 주식에 기초한 파생결합증권에 최대 30%를 투자할 수 있으므로 펀드재산의 60%까지 파생결합증권에 투자할 수 있다.

③의 경우 A 펀드는 서로 다른 기초자산인 파생결합증권에 각 기초자산별로 최대한도로 투자(30 + 30 + 30 + 10 = 100%)할 경우 투자할 수 있는 기초자산의 종목 수는 **최대 4개이다(기출문제임).**

④의 경우 복수자산을 기초로 하더라도 이에 대한 파생결합증권에는 최대 30% 투자가능하다.

65 정답 ①

'10%, 10%'이다.

학습안내 '파생결합증권 및 파생상품 투자 시의 운용규제 정리'는 모의고사 1회 64번 해설 참조

66 정답 ③

쎄타위험액은 반영되지 않는다.

※ **옵션매도포지션의 위험평가액 산정**

(1) '델타위험액'에 추가로 '델타 변화에 따른 위험액(감마위험액)'과 '기초자산의 변동성 변화에 따른 위험액(베가위험액)' : 델타위험액 + 감마위험액 + 베가위험액

(2) 옵션매도의 경우 쎄타와 양(+)의 관계이므로, 옵션매도포지션의 경우 쎄타위험이 없다.

67 정답 ②

둘 중에서 나쁜 수익률을 지불하는 Worst Performer 구조의 설명이다.

• Worst Performer 구조 : 수익구조를 논함에 있어 기초자산이 두 개 이상인 구조에서 수익률을 산출하는 일반적인 방식인 Worst Performer(W.P.)란 기초자산이 두 개 이상일 때 기초자산 중 수익률이 **낮은 자산을 기준으로** 상품의 수익을 결정하는 것이다. 예를 들어, ○○자동차와 ○○제철이 기초자산인 상품에서 ○○자동차 주가가 40% 하락하고 ○○제철 주가는 70% 상승했다고 가정하자. 이 경우 W.P.에 따르면 ○○제철 주식의 수익률은 구조화상품의 수익률에 영향을 주지 못하고 ○○자동차 주식의 수익률만 영향을 준다. 또한, KOSPI200이 20% 상승하고 HSCEI가 10% 상승하면 W.P. 자산은 HSCEI지수이고 수익률은 10%이다.

파생상품펀드 영업(8문항)

68 정답 ②

주가연계상품에 투자하는 워런트형 투자는 워런트가 장외파생상품이므로 시장위험이 존재하고 또한 워런트 발행자 파산 시의 신용위험도 존재한다.

※ **워런트(Warrant) 투자형**

워런트(Warrant)는 '옵션'과 유사한 용어로 이해할 수 있다. 예를 들면 펀드자산의 대부분을 채권(혹은 유동성)에 투자하고 이자금액만큼에 대해 워런트를 매입하면 기초자산의 가격변동에 따른 수익을 얻으면서도 원금보존 추구형이 가능하다. 대부분의 경우 워런트 투자형은 이자 수준의 프리미엄만 지급하여 손실을 제한할 수 있어 원금보존 추구형으로 분류한다. 워런트는 손실을 제한하면서 다양한 경우에 수익을 제공할 수 있는 대표적인 파생상품이다. 워런트는 장외파생상품으로서 가격위험과 **신용위험에 동시에 노출된다. 워런트 발행사의 신용위험과 편입하는 이자자산의 가격위험이 함께 존재한다.**

69 정답 ①

일정수준(Barrier)의 요건을 충족하면 쿠폰을 지급하고 아니면 지급하지 않는 구조로서 디지털형에 해당한다.

학습안내 워런트 형태의 정리는 모의고사 1회 69번 해설 참조

70 정답 ④

델타복제펀드는 펀드설정 이후 변동성이 증가하면 수익에 도움이 되며 시장이 큰 폭으로 하락하지 않을 경우 수익이 발생할 가능성이 크다(파생상품을 활용한 델타복제형의 경우 변동성이 수익원이 될 수 있으므로 변동성이 감소하는 것보다는 적당하게 증가하는 것이 유리함).

※ '장내파생상품 운용형'의 상품설계 구조

구 분	기초자산	장내파생상품	합성포지션(복제)
포트폴리오보험전략	주식매수	풋옵션매수	콜옵션매수를 복제
리버스컨버터블전략	주식매수	콜옵션매도	풋옵션매도를 복제
리버스인덱스전략	인덱스	지수선물매도	역 인덱스
레버리지인덱스전략	인덱스	지수선물매수	인덱스 × 배수

- 포트폴리오보험전략(PI전략 : Portfolio Insurance)과 리버스컨버터블전략(RC전략 : Reverse Convertible)은 장내옵션을 활용하여 각각 콜옵션매수, 풋옵션매도의 성과를 복제하기 때문에 '델타복제형' 펀드라고 한다. 그리고 시장에서 RC전략을 가장 많이 활용하므로 '델타복제펀드는 풋옵션매도의 성과를 복제하는 것이 일반적이다'라고 기술하고 있다.

71 정답 ②

리버스펀드의 수익률은 일일지수수익률의 반대일 뿐이며, 특정한 구간 수익률과 정확히 반비례해서 움직이지 않는다는 점에 유의해야 한다.

72 정답 ③

기초자산인 CD금리가 '0% 이상 ~ 7% 이하'에 머문 날짜에 비례하여 수익이 지급되므로, 7%에 가깝거나 0%에 가깝거나 하는 것은 상관이 없다.

※ 쿠폰 공식(분기기준)

$$= 1.7\% \times \frac{\text{분기 동안 0\% 이상 7\% 이하인 일수}}{\text{분기 동안의 전체일수}}$$

73 정답 ④

인핸스드 인덱스펀드는 추적대상지수 수익률을 초과하는 수익률을 목표로 하는 인덱스펀드이다. 이 경우 초과로 하는 목표는 통상 인덱스펀드가 부담하는 보수 및 인핸스드(enhanced) 전략으로 인해 오히려 추적대상지수 수익률보다 하락할 위험성을 보상받을 수 있을 정도가 목표가 될 수 있다. 따라서 이런 위험성을 감안할 경우 **인핸스드 인덱스펀드의 추적오차는 정통 인덱스펀드의 추적오차보다 크다고 할 수 있다.** (인핸스드 인덱스펀드의 인핸스 전략은 '알파추구전략'과 '차익거래' 전략으로 구분한다.)

74 정답 ③

Protective Put = 주식매수 + 풋옵션매수

※ 포트폴리오보험전략의 종류

방어적 풋 (Protective Put)	이자추출전략 (Cash Extraction)	옵션복제전략* (동적자산배분)
주식매수 + 풋옵션매수	채권매수 + 콜옵션매수	채권매수 + 주식매수
-	-	장내파생상품 운용형 중 델타복제형에 해당됨

* 옵션복제전략은 실제 옵션을 매수하지 않았지만 채권과 주식의 비중조절을 통해서 콜옵션매수의 효과를 만들어내므로 옵션복제전략이라 한다. 그리고 위의 3가지 중에서 옵션복제전략을 가장 많이 사용하는데, 그 이유는 방어적 풋이나 이자추출전략과 달리 실제옵션을 매수하지 않아 옵션매수비용을 절감할 수 있기 때문이다.

75 정답 ①

시장중립형 펀드에 대한 설명이다. 시장중립형 펀드는 시장의 움직임에 연동되는 인덱스형 펀드와는 달리 시장의 방향성과 무관하게 사전에 정해진 목표수익률을 추구하는 절대수익(absolute return) 추구형 펀드이다.

파생상품펀드 투자 · 리스크관리(10문항)

76 정답 ④

'나, 다'는 선물거래(futures)의 특징이다. 선도거래(forward)는 장외거래이므로 신용위험이 있고, 선물거래는 거래소가 청산소 기능을 수행하므로 신용위험이 없다. 신용위험이 없다는 것은 선물거래의 가장 큰 장점인데, 신용위험을 완화하는 장치로서 '일일정산제도 및 추가증거금 납부제도'를 선물시장에 두고 있다.

※ 선도계약과 선물계약의 차이점

구 분	선도거래(장외거래)	선물거래(장내거래)
① 거래의 표준화 여부	거래조건의 비표준화	거래조건이 표준화됨
② 상품의 인도·인수 여부	일반적으로 만기일에 인수도	대부분 만기 전에 반대매매
③ 거래소 유무	장외거래	정형화된 거래소 내 거래
④ 결제시점	없 음	일일정산
⑤ 가격과 거래제한	가격과 거래제한(상·하한가)이 없음	가격과 거래제한(상·하한가)이 있음

18 정답 ④

최근 사업연도 말 현재 자산총액이 **5조원 미만**인 여신전문회사는 내부통제위원회를 두지 않을 수 있다.

※ 내부통제위원회를 두지 않아도 되는 금융투자회사 등

(1) 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 **7천억원 미만인 상호저축은행**

(2) 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 **5조원 미만**인 금융투자업자 또는 종합금융회사. 다만, 최근 사업연도 말 현재 그 금융투자업자가 운용하는 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산의 전체 합계액이 20조원 이상인 경우는 제외

(3) 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 **5조원 미만**인 보험회사

(4) 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 **5조원 미만**인 여신전문금융회사

▶ 동 문항과 관련하여 상기 조건(일정 규모 이하 자산총액)의 금융투자회사 소속 준법감시인은 예외적으로 **(위험관리책임자의 업무인) '위험관리업무'를 '겸직'할 수 있음**에 유의

19 정답 ④

임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 **특정 금융투자상품에 대한 분석이나 권유와 관련된 내용을 게시하고자 하는 경우** 사전에 준법감시인이 정하는 절차와 방법에 따라야 한다. 다만, **자료의 출처를 명시하고 그 내용을 인용하거나 '기술적 분석'에 따른 투자권유의 경우에는 그러하지 아니하다.**

※ 금융투자회사의 표준윤리준칙 제16조(대외활동)

임직원이 외부강연이나 기고, 언론매체 접촉, Social Network Service(SNS) 등 전자통신수단을 이용한 대외활동을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 회사의 공식의견이 아닌 경우 사견임을 명백히 표현하여야 한다.
2. 대외활동으로 인하여 회사의 주된 업무 수행에 지장을 주어서는 아니 된다.
3. 대외활동으로 인하여 금전적인 보상을 받게 되는 경우 회사에 신고하여야 한다.
4. 공정한 시장질서를 유지하고 건전한 투자문화 조성을 위해 최대한 노력하여야 한다.
5. 불확실한 사항을 단정적으로 표현하거나 다른 금융투자회사를 비방하여서는 아니 된다.

※ 정보통신수단의 사용

임직원은 이메일, 대화방, 게시판 및 웹사이트 등의 전자통신수단을 사용하는 경우 다음 사항을 숙지하고 준수하여야 한다.

(1) 임직원과 고객 간의 이메일은 **사용장소에 관계없이** 표준내부통제기준 및 관계법령 등의 적용을 받는다.

(2) 임직원의 **사외**대화방 참여는 공중포럼으로 간주되어 언론기관과 접촉할 때와 동일한 윤리기준을 준수하여야 한다.

(3) 임직원이 인터넷 게시판이나 웹사이트 등에 **특정 금융투자상품에 대한 분석이나 권유와 관련된 내용을 게시하고자 하는 경우** 사전에 준법감시인이 정하는 절차와 방법에 따라야 한다. 다만, **자료의 출처를 명시하고 그 내용을 인용하거나 '기술적 분석'에 따른 투자권유의 경우에는 그러하지 아니하다.**

20 정답 ④

제보자가 다른 임직원 등에 대한 무고, 음해, 비방 등 악의적인 목적으로 제보한 경우 또는 사실과 다른 내용을 의도적으로 제보하여 임직원 간 위화감 및 불안감을 조성하는 경우에는 비밀보장 및 근무조건 차별금지 등을 보호받을 수 없다.

※ 내부제보제도(Whistle Blower)

(1) 임직원이 직무와 관련한 법규 위반, 부조리 및 부당행위 등의 윤리기준 위반 행위가 있거나 **있을 가능성이 있는 경우** 신분 노출의 위험 없이 해당 행위를 제보할 수 있게 만든 제도이다.

(2) 제보자가 제보를 할 때에는 육하원칙에 따른 정확한 사실만을 제보하여야 한다.

(3) 회사는 제보자의 신분 및 제보사실을 철저히 비밀로 보장하고, 어떠한 신분상의 불이익 또는 근무조건상의 차별을 받지 않도록 해야 한다.

(4) 만일 제보자가 신분상의 불이익을 당한 경우 준법감시인에 대하여 당해 불이익처분에 대한 원상회복, 전직 등 신분보장조치를 요구할 수 있고, 준법감시인은 제보의 내용이 회사의 재산상의 손실 발생 혹은 확대의 방지에 기여한 경우 포상을 추천할 수 있다. **다만, 제보자가 다른 임직원 등에 대한 무고, 음해, 비방 등 악의적인 목적으로 제보한 경우 또는 사실과 다른 내용을 의도적으로 제보하여 임직원 간 위화감 및 불안감을 조성하는 경우에는 비밀보장 및 근무조건 차별금지 등을 보호받을 수 없다.**

(5) 제보자의 신분보장 등을 위해 많은 회사에서는 우편, 팩스, 이메일 및 회사 내부의 전산망과 홈페이지 등을 통해 제보할 수 있는 창구를 만드는 등 윤리경영 실천을 위한 노력을 지속하고 있다.

③ 집합투자업자는 집합투자규약을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

12 정답 ③

3개(가, 나, 라)이다.

다(금융감독원), 마(금융상품판매대리·중개업자(투자권유대행인))는 투자광고를 할 수 없다.

13 정답 ②

장외파생상품은 일반 및 전문금융소비자 모두에게 사전 안내할 수 없다(불초청권유금지 대상 금융상품).

※ **방문판매**

(1) "방문(전화권유)판매"란 방문판매인력이 고객을 방문, 전화 등의 방법으로 회사의 영업소, 지점, 출장소 등 외의 장소에서 고객에게 계약체결의 권유를 하거나, 계약의 청약을 받아 계약을 체결하여 투자성 상품 및 대출성 상품을 판매하는 것을 말한다.

(2) 회사는 방문판매등과 관련해 전화연락을 원하지 않는 고객은 「연락중지청구시스템[두낫콜(www.donotcall.or.kr)]」을 이용하여 수신거부할 수 있음을 알려야 한다. 회사가 고객의 연락금지요구권에 대한 사항을 구두로 알린 경우에는 알린 날로부터 1개월 이내에 그 내용을 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등을 통하여 추가로 알려야 한다.

(3) (벌금) 방문판매원의 성명, 판매하려는 금융상품의 종류 및 내용이 거짓인 경우 1천만원 이내의 벌금 부과, (과태료) 연락금지를 요구한 일반금융소비자에게 연락하거나 야간에 방문하거나 연락한 경우 1천만원 이하의 과태료 부과, (과태료) 금융상품판매업자 등이 명부를 작성하지 않거나, 신원확인에 응하지 않아 방문판매원의 신원을 확인할 수 없는 경우에는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

※ **지배구조법상 내부통제 기준 위반 시 회사에 대한 조치(과태료 부과)**

과태료 금액	대상 행위 등
1억원 이하의 과태료	• 내부통제기준을 마련하지 아니한 경우 • 준법감시인을 두지 아니한 경우 • (적용대상 회사인 경우) 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우 • 이사회 결의를 거치지 아니하고 준법감시인을 임면한 경우
3천만원 이하의 과태료	• 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우 • 준법감시인의 임면 사실을 금융위원회에 보고하지 않은 경우 • 준법감시인이 자산운용에 관한 업무 등 회사의 본질적 업무를 겸직하여 이해상충 우려가 있는 경우

15 정답 ④

금융소비자보호법상 위법계약해지권은 해지수수료 등의 불이익 없이 위법한 계약으로부터 신속하게 탈퇴할 수 있는 기회를 부여하고 이후에 손해배상 등의 책임을 물을 수 있기 때문에 위법계약해지는 **장래에 대해서만 효력**이 있다.

16 정답 ③

'통합(합법화 단계)'이다. 자금세탁은 단일한 행위가 아니라 일련의 단계로 이루어지는 과정이며, 3단계 모델이론에 따르면 예치(placement) 단계인 '배치', 은폐(layering) 단계인 '반복', 합법화(integration)의 단계인 '통합'을 순차적으로 거쳐 이루어진다. 자금세탁의 마지막 단계인 합법화 단계 '통합'은 충분한 반복단계를 거쳐 자금출처 추적이 불가능하게 된 불법자금을 정상적인 경제활동에 재투입하는 단계를 가리킨다. 불법자금을 합법적 사업체의 예금계좌에 입금하거나 위장회사를 통해 부동산, 사치품 등의 구입 및 매각 등의 방법을 이용해 불법자금이 합법자금화 된다.

17 정답 ③

외국통화로 표시된 외국환거래의 경우에는 1만미합중국달러 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액이다.

※ 참고로 가상자산과 전신송금의 CDD 기준금액은 같다(1백만원 상당 이상의 금액).

직무윤리 및 투자자분쟁예방(15문항)

14 정답 ③

이사회 결의 없이 준법감시인을 임면한 경우 1억원 이하의 과태료를 부과한다. 나머지 사항은 위반 시 3천만원 이하의 과태료에 해당한다.

77 정답 ②

$$\text{균형가격} = 200\left\{1 + (0.06 - 0.02) \times \frac{3}{12}\right\} = 202\text{point}$$

※ **균형선물환가격 vs 균형주가지수선물가격**

(1) 균형선물환가격$(F_t) = S_t\left\{1 + (r_d - r_f) \times \frac{T - t}{365}\right\}$

(→ 이자율평형이론)

(2) 균형주가지수선물가격$(F_t) = S_t\left\{1 + (r - d) \times \frac{T - t}{365}\right\}$

(→ 보유비용모형)

78 정답 ②

추가증거금은 일일정산 후 증거금 잔액이 유지증거금보다 낮을 경우 마진콜이 발생하고, 마진콜이 발생하면 '개시증거금 - 일일정산 후 증거금 = 추가증거금(또는 변동증거금)'의 추가증거금을 납부해야 한다. 그런데 동 문항에서는 일일정산 후 증거금(90만원)이 유지증거금(100만원)보다 낮아 개시증거금(140만원)까지 원위치시켜야 하므로 140 - 90 = 50(만원)의 마진콜이 발생하여 추가로 납부해야 할 증거금은 50만원이다.

79 정답 ③

콜옵션은 현재가격(100)보다 높은 행사가격(105)이므로 내재가치가 없다(OTM). 따라서 1.8 프리미엄 전체가 시간가치이다. 풋옵션의 행사가격(105)은 현재가격(100)보다 높으므로 내가격(ITM)이며, 내재가치(105 - 100 = 5)와 시간가치(6.5 - 5 = 1.5)로 구성된다.

따라서 두 옵션의 시간가치의 합계는 1.8 + 1.5 = 3.3이 된다.

80 정답 ③

콜 레이쇼 버티컬 스프레드(③)는 옵션매도가 추가되어 잠재위험이 가장 크다.

※ **옵션포지션 이해(예시)**

(1) C(80)매수 1개 & C(85)매도 1개 : 옵션매수와 옵션매도가 1:1의 비율이므로 수익과 손실이 제한되어 있다(최악의 경우 약간의 손실을 보는 보수적인 전략).

(2) C(80)매도 1개 & C(85)매수 1개 : (1)과 방향성만 다른 전략이고 나머지 원리는 동일하다.

(3) C(80)매수 1개 & C(85)매도 2개 : 옵션매수와 옵션매도의 비율이 1:2이므로 매수와 매도가 상쇄되지 못하고 옵션매도위험에 노출되어 있다(이론상 무한대위험에 노출).

(4) C(80)매수 2개 & C(85)매도 1개 : 옵션매수와 옵션매도의 비율이 2:1이므로 옵션매수가 더 많다. 옵션매수가 추가된 만큼 프리미엄 손실이 더 발생할 수 있으나 손실이 제한된다(옵션매도와 같은 무한대위험에 노출되지 않음).

81 정답 ④

TRS계약이 체결되면 신용위험과 시장위험에 근거한 모든 수익을 TRS수취자에게 이전하게 되는데, 이때 경영권은 이전되지 않는다. 그리고 ③은 TRS의 '현금흐름복제효과'를 말한다.

※ **TRS(Total Return Swap : 총수익스왑)의 특징**

(1) 신용위험뿐 아니라 시장위험도 전가한다(cf CDS와 CLN은 신용위험만 전가).

(2) 현금흐름복제효과가 있다.

(3) 경영권은 TRS수취자에게 이전되지 않는다.

(4) 준거자산을 매각하지 않으므로 고객과의 우호적인 관계를 유지할 수 있다(CDS, CLN도 마찬가지).

82 정답 ①

- 래더콜옵션은 Max(0, 109 - 105) = 4
- 룩백풋옵션은 Max(0, 140 - 109) = 31

※ **경로의존형(Path-Dependent Option)**

룩백옵션의 행사가격은 미리 정해져 있지 않다. 해당기간의 최소치나 최대치는 만기시점이 되어봐야 알 수 있다. 확률은 적지만 만기시점 가격이 해당기간의 최대치 혹은 최소치가 될 수 있기 때문이다. 이렇게 보면 룩백콜옵션은 '해당기간 내 최소치'에 기초자산을 매수할 수 있는 권리, 그리고 룩백풋옵션은 '해당기간 내 최고치'에 기초자산을 매도할 수 있는 권리를 의미한다. 래더옵션(Ladder Option)은 룩백옵션의 응용된 형태이다. '해당기간 내 최고가격 혹은 해당기간 내 최저가격'으로 이루어진 수익구조는 대단히 부담스럽다. 그러나 미리 설정된 일련의 가격수준(=래더) 중에서 기간 내에 어디까지 도달해보았는가를 행사가격으로 하여 수익구조를 결정하는 옵션이다.

83 정답 ④

④는 '행사가격결정유예옵션'을 말한다.

비교 평균기초자산옵션, 평균행사가격옵션

(1) 둘 다 경로의존형옵션에 속한다.

(2) 만기시점 기초자산 가격으로 수익구조를 결정하는 일반적 옵션과 달리, 일정기간 동안의 '기초자산의 평균가격'으로 수익구조를 결정하는 옵션을 평균기초자산옵션(Average Rate Option)이라 하며, 일정기간 동안의 '행사가격의 평균가격'으로 수익구조를 결정하는 옵션을 평균행사가격옵션(Average Strike Option)이라 한다.

84 정답 ③

동적자산배분은 포트폴리오를 '채권 + 주식'으로 구성하며 이들의 비중조절을 통해 옵션을 복제한다. 즉 실제 옵션을 사지 않고도 포지션 전체가 콜옵션매수의 효과를 내게 하는 전략이다(옵션프리미엄을 지급하지 않는다는 것이 동적자산배분의 큰 장점에 속함).

※ **포트폴리오보험전략의 수익구조**

방어적 풋 (Protective Put)	이자추출전략 (Cash Extraction)	옵션복제전략 (동적자산배분)
주식매수 + 풋옵션매수	채권매수 + 콜옵션매수	채권매수 + 주식매수
콜옵션매수를 복제	직접 콜옵션을 매수	콜옵션매수를 복제

포트폴리오 수익구조 = $\max(X, S_T)$
[→ 옵션의 행사가격 X를 보장치로 함]

85 정답 ③

자체헤징을 장내거래로 한 경우 BTB거래처럼 '시장위험과 자금유동성위험'을 완벽히 제거할 수 없으므로 '시장위험과 자금유동성위험'에 노출된다(아래 추가해설 참조). 그리고 장내거래를 하였으므로 신용위험에는 노출되지 않는다.

※ **BTB거래 vs 자체헤징(Dynamic Hedging)**

BTB거래로 노출되는 위험 (장외거래로서의 위험)	자체헤징으로 노출되는 위험	
	장내거래	장외거래
• 신용위험(Global IB의 파산위험) • 상품유동성위험 • 법률위험	• 시장위험 • 자금유동성위험	• 신용위험 • 상품유동성위험 • 법률위험

부동산펀드 법규(5문항)

86 정답 ①

'다'는 CR-REITs라고 하는데 자본시장법이 아닌 부동산투자회사법에 근거한다. 그리고 합명회사는 자본시장법상 부동산펀드의 법적유형에 속하지 않는다(cf 합명회사는 주로 가족기업의 형태로서 투자회사로서 적합하지 않음).

87 정답 ②

부동산에 대한 질권설정은 불가하다. 질권(質權)이란 채권자가 채무자로부터 담보물을 제공받아, 채무변제를 이행치 않을 경우 해당 담보물을 처분하여 우선적으로 변제받을 수 있는 권리이다. '질권설정'이란 채권자가 채무자의 동산(귀금속 등)이나 권리(은행예금 등)를 담보로 하여 채무변제를 이행치 않을 경우 이를 처분할 수 있는 제도이다. 부동산을 담보로 하는 저당권과 달리, 질권은 담보물을 채권자가 직접 점유해야 법적 효력이 발생한다.
(부동산과 동산의 차이점은 2회 92번 해설 참조)

88 정답 ①

취득 후 일정기간 내에 처분제한을 두는 것은 부동산실물에 한정된다.

※ **부동산실물에 대한 취득 후 처분제한 규제(공모, 사모 구분 없이 적용)**

(1) 국내에 있는 부동산 : 취득 후 1년 이내 처분금지. 단, 미분양주택의 취득 후 처분제한 기간은 집합투자규약에서 정하는 기간으로 한다.
(2) 국외에 있는 부동산 : 집합투자규약에서 정하는 기간 이내에 처분금지
(3) 예외규정
  ㉠ (1), (2)의 제한에도 불구하고 부동산개발사업에 따라 조성하거나 설치한 토지나 건축물을 분양하는 차원에서 매각하는 것은 기간 제한 없이 처분이 가능하다.
  ㉡ 투자자보호를 위해 필요한 경우로서, 부동산펀드가 합병·해지 또는 해산되는 과정에서 매각하는 것은 기간 제한 없이 처분이 가능하다.

89 정답 ③

'감정평가업자 – 100%'이다.
- 감정평가업자로부터 사업계획서의 적정성에 대해 확인을 받고 이를 인터넷 홈페이지 등을 통해 공시해야 한다.
- 부동산펀드의 운용특례로서 차입은 순자산액의 200%, 대여는 순자산액의 100%까지 가능하다.

90 정답 ④

취득 및 처분은 본질적 업무로서 제3자에게 업무위탁이 불가하다.

※ **제3자에게 업무위탁이 불가한 본질적 업무**

(1) 투자신탁설정을 위한 신탁계약의 체결 및 해지업무
(2) 펀드재산의 운용, 운용지시업무(부동산의 취득 및 처분 포함)
(3) 펀드재산의 평가업무

07 정답 ③

운용·판매·자산보관을 제외한 투자회사업무는 일반사무관리회사가 수행한다.

※ **일반사무관리회사**

투자회사의 위탁을 받아 투자회사재산의 운용 외에 투자회사의 운영에 관한 업무를 주된 업으로 하는 자를 말한다. 구체적으로는 (1) 투자회사의 운영에 관한 업무, (2) **투자회사의 주식발행 및 명의개서**, (3) 투자회사재산의 계산, (4) 법령 또는 정관에 의한 통지 및 공고, (5) 이사회 또는 주주총회의 소집 및 운영에 관한 사무, (6) 기타 투자회사로부터 위탁받은 사무를 행한다.

08 정답 ③

자본시장법 제249조의5(일반 사모집합투자기구의 투자광고)

① 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 금융투자업자가 그 사모집합투자기구의 투자광고를 하는 경우에는 전문투자자 또는 투자광고를 하는 날 전날의 금융투자상품 잔고(투자자예탁금 잔액을 포함한다)가 **대통령령으로 정하는 금액(3억원) 이상인 일반투자자만을 대상으로 하여야 한다.**
② 제1항에 따른 투자광고를 하는 경우에는 서면, 전화, 전자우편, 그 밖에 금융위원회가 고시하는 매체를 통하여 전문투자자 또는 제1항에 따른 **투자자에게 개별적으로 알려야 한다.**

09 정답 ②

성과보수의 상한을 정하여야 한다.

※ **자본시장법 시행령 제88조(성과보수의 제한)**

1. 집합투자업자가 임의로 변경할 수 없는 객관적 지표 또는 수치를 기준으로 성과보수를 산정할 것
2. 집합투자기구의 운용성과가 기준지표등의 성과보다 낮은 경우에는 성과보수를 적용하지 아니하는 경우보다 적은 운용보수를 받게 되는 보수체계를 갖출 것
3. 집합투자기구의 형태별로 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
  가. 다음의 집합투자기구인 경우 : 존속기한을 1년 이상으로 설정·설립할 것
    1) 환매금지형집합투자기구
    2) 환매금지형집합투자기구가 아닌 집합투자기구로서 설정·설립 이후에 집합투자증권을 추가로 발행할 수 없는 집합투자기구
  나. 가목에 해당하지 아니하는 집합투자기구인 경우 : 존속기한 없이 설정·설립할 것
4. **성과보수의 상한을 정할 것**

10 정답 ④

일반금융소비자는 투자성 상품에 대한 계약체결일로부터 **7일 이내에 청약을 철회할 수 있으며** 금융상품판매업자등은 **3영업일** 이내에 투자자로부터 받은 수수료를 포함하여 이미 받은 금전을 반환하여야 한다.
금융소비자의 '**위법계약해지권**'은 계약체결일로부터 5년 이내이며, 이 5년의 범위 안에서 위법계약 사실을 안 날로부터 1년 이내에 행사하여야 한다. 이에 대하여 금융상품판매업자등은 **10일 이내에** 해지요구에 대한 수락여부를 통지하여야 하며 해지요구를 거절할 경우 거절사유도 함께 통지하여야 한다.

※ **금융소비자의 열람요구권**

금융소비자는 **분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로** 금융상품판매업자등이 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있다. 금융상품판매업자등은 열람을 요구받았을 때에는 해당 자료의 유형에 따라 요구받은 날부터 **6영업일 이내에** 금융소비자가 해당 자료를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 해당 기간 내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 금융소비자에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체없이 열람하게 하여야 한다.
금융상품판매업자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융소비자에게 그 사유를 알리고 **열람을 제한하거나 거절할 수 있다.**

1. 법령에 따라 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해칠 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 열람으로 인하여 해당 금융회사의 영업비밀이 현저히 침해될 우려가 있는 경우

11 정답 ③

집합투자업자의 '투자위원회의 회의록'은 열람대상 서류가 아니다.

※ **자본시장법 제91조(장부·서류의 열람 및 공시 등)**

① 투자자는 집합투자업자(투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자에 한하며, 해당 집합투자증권을 판매한 투자매매업자 및 투자중개업자를 포함)에게 영업시간 중에 이유를 기재한 서면으로 그 투자자에 관련된 집합투자재산에 관한 장부·서류의 열람이나 등본 또는 초본의 교부를 청구할 수 있다. 이 경우 그 집합투자업자는 대통령령으로 정하는 정당한 사유가 없는 한 이를 거절하여서는 아니 된다.
② 제1항에 따른 열람이나 등본 또는 초본의 교부 청구의 대상이 되는 장부·서류의 범위 등에 관하여 필요한 사항은 다음과 같다.
  (1) 집합투자재산 명세서
  (2) 집합투자증권 기준가격대장
  (3) 재무제표 및 그 부속명세서
  (4) 집합투자재산 운용내역서

100 정답 ③

시행사에 대한 대출 시 시행사의 부도위험이 있으므로 대출형부동산펀드의 위험에 해당한다.

※ 대출형부동산펀드 위험의 종류

위험의 종류	내 용
사업 인·허가 위험	교통영향평가, 경관심사, 주변 이해관계자의 민원 등에 의한 사업일정의 지연
사업부지 관련	사업부지 매입 시 근저당권, 압류, 가등기 등 각종 법률적 하자 해소에 따른 위험과 임차인 명도 및 이주와 관련하여 상당한 기간의 소요 위험
부도위험	시행사 또는 시공사의 부도위험
분양위험	분양률 저조로 원리금상환 지연
계약불이행 위험	계약당사자의 계약불이행으로 인한 사업의 지연이나 중단
투자원금손실 위험	부동산펀드의 특성상 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않는 위험
공모펀드 위험	이미 공모된 펀드자금에 대한 비용을 사업주에게 모두 부담시킬 경우 아직 사용하지도 않은 자금의 이자부담은 사업자 입장에서는 사업이익의 대부분이 금융비용으로 지출(**높은 금융비용**), 또한 사업진행에 변수가 생길 시 사모펀드와는 달리 수익자와의 의견도출이 어려움(**융통성의 결여**)

- 개발형부동산펀드와의 비교 : '개발형부동산펀드'란 부동산을 취득한 후 직접 부동산개발사업을 추진하여 부동산을 분양·매각하거나 또는 임대 후 매각함으로써 부동산개발사업에 따른 개발이익을 획득하는 것을 목적으로 하는 실물형부동산펀드를 의미한다. 개발형부동산펀드는 **해당 펀드가 직접 부동산개발사업을 영위하는 법인, 즉 펀드 스스로가 시행사의 역할을 수행함으로써** 적극적으로 부동산개발사업의 이익을 획득한다는 측면에서 '직접개발방식의 부동산펀드'라고도 할 수 있다.

펀드투자권유자문인력

제4회 정답 및 해설

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
④	③	②	③	①	②	④	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	②	④	④	③	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	④	④	①	①	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	③	④	③	②	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	④	③	①	②	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	④	②	③	④	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	①	①	③	①	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	①	②	①	②	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	②	①	④	②	①	③	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	②	②	③	③	③	①	③	②

법규(금융소비자보호에 관한 법률 포함)(13문항)

01 정답 ④

부동산투자회사법, 선박투자회사법, 산업발전법, 여신전문금융업법 등과 같은 특별법에 따라 사모 방법으로 금전 등을 모아 운용 배분하는 것으로서 투자자 수가 49인 이하인 경우, 자산유동화법상의 자산유동화 계획에 따라 금전 등을 모아 운용 배분하는 경우 등은 집합투자의 정의에서 제외된다(자본시장법 시행령 제6조 제1항).

02 정답 ③

투자회사의 신주발행은 이사회 결의로 한다.

03 정답 ②

예비투자설명서는 '**증권신고서 수리 후 효력발생 전**'에 사용할 수 있다.

※ 투자설명서의 사용시기

(1) 일반적인 투자설명서(본 투자설명서 또는 정식투자설명서)는 증권신고서의 효력이 발생한 후에만 사용할 수 있다.

(2) 예비투자설명서는 신고의 효력이 발생하지 않았다는 사실을 덧붙여 적은 투자설명서로서, 증권신고서 수리 후 효력발생 전에 사용할 수 있다.

(3) 간이투자설명서는 투자설명서 내용 중 일부를 생략하거나 중요사항만 발췌하여 기재한 투자설명서로서, 증권신고서 수리 후에 사용할 수 있다는 점에서는 예비투자설명서와 같지만 효력발생 전은 물론이고 효력발생 후에도 사용할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

04 정답 ③

투자설명서의 교부 : 증권신고의 효력이 발생한 집합투자증권을 취득하고자 하는 자에게는 반드시 (정식)투자설명서 또는 간이투자설명서를 교부해야 한다.

다만, ① 전문투자자, ② 모집매출 기준인 50인 산정대상에서 제외되는 자(공인회계사법에 의한 회계법인, 인가를 받은 신용평가회사, **발행인에게 회계·자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가진 자**, 발행인의 사업내용을 잘 아는 **연고자** 등) 및 ③ 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자, ④ 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자(해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당)에 대해서는 **교부하지 않아도 된다**.

05 정답 ①

모두 옳은 내용이다.

연기수익자총회일 1주 전까지 소집을 통지하여야 하며, 소집통지는 수익자총회와 마찬가지로 예탁결제원에 위탁한다. 연기수익자총회의 결의는 수익자총회와 달리 출석한 수익자 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총좌수의 8분의 1 이상(다만, 자본시장법에서 정한 결의사항 외에 신탁계약으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 10분의 1 이상)으로 결의할 수 있다.

06 정답 ②

'시장성 없는 자산에 10%를 초과하거나, 외화자산에 50%를 초과하여 투자하는 경우'는 환매연기가 가능하다.

cf 시장성 없는 자산에 펀드자산총액의 20%를 초과하여 투자한 경우 → 환매금지형으로 설정해야 함

07 정답 ④

증권의 차입은 펀드자산총액의 20%, 대여는 펀드에 속하는 증권의 50%를 초과할 수 없다(대여한도가 더 많은 것은 대여수수료 수입확보를 통해 펀드수익률을 제고할 수 있도록 하는 차원이다).

① 재간접펀드(Fund of Funds)에 투자하는 펀드는 '재재간접펀드'가 되는데 이는 허용되지 않음을 의미한다('∵ 간접성 또는 전문성이 지나치게 희석되므로).

08 정답 ③

펀드에 속하는 것은 집합투자기구에 대한 회계감사비용, 집합투자증권의 환매수수료로서 2개이다. 즉, 집합투자업자의 자산운용보고서 작성 및 교부 비용(집합투자업자가 부담), 집합투자기구에 대한 회계감사비용(펀드가 부담), 집합투자증권의 환매수수료(펀드에 귀속), 신탁업자의 자산보관·관리보고서 작성 및 교부 비용(신탁업자가 부담)으로 구분할 수 있다.

09 정답 ②

차례대로 '200%, 100%, 70%'이다.

- 부동산펀드가 아니라도 펀드가 보유한 부동산가액의 70%까지 차입이 가능하다.
- 차입금은 부동산에 운용하는 방법 외의 방법으로 운용해서는 아니된다(단, 부동산에 투자할 수 없는 불가피한 사유가 있을 경우 일시적인 현금성 자산에 투자하는 것은 예외로 인정됨).

10 정답 ③

존속기간을 정한 집합투자기구에 한하여 폐쇄형집합투자기구로 만들 수 있다. 폐쇄형펀드는 집합투자증권을 최초로 발행한 날부터 90일 이내에 그 집합투자증권을 증권시장에 상장해야 한다. 폐쇄형펀드는 ① 기존 집합투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 신탁업자의 확인을 받은 경우, ② 이익분배금 범위 내에서 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우, ③ 기존투자자 전원의 동의를 받은 경우, ④ 기존 투자자에게 집합투자증권의 보유비율에 따라 추가로 발행되는 집합투자증권의 우선 매수기회를 부여하는 **경우에 한하여 집합투자증권을 추가발행할 수 있다(집합투자업자가 임의로 추가발행할 수 없음)**. 발행가격은 기준가격(폐쇄형펀드가 증권시장에 상장된 경우에는 증권시장의 거래가격)을 고려하여 산정한 가격으로 할 수 있다.

11 정답 ②

"가(지역권은 부동산펀드에 속함)"를 제외한 4개는 모두 특별자산펀드의 종류가 될 수 있다.

자본시장법상 특별자산펀드의 투자대상자산인 특별자산에 의거하여 특별자산펀드의 종류를 예시하면 다음과 같다.

(1) "일반상품(농산물·축산물·수산물·임산물·광산물·에너지에 속하는 물품)"에 투자하는 특별자산펀드
(2) "**선박, 항공기**, 건설기계, 자동차 등과 같이 등기·등록 등의 공시방법을 갖추고 있는 동산(動産)"에 투자하는 특별자산펀드
(3) **미술품** 또는 악기에 투자하는 특별자산펀드
(4) 문화콘텐츠상품(영화·드라마 등)에 투자하는 특별자산펀드
(5) 통화, 일반상품, 신용위험에 투자하는 특별자산펀드
(6) "어업권, 광업권, 탄소배출권, 지적재산권, **보험금지급청구권** 등 권리"에 투자하는 특별자산펀드
(7) 기타 **"증권 및 부동산을 제외한 자산"**으로서, 펀드에서 투자할 만한 경제적 가치가 있는 모든 투자대상자산

12 정답 ③

다른 회사(다른 기관전용 사모집합투자기구 포함)와 합병할 수 없다.

※ 자본시장법 제249조의17(지분양도 등)

① 기관전용 사모집합투자기구의 무한책임사원은 출자한 지분을 타인에게 양도할 수 없다. 다만, 정관으로 정한 경우에는 사원 전원의 동의를 받아 지분을 분할하지 아니하고 타인에게 양도할 수 있다.
② 기관전용 사모집합투자기구의 유한책임사원은 무한책임사원 전원의 동의를 받아 출자한 지분을 분할하지 아니하고 타인에게 양도할 수 있다.
③ **기관전용 사모집합투자기구의 무한책임사원 및 유한책임사원은 제1항 단서 및 제2항에도 불구하고 양도의 결과 기관전용 사모집합투자기구의 사원 총수가 100인을 초과하지 아니하는 범위에서는 지분을 분할하여 양도할 수 있다.**
④ **기관전용 사모집합투자기구는 다른 회사(다른 기관전용 사모집합투자기구를 포함한다)와 합병할 수 없다.**

13 정답 ④

6대 판매원칙(적합성 원칙, 적정성 원칙, 설명의무, 불공정영업행위 규제, 부당권유행위 금지, 광고규제 위반) 중에서 광고규제 위반은 위법계약해지권의 대상이 될 수 없다.

▶ 징벌적 과징금(수입금액의 50%까지)이 부과되는 위법행위로는 설명의무 위반, 불공정영업행위, 부당권유행위, 광고규제 위반 등이다. 적합성 원칙, 적정성 원칙에 대한 위반은 과태료 부과대상이다.

※ 부동산 경기변동의 4국면

(1) **호황국면(prosperity)**
부동산거래가 활기를 띠고 부동산의 거래가격이 계속 상승한다. 점차 부동산의 거래가격이 상승하는 경향을 보이기 때문에 매도인은 거래를 미루는 경향이 있고 매수인은 거래를 앞당기려 하는 분위기가 생긴다. **건축허가신청이 급격하게 늘어나고** 그 증가율도 계속 상승한다.

(2) **경기후퇴국면(recession)**
경기후퇴국면이란 경기가 호황국면의 정점을 확인하고 하향세로 바뀌는 국면을 말하며 부동산시장에 매도인 우위 시장에서 매수인 우위 시장으로 전환하는 분위기가 나타난다. 이 국면이 장기화되면 부동산의 공실률이 점차 늘어나게 된다.

(3) **불황국면(depression)**
경기가 저점을 향해 지속적으로 하강하는 국면을 말한다. 이 시기는 지속적으로 부동산가격이 하락하고 건축활동이 급감하며 부동산의 공실률이 크게 늘어난다.
① 부동산가격이 지속적으로 하락하면서 부동산거래가 거의 이루어지지 않으며 금리가 높아지는 경향이 있다.
② 이전의 부동산경기가 심하게 과열되었을수록 불황의 깊이는 깊다.
③ 부동산시장에서 매수인이 더욱 우위에 있게 된다.
④ **건축허가신청 건수가 지속적으로 줄어든다.**

(4) **경기회복국면(recovery)**
경기회복국면은 경기의 저점을 확인하고 상향하기 시작하는 국면이다.
① 부동산거래가 조금씩 증가하기 시작한다.
② 일부 지역시장의 경우 점차 시장분위기가 개선되어 가는 징후를 보인다.
③ 부동산의 공실률이 줄어들기 시작한다.
④ **매수인 우위 시장에서 매도인 우위 시장으로 점차 전환된다.**
⑤ **낮은 금리로 인하여 여유자금을 부동산에 투자하기 시작한다.**

97 정답 ③

부동산의 자연적 특성에는 지리적 위치의 고정성, 영속성, 부증성(비생산성), 개별성(비동질성, 비대체성)을 들 수 있다.

※ 부동산시장의 특징

(1) 수요자와 공급자 수의 제약
(2) 부동산상품의 비동질성
(3) 정보의 비공개성 및 비대칭성
(4) 높은 거래비용

※ 부동산시장의 실패원인

1. 부동산 독과점업자는 부동산 자원을 효율적으로 배분하기보다는 자신의 독점적 이윤을 극대화할 목적으로 부동산 가격을 통제하여 시장참여자들의 후생(welfare)을 훼손시키는 사회적 손실을 발생시킨다.
2. 외부효과(external effect)란 자신의 경제활동으로 인하여 다른 경제주체의 경제활동에 긍정적(positive) 또는 부정적인(negative) 영향을 주는 것을 말한다. 예를 들어 주변에 혐오시설 등이 생기면서 부동산가격에 악영향을 주게 되는 경우를 들 수 있다. 혐오시설에 대한 비용은 인근지역의 부동산가격 하락분까지 포함하여 산정되어야 한다. 하지만 현실적으로 이를 반영하지 않는 경우가 많다.
3. 부동산시장에 참여하는 자들 간에는 부동산 관련 정보에 대한 비대칭성(개발정보의 입수)이 존재하여 시장가격보다 낮은 수준의 가격으로 부동산을 매입함으로써 비정상적인 이익을 취할 수 있게 된다.

98 정답 ③

100억원 = 400억원 × (시장요구 자본환원율)에서

$\frac{100(억원)}{400(억원)}$ = 0.25(25%)이다.

99 정답 ③

개량형부동산펀드는 오피스 등 업무용 부동산이나 상가 등 상업용 부동산, 호텔이나 레저시설 등을 취득한 후 해당 부동산의 용도를 변경한다든지 리모델링 등을 통해 자산의 가치를 제고하여 매각하거나 임대 운영 후 매각하여 투자수익을 취득하는 것을 목적으로 한다.

※ 임대형부동산펀드의 위험요소

일반적으로 전반적인 경기침체 또는 취득한 부동산의 주변 상권이 취약한 경우에는 임대형부동산펀드에서 취득한 부동산에서의 공실률이 증가하고 임대료가 감소함에 따라 펀드의 수익률이 감소될 위험이 있다. 따라서 이러한 상황에서 임대형부동산펀드를 판매하는 경우에는 향후의 경기 전망 및 주변 상권의 추이 등에 대한 사전적인 점검을 충분히 하여야 할 것이다.

92 정답 ③

부동산의 인문적 특성은 용도의 다양성, 합병·분할의 가능성, 사회적·경제적·행정적 위치의 가변성이 있다. 이 중에서 '사회적·경제적·행정적 위치의 가변성'이란 부동산은 사회적·경제적·행정적인 환경의 변화에 따라 그 가치나 용도가 변하게 되는데 이를 '위치의 가변성'이라고 한다. '라'의 비동질성 또는 대체성, '마'의 지리적 위치의 고정성은 부동산의 '자연적 특성'에 속한다.

※ **부동산의 특성**

자연적 특성	• 부동성(지리적 위치의 고정성) • 영속성(내구성, 불변성, 비소모성) • 부증성(비생산성) • 개별성(비동질성, 비대칭성)
인문적 특성	• 용도의 다양성 • 합병·분할의 가능성 • 사회적·경제적·행정적 위치의 가변성

93 정답 ④

사전불특정형(Blind형)으로 운용하는 경공매펀드의 특징상 펀드 규모가 크면 펀드 내 미운용자금(Idle Money)의 비중이 높아져서 펀드수익률을 저하시키며, 펀드규모가 지나치게 적을 경우는 소수의 경·공매 물건에 집중투자하게 됨에 따라 펀드의 위험이 증가하게 된다. 즉 경공매형부동산펀드의 펀드규모는 적정한 수준이 좋다.

94 정답 ③

'바, 사'는 경공매형부동산펀드의 주요 점검사항이다. 그리고 대출형부동산펀드는 개발형부동산펀드의 위험을 간접적으로 부담하므로, 개발형부동산펀드의 주요 점검사항과 위험의 상당부분을 공유한다.

※ **부동산펀드의 주요 점검사항 정리**

부동산펀드의 종류	주요 점검사항
임대형 부동산펀드	• 공실률과 임대료에 영향을 미치는 요소 • 차입규모의 적정성 • 매입한 부동산의 향후 매각가능성
개량형 부동산펀드	• 개량비용의 규모와 개량비용 투입 후의 경제적 효과 • 개량에 대한 인허가
경공매형 부동산펀드	• 부동산운용전문인력의 전문성 보유 여부 • 펀드규모의 적정성 • 체계적이고 투명한 펀드운용가능성 여부 • 펀드 관련 비용의 적정성 여부
개발형 부동산펀드	• 부동산개발사업의 성공을 위한 필수요소들이 사업계획상에 포함되어 있는지의 여부 • 사업부지의 완전한 확보 여부 • 우량한 시공사의 선정 여부 • 부동산개발사업에 대한 인·허가 여부 • 부동산개발사업의 사업성, 완공물의 분양·매각·임대가능성
대출형 부동산펀드	• 시행법인의 사업부지 확보 여부 • 시공사의 신용평가등급 • 시행법인의 인·허가 여부 • 부동산개발사업의 사업성

95 정답 ②

'비소구금융 또는 제한적 소구금융(Non or Limited Recourse Financing)'을 말한다. 이러한 비소구금융 또는 제한적 소구금융에 의해, PF로부터 발생하는 제반 의무에 대해 실질사업자의 부담은 없거나 제한적이다.

※ **프로젝트파이낸싱(PF)의 특징**

(1) **프로젝트 자체의 미래사업성에 근거한 자금조달** : 담보대출이나 신용대출과 같은 기존의 기업금융방식과 달리, PF는 프로젝트 자체의 미래사업성에 근거하여 자금을 조달하며 그 규모도 크다. 미래사업성에 더하여 담보나 보증이 추가로 보완될 경우 그 규모는 더욱 커질 수 있다.

(2) **비소구금융 또는 제한적 소구금융** : 실질사업자에게 '비소구금융 또는 제한적 소구금융'이 됨을 의미한다. 시행법인이 PF에 대한 차주의 지위를 가지고, 시행법인에 출자하여 실질적으로 사업을 영위하는 실질사업자에게는 '소구'가 되지 않도록 하여 실질사업자가 PF에 좀 더 적극적으로 참여할 수 있는 동기가 된다.

(3) **부외금융** : 프로젝트 시행과 관련하여 발생한 제반 부채는 시행법인이 부담하므로 실질사업자의 입장에서는 자신의 재무상태표 상에서 PF 관련 부채를 계상하지 않는 것을 의미한다.

(4) **채권자에 대한 다양한 신용보강** : 비소구나 제한적 소구금융은 채권자에게 불리하므로 채권자는 프로젝트 시행법인에 신용보강을 요구하게 되며, 시행법인은 시공사나 실질사업자와 함께 신용보강(책임준공, 지급보증, 채무인수 등)을 제공한다.

96 정답 ③

①의 경우 순서가 호황 → 경기후퇴 → 불황 → 경기회복국면으로 구분된다. (앞뒤 순서를 잘 암기하여야 한다. 예를 들어 경기후퇴 → 불황 → 경기회복 → 호황 국면도 옳은 표현이다.) ②의 경우 진폭이라 한다. ④의 경우 경기불황국면에서는 건축허가 신청건수가 지속적으로 줄어든다.

직무윤리 및 투자자분쟁예방(15문항)

14 정답 ②

열람하려는 자료가 열람목적과 관련이 없다는 **사실이 명백한 경우**이다.

※ **자료의 기록 및 유지·관리 등**

금융상품판매업자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융소비자에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있다.

1. **법령에 따라 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 경우**
   (1) 다른 사람의 생명·신체를 해칠 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
   (2) 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 따른 영업비밀을 현저히 침해할 우려가 있는 경우
   (3) 개인정보의 공개로 인해 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
   (4) 열람하려는 자료가 열람목적과 관련이 없다는 **사실이 명백한 경우**
2. 금융상품판매업자등은 금융소비자에게 수수료 또는 우송료를 청구하는 경우에는 **실비를 기준으로 한 금액을 청구해야 한다.** 이 경우 열람업무의 효율적인 운영을 위해 필요한 경우에는 **미리** 수수료 또는 우송료를 청구할 수 있다.

15 정답 ④

이해상충 수준을 낮출 수 없는 경우에는 해당 거래를 회피해야 한다(→ 이해상충발생회피의무, 자본시장법 제44조 제3항).

16 정답 ④

투자매매업자 또는 투자중개업자가 다자간매매체결회사를 통하여 자기매매가 이루어지도록 한 경우에는 투자자 이익을 해칠 가능성이 없으므로 자기계약(자기거래)금지의 예외가 인정된다.

※ **자본시장법 67조(자기계약의 금지)**

투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품에 관한 같은 매매에 있어 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 투자중개업자가 되어서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 **증권시장 또는 파생상품시장을 통하여** 매매가 이루어지도록 한 경우
2. 그 밖에 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 다음의 거래는 자기거래가 가능하다.
   (1) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 **자기가 판매하는 집합투자증권**을 매수하는 경우
   (2) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 **다자간매매체결회사를 통하여** 매매가 이루어지도록 한 경우
   (3) 종합금융투자사업자가 자본시장법 360조의 '단기금융업무' 등 금융투자상품의 장외매매가 이루어지도록 한 경우(증권시장에 상장된 주권, 증권시장에 상장되지 아니한 주권, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 금융투자상품에 관하여 동시에 다수의 자를 거래상대방 또는 각 당사자로 하는 장외매매 또는 그 중개·주선이나 대리업무로서 일정한 기준에 적합한 업무)
   (4) 그 밖에 공정한 가격 형성과 매매, 거래의 안정성과 효율성 도모 및 투자자의 보호에 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

17 정답 ③

'가, 나, 다'의 3개이다. '라'는 금융소비자총괄기관의 권한에 속한다. 왜냐하면 민원, 분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 '**관리**'이므로 '관리'란 평소에 추진될 업무이기에 부정기적으로 모여서 의논하는 회의체인 '금융소비자보호 내부통제위원회'가 담당할 수는 없을 것이다. (구분이 쉽지 않으므로 문제풀이에 익숙해야 한다.)

※ **'금융소비자보호 내부통제위원회'의 의결 및 심의사항**

(1) 금융소비자보호에 관한 경영방향
(2) 금융소비자보호 관련 주요 제도 변경사항
(3) **임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가**
(4) 금융상품의 개발, 영업방식 및 관련 '**정보공시**'**에 관한 사항**
(5) 금융소비자보호기준의 적정성·준수실태에 대한 점검·조치 결과
(6) 금융소비자보호실태평가, 감독 및 검사 결과의 후속조치에 관한 사항
(7) **중요 민원·분쟁에 대한 대응 결과**
(8) 광고물 제작 및 광고물 내부 심의에 대한 내부규정(단, 준법감시인이 별도로 내부규정 마련 시는 제외)
(9) 금융소비자보호 총괄기관과 금융상품 개발·판매·사후관리 등 관련부서 간의 협의 필요사항
(10) 기타 금융소비자보호 총괄기관 또는 기타 관련부서가 내부통제위원회에 보고한 사항의 처리에 관한 사항

제10조(금융소비자보호 총괄기관의 설치 및 운영)

(① 생략)

② 금융소비자보호 총괄기관은 소비자보호와 영업부서 업무 간의 이해상충 방지 및 회사의 소비자보호 업무역량 제고를 위하여 금융상품 개발·판매 업무로부터 독립하여 업무를 수행하여야 하고, **대표이사 직속 기관으로 한다.**

제11조(금융소비자보호 총괄기관의 권한)
① 금융소비자보호 총괄기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 금융소비자보호에 관한 경영방향 수립
2. 금융소비자보호 관련 교육의 기획·운영
3. 금융소비자보호 관련 제도 개선
4. 금융상품의 개발, 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자보호 측면에서의 점검 및 조치
5. **민원·분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리**
6. **임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가**
(중략)
10. 내부통제위원회의 운영(제1호부터 제5호까지의 사항을 내부통제위원회에 보고하는 업무를 포함한다)
11. 내부통제 관련 내부규정 등 수립에 관한 협의

18

정답 ③

판매절차를 중단하는 것이 아니라 판매의 부적정성을 주지하는 것을 말한다.

※ **적정성 원칙**
(1) 금융투자업자는 **일반투자자에게 투자권유를 하지 아니하고** 파생상품 등을 판매하려는 경우에는 면담·질문을 통하여 그 일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악해야 한다.
(2) 금융투자업자는 일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등에 비추어 해당 파생상품 등이 그 일반투자자에게 적정하지 않다고 판단되는 경우는, **그 사실을 알리고 일반투자자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.**

19

정답 ③

'금융소비자보호 총괄기관과 금융상품 개발·판매·사후관리 등 관련부서 간의 협의 필요사항'은 '금융소비자보호 내부통제위원회'의 의결 및 심의사항이다. 금융투자회사 전반에 걸친 내부통제와 관련한 '내부통제위원회'와 금융소비자보호를 위한 '금융소비자보호 내부통제위원회'를 구분하여야 한다. (17번 문항과 비교하면서 학습하여야 한다.)

※ **금융투자회사 표준내부통제기준**
제6조의2(내부통제위원회)
① 회사는 이사회 내 위원회로서 내부통제위원회를 설치하여야 한다.
② **내부통제위원회는 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고, 사외이사를 위원장으로 한다.**
③ 내부통제위원회는 다음 사항을 심의·의결한다. **다만, 제4호의 사항을 이사회가 심의·의결하는 경우 내부통제위원회는 이를 심의·의결하지 아니할 수 있다.**
1. 내부통제의 기본방침 및 전략 수립
2. 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착방안 마련
3. 지배구조내부규범의 마련 및 변경
4. **내부통제기준의 제정 및 개정**

20

정답 ①

틀린 내용은 '가, 나'이다.
가 : 업무 목적으로는 사용이 가능하다. 임직원은 회사가 요구하는 **업무를 수행하는 목적 이외에** 어떠한 경우에도 자신 또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.
나 : 사후보고가 아니라 사전승인절차를 거치고 제공되어야 한다. 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는 사전승인절차에 따라 이루어져야 한다.

※ **금융투자회사 표준윤리준칙 제6조(정보보호)**
(1) 회사와 임직원은 업무수행 과정에서 알게 된 회사의 업무정보와 고객정보를 안전하게 보호하고 관리하여야 한다.
(2) 비밀정보의 범위 : '회사의 재무건전성이나 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보, 고객 또는 거래상대방의 신상정보나 매매거래내역 등'은 **기록형태나 기록유무와 관계없이** 비밀정보로 본다.
(3) 임직원은 회사가 요구하는 **업무를 수행하는 목적 이외에** 어떠한 경우라도 자신 또는 제3자를 위하여 비밀정보를 이용해서는 아니 된다.
(4) 특정정보가 비밀정보인지 불명확할 경우에는 **준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는** 비밀정보로 분류하고 관리해야 한다.
(5) 비밀정보의 제공절차 : 비밀정보의 제공은 그 필요성이 인정되는 경우에 한하여 회사가 정하는 **사전승인** 절차에 따라 이루어져야 한다(사후보고가 아님).

21

정답 ①

금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 업무가 아닌 것은 '가, 나'이다.
• 가 : 위험관리책임자 또는 이사회 업무라고 할 수 있다.
• 나 : 준법감시인의 업무이다.

※ **금융투자회사의 금융소비자보호 표준내부통제기준**
제13조(금융소비자보호 총괄책임자의 직무)
① 금융소비자보호 총괄책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할

부동산펀드 법규(5문항)

86

정답 ①

①만 옳다. 투자신탁의 경우 소유권을 비롯한 권리가 수탁은행의 명의로 되어 있어 개발사업에 따르는 각종 위험과 민원 등을 수탁은행이 직접 부담하게 된다는 점에서 문제가 있다.
② 부동산펀드는 환매금지형으로 설정·설립하는 것을 원칙으로 한다(cf 조기에 현금화가 가능한 자산에 주로 투자하는 부동산펀드는 유동성 확보가 가능하여 환매금지형으로 설정·설립하지 않아도 됨).
③ 환매금지형으로 설정·설립하는 경우 발행일로부터 90일 이내에 상장해야 한다.
④ 환매금지형으로 설정·설립할 경우 상장의무가 부과되는 법적 형태는 '투자신탁, 투자회사'의 2가지이다.

87

정답 ④

'가'는 부동산실물에 '나'는 부동산권리에 투자하는 것이며, '다, 라'는 부동산의 임대 및 운영의 방법에 해당되는데, 모두 '부동산 등에 투자하는 행위'에 속한다.

※ **부동산임대 및 운영**
부동산펀드가 주로 투자하는 부동산은 오피스빌딩, 상가, 호텔, 물류센터 등으로 **임대료**를 수취하는 수익형부동산이며 기존에 건축되어 운영 중인 부동산 외에도 개발 단계에 있는 부동산에 투자하는 사례도 찾아볼 수 있다. '부동산을 운영'하는 방식으로 투자가 가능하여, 리조트 등을 부동산펀드가 직·간접적으로 운영할 수 있게 되었다.

88

정답 ②

미분양주택의 경우 ①의 예외로서 집합투자규약이 정하는 기간을 초과할 경우 처분이 가능하다('1년 이내'의 예외가 적용됨). 그리고 ①, ②와 같은 취득 후 제한이 있더라도, 부동산개발사업에 따른 토지나 건축물의 분양과정으로서 처분하는 것은 예외가 인정된다.

89

정답 ④

부동산의 거래비용은 실사보고서에 포함되는 사항이다.

※ **실사보고서 vs 사업계획서**

실사보고서	사업계획서
• 부동산의 현황 • 부동산의 거래가격 • 부동산의 거래비용 • 부동산과 관련된 재무자료 • 부동산의 수익에 영향을 미치는 요소 • 담보권설정 등 부동산과 관련된 권리의무관계에 관한 사항 • 실사자에 관한 사항	• 부동산개발사업 추진일정 • 부동산개발사업 추진방법 • 건축계획이 포함된 사업계획에 관한 사항 • 자금의 조달·투자 및 회수에 관한 사항 • 추정손익에 관한 사항 • 사업의 위험에 관한 사항 • 공사시공 등 외부용역에 관한 사항 • 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

90

정답 ②

금전을 대여하는 경우, 그 대여금의 한도는 해당 부동산펀드의 순자산액의 100%로 한다.
※ 자본시장법상의 다른 펀드는 펀드재산을 운용함에 있어서 Call Loan을 제외하고는 원칙적으로 펀드재산 중 금전을 대여할 수 없지만 부동산펀드는 펀드재산으로 '부동산개발사업을 영위하는 법인(부동산신탁업자, 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사, 다른 펀드를 포함)'에 대하여 아래 요건을 모두 충족하는 방법에 따라 금전을 대여할 수 있다. 다만, '사모부동산펀드'인 경우에는 ㉡의 요건을 충족하지 않아도 된다.
㉠ 집합투자규약에서 금전의 대여에 관한 사항을 정하고 있을 것
㉡ 집합투자업자가 부동산에 대하여 담보권을 설정하거나 시공사 등으로부터 지급보증을 받는 등 대여금을 회수하기 위한 적절한 수단을 확보할 것

부동산펀드 영업실무(10문항)

91

정답 ③

소유권은 본권으로서 용익물권(지상권, 지역권, 전세권)이 아니다.

※ **부동산 물권의 분류**

(2) 초기순지출 / 초기순수입 이해하기 : 콜옵션에서는 C(80)이 C(85)보다 비싸다. 따라서 강세콜스프레드는 비싼 C(80)을 매수하고 싼 C(85)를 매도하므로 프리미엄의 순지출이 발생한다.

예 C(80)의 프리미엄은 3point, C(85)의 프리미엄은 2point라고 할 때, 강세콜스프레드를 구성하면 '-3point + 2point = (-)1point' 즉 프리미엄 순지출이다.

82

정답 ①

Max(0, X-S)이다.

이 수식을 보면 (1) 만기주가가 X보다 하락 시 행사가격 대비 하락분만큼 이익, (2) 만기주가(S)가 행사가격(X)보다 상승 시 음수가 되면서 수익은 0이 되는 구조가 정확히 표현되고 있다.

※ 풋옵션의 이해를 위한 예제 해설

풋옵션은 '팔아버릴 수 있는 권리'이다. 예를 들어, 'A주식 1주를, 옵션만기일에, 주당 20만원에, 매도(put)할 수 있는 권리'를 매입하였다. 투자자는 옵션만기 시에 두 가지 상황에 직면할 수 있다.

(1) 만기시점에 A주식 주가가 20만원 미만인 경우

(2) 만기시점에 A주식 주가가 20만원 이상인 경우

상기 두 가지 상황에서 (1)은 이익을 창출하지만 (2)의 경우 풋옵션은 전혀 이익을 창출하지 못한다. 왜냐하면 시장에서 A주식이 20만원 이상이므로 구태여 20만원에 팔 권리를 포기하고 시장에서 20만원보다 비싸게 파는(put) 것이 합리적이다. 만기시점 주가가 20만원보다 상승한 경우 풋옵션 권리행사를 포기만 하면 된다. 주식시장에서 A의 주가가 35만원이 된 경우 35만원이 된 주식을 20만원에 풋(put)을 행사할 필요는 없다. 즉, 풋옵션은 주식을 20만원에 팔아버릴 수 있는 '권리'이지 '의무'는 아니므로 권리를 포기하면 되는 것이다. (물론 풋 매입 시 프리미엄인 비용만큼만 손해를 본다.)

83

정답 ④

양자 간의 상관관계가 **낮을수록** 보다 확실하게 보장을 받을 수 있으므로 프리미엄이 높아진다.

※ CDS(Credit Default Swap : 신용부도스왑)의 프리미엄 결정 요인

만기가 길어질수록	→ CDS의 프리미엄이 상승한다.
채무불이행 가능성이 높을수록	
CDS 거래상대방(보장매도자)의 신용등급이 높을수록	
준거자산과 보장매도자 간의 상관관계가 낮을수록	
회수율이 낮을수록(손실률이 높을수록)	

84

정답 ④

배리어(Barrier)가 행사가격 아래에 있으므로 기초자산 가격이 내려가는(Down) 조건을 말한다. 그리고 배리어를 터치할 경우 계약이 생성되는 것은 낙인(Knock In) 조건을 말한다. 따라서 Down & In 옵션이다.

※ 이색옵션(Exotic Option)의 종류

대분류	소분류
경로의존형	경계옵션*, 룩백옵션, 래더옵션, 평균기초자산옵션, 평균행사가격옵션
첨점수익구조형	조건부프리미엄옵션, 디지털옵션
시간의존형	미국식 · 유럽식옵션 · 버뮤다옵션, 선택옵션, 행사가격결정유예옵션
다중변수의존형	무지개옵션, 바스켓옵션, 포트폴리오옵션, 스프레드옵션
복합옵션형	콜옵션의 콜옵션 · 풋옵션 풋옵션의 콜옵션 · 풋옵션

* 경계옵션은 'Up & Out, Up & In, Down & Out, Down & In'의 4가지로 구분된다.

85

정답 ①

증권의 발행 이후 관련 법령의 제정 · 개정, 관련 법령의 해석의 변경으로 본 거래가 위법하게 된 경우와 추가적인 조세부담이 발생하는 경우 및 발행사의 Event of Default(채무불이행 사유 : 해산, 파산, 화의 또는 회사정리 등의 절차가 개시되거나, 이러한 신청이 있는 등 발행사의 신용상태가 악화되는 경우) 발생 시에는 조기종결 요건이 된다.

2. 상품설명서, 금융상품 계약서류 등 사전심의(단, 준법감시인 수행 시 제외함)
3. **금융소비자보호 관련 제도 기획 및 개선, 기타 필요한 절차 및 기준의 수립**
4. 금융상품 각 단계별(개발, 판매, 사후관리) 소비자보호 체계에 관한 관리 · 감독 및 검토 업무
5. **민원접수 및 처리에 관한 관리 · 감독 업무**
6. 금융소비자보호 관련부서 간 업무협조 및 업무조정 등 업무 총괄
7. 대내외 금융소비자보호 관련 교육 프로그램 개발 및 운영 업무 총괄
8. 민원발생과 연계한 관련부서 · 직원 평가 기준의 수립 및 평가 총괄
9. 금융소비자보호 표준내부통제기준 준수여부에 대한 점검 · 조치 · 평가 업무 총괄
10. 대표이사로부터 위임받은 업무
11. 금융소비자보호 관련하여 이사회, 대표이사, 내부통제위원회로부터 이행을 지시 · 요청받은 업무
12. 기타 금융소비자의 권익증진을 위해 필요하다고 판단되는 업무

22

정답 ④

적절한 보상을 지급할 수 있다. 영업점별 영업관리자가 준법감시업무로 인해 인사상 불이익을 받지 않도록 해야 하며, 영업점별 영업관리자에게 업무수행의 결과에 따라 **적절한 보상을 지급할 수 있다.** (빈출문항이므로 아래사항을 숙지한다)

※ 영업점에 대한 내부통제

준법감시인은 영업점에 대한 내부통제를 위하여 자신의 업무 중 일부를 위임할 수 있다. 금융투자회사의 표준내부통제기준에서는 영업점에 관한 내부통제를 별도로 다루고 있는 바 이는 영업점이 금융소비자와 가장 가까운 접점이기 때문이다. 이에 따라 준법감시인이 영업점에 대한 준법감시업무를 위하여 지명하는 영업점별 영업관리자는 다음 각 요건을 모두 구비한 자이어야 한다.

- 영업점에서 **1년 이상 근무한 경력이 있거나 준법감시 · 감사업무를 1년 이상 수행**한 경력이 있는 자로서 **당해 영업점에 상근하고 있을 것**
- 본인이 수행하는 업무가 과다하거나 수행하는 업무의 성격으로 인하여 준법감시업무에 곤란을 받지 아니할 것
- **영업점장이 아닌 책임자급일 것. 다만, 당해 영업점의 직원수가 적어 영업점장을 제외한 책임자급이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.**
- 준법감시업무를 효과적으로 수행할 수 있는 충분한 경험과 능력, 윤리성을 갖추고 있을 것. 다만, 다음 **각 요건을 모두 충족하는 경우 단일 영업관리자가 2 이상의 영업점의 영업관리자의 업무를 수행할 수 있다.**
  - 감독대상 영업직원 수, 영업규모와 내용 및 점포의 지역적 분포가 단일 영업관리자만으로 감시 · 감독하는 데 특별한 어려움이 없을 것
  - **해당 영업관리자가 대상 영업점 중 1개의 영업점에 상근하고 있을 것**
  - 해당 영업관리자가 수행할 업무의 양과 질이 감독업무 수행에 지장을 주지 아니할 것

23

정답 ②

판단기관에 따른 결과의 차이(금융감독원의 조정결과, 법원의 판단결과)가 있을 수 있다. 금융감독원의 분쟁조정기관은 기존의 판례 및 선례, 법이론을 바탕으로 가장 보편타당한 결과를 도출하기 위해 노력하지만, 법원에 실제 소송 수행결과와 반드시 같은 결과가 나올 것으로 단정할 수 없으므로, 조정안에 대한 최종 수용여부는 당사자가 신중히 판단하여야 한다.

24

정답 ④

이사회 결의 없이 준법감시인을 임면한 경우에는 1억원 이하의 과태료 부과 대상이다. 나머지 3개는 3천만원 이하의 과태료 부과 대상이다.

※ 내부통제위반 시 회사에 대한 조치

(1) 1억원 이하의 과태료 부과 대상

- 내부통제기준을 마련하지 않은 경우
- 준법감시인을 두지 아니한 경우
- 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우
- 이사회결의를 거치지 않고 준법감시인을 임면한 경우
- 금융위원회가 위법 · 부당한 행위를 한 회사 또는 임직원에게 내리는 제재조치를 이행하지 않은 경우

(2) 3천만원 이하의 과태료 부과 대상

- 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련 · 운영하지 않은 경우
- 준법감시인이 '자산운용에 관한 업무/회사의 본질적 업무/겸영업무 등'을 겸직하는 경우
- **준법감시인의 임면사실을 금융위에 보고하지 않은 경우** (금융투자회사가 준법감시인을 임면한 때에는 임면일로부터 7영업일 이내에 금융위에 보고해야 한다.)

25 정답 ④

법령상의 불가피한 사유는 수집 및 이용이 가능하지만, 정관상의 이유는 개인정보의 수집 및 이용의 사유가 되지 않는다(아래 내용 참조).

※ **개인정보의 수집 · 이용이 가능한 경우**

(1) 정보주체의 동의를 받은 경우
(2) 법률규정이 있거나 법령상 의무준수를 위해 불가피한 경우
(3) 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위해 불가피한 경우
(4) 계약체결 · 이행을 위해 불가피하게 필요한 경우
(5) 급박한 생명 · 신체 · 재산상 이익을 위해 필요한 경우
(6) 개인정보처리자의 정당한 이익달성을 위해 필요한 경우

26 정답 ①

일임매매의 유형에 해당된다. 선물옵션 최종결제일의 거래마감가격에 따라 투자참여자의 이해관계가 크게 좌우되므로 마감가격의 변동성은 매우 크다. 위임을 받았다고는 하지만, 과도한 변동성을 감수하는 거래는 위험성이 크므로 일임계약의 선관주의의무를 위반한 것으로 볼 수 있다.

cf 만일 보기에서 위임을 전혀 받지 않은 상태에서 임의로 거래를 수행한 것이라면 '임의매매'가 되며, 임의매매는 민사상 손해배상책임은 물론 형사처벌까지 받을 수 있는 중대한 사안이다.

27 정답 ①

고객의 최근 사업연도 순이익에 관한 사항은 확인 대상이 아니다.

※ **고객이 가상자산사업자인 경우의 확인 사항**

가. 고객의 신원에 관한 사항, 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인(실제소유자)에 관한 사항
나. 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 할 우려가 있는 경우
  1) 고객의 신원 및 실제소유자에 관한 사항
  2) 금융거래 등의 목적과 거래자금의 원천 등 금융정보분석원이 정하여 고시하는 사항
다. 가상자산사업자 신고 및 변경신고 의무의 이행에 관한 사항
라. 가상자산사업자의 신고 수리에 관한 사항
마. 가상자산사업자의 신고 또는 변경신고의 직권 말소에 관한 사항
바. 다음 1) 또는 2)에 해당하는 사항의 이행에 관한 사항
  1) 예치금(가상자산사업자의 고객인 자로부터 가상자산거래와 관련하여 예치받은 금전을 말한다)을 고유재산(가상자산사업자의 자기재산을 말한다)과 구분하여 관리
  2) 「정보통신망법」 제47조 또는 「개인정보보호법」 제32조의2에 따른 "정보보호 관리체계 인증"의 획득 (모의고사 2회, 24번 문항 해설 참조)

28 정답 ③

금융실명제법상의 확인대상보다 많다(아래 추가내용 참조). 그리고 ④에서, 고객확인은 금융거래 전에 선행되는 것이 원칙인데 특정금융거래보고법상 아래의 예외가 있다.

1. 종업원 · 학생 등에 대한 일괄적인 계좌개설의 경우 : 거래당사자가 계좌개설 후 최초로 금융거래등을 하는 때
2. 상법 제639조에서 정하는 타인을 위한 보험의 경우 : 보험금, 만기환급금, 그 밖의 지급금액을 그에 관한 청구권자에게 지급하는 때 또는 보험금, 환급금, 그 밖의 지급금액에 관한 청구권이 행사되는 때

※ **실제소유자확인제도(2016.1.1 시행)** : 금융실명제법상 규정하고 있는 확인대상이 '성명 + 실명번호'만인 데 반해, 이는 기존의 실지명의 정보 외에 추가로 소유자에 관한 사항을 확인해야 하는 것을 말한다.
• 여기서 '실제소유자'는 자연인을 말하며 법인은 제외된다.

펀드 구성 · 이해(16문항)

29 정답 ①

옳은 내용은 '가, 나'이다.

다. 일반적인 투자설명서(예비투자설명서, 간이투자설명서가 아닌 투자설명서)는 증권신고서의 효력이 발생한 후에만 사용할 수 있다.

30 정답 ④

'보수의 수준(운용보수, 신탁보수 등)이 너무 높다거나, 환매기간이 너무 길다거나'에 대한 판단은 증권신고서의 정정을 요구하는 대상이 아니다.

※ **금융위원회가 증권신고서의 정정을 요구할 수 있는 사항** : 지문 ①, ②, ③. 그리고 금융위가 증권신고서의 정정을 요구한 경우는 요구한 날로부터 해당 증권신고서가 수리되지 아니한 것으로 간주한다.

31 정답 ④

'투자회사의 경우 감독이사가 적격요건을 갖추고 있고 자본금이 1억원 이상일 것, 투자유한회사 · 투자합자회사 · 투자유한책임회사 · 투자합자조합 및 투자익명조합의 경우 출자금이 1억원 이상일 것'

77 정답 ①

선물거래는 기본적으로 계약의 만기시점을 정해놓고 만기시점에서 기초자산을 미리 정한 가격에 매도 혹은 매수하기로 지금 계약을 하는 거래를 의미한다. 신용위험을 없애고 반대매매를 자유롭게 할 수 있다. 이 신용위험을 없애기 위해서 증거금과 일일정산제도가 도입되어 있다. 한국거래소에 상장된 미국달러선물은 1계약이 1만달러이며 만기일은 해당 월 셋째 수요일(최종거래일인 월요일에서 3일째 되는 날)이다.

78 정답 ③

이자율등가식(또는 이자율평형이론)에 의한 균형선물환율 산출식은 '$F^* = S_t\left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T - t}{365}\right]$'이다. 만기가 1년이므로 '$F^* = S_t[1 + (r_d - r_f)]$'이고, 따라서 '$F^* = 1{,}200[1 + (0.02 - 0.01)] = 1{,}212$'이다($r_d$: 원화이자 2%, r_f : 달러이자 1%). 즉 이상의 조건에서 1년 만기 달러원 균형선물환율은 $1 = ₩1,212이다.

학습안내 환율표시에 대한 명칭이해

(1) '$1 = ₩1,000'에 대한 정확한 우리말 명칭은 '달러원환율'이다(영문은 USD/KRW). 그러나 관행적으로 이를 '원달러환율'이라고도 명칭해 왔는데, 엄밀히 말하면 원달러환율은 '₩1 = $0.001'에 해당된다.
(2) 최근 들어 이를 정확히 반영하고자 '$1 = ₩1,000'을 명칭할 때 원달러환율보다는 달러원환율로 수정하여 명칭하는 경향이 있다.

79 정답 ①

시간스프레드(Calendar Spread)이다.

※ **스프레드의 종류 : 선물**

상품 내 스프레드 (Inter-commodity Spread)	상품 간 스프레드 (Intra-commodity Spread)
동일품목 내에서의 스프레드	다른 상품 간의 스프레드 (예 TED Spread)
동일품목 내에서 만기가 다른 상품의 스프레드이므로 시간스프레드라 함 예 동일품목 3월물 매수 & 6월물 매도	-

※ **스프레드의 종류 : 옵션**

수평스프레드	수직스프레드
행사가격은 동일한데, 만기가 다른 옵션 간의 스프레드	동일만기에서 행사가격이 다른 옵션 간의 스프레드
예 C(90) 1개월물 매수 & C(90) 2개월물 매도	예 C(90) 1개월물 매수 & C(100) 1개월물 매도

• 대각스프레드(매우 드물게 활용) : C(90) 1개월물 매수 & C(100) 2개월물 매도

80 정답 ①

수평, 수직, 대각이다.

수평스프레드(horizontal spread)는 만기가 서로 다른 두 개의 옵션에 대해 매수 및 매도가 동시에 취해지는 경우를 의미하고, 수직스프레드(vertical spread)는 행사가격이 서로 다른 두 개 이상의 옵션에 대해 매수 및 매도를 동시에 취하는 경우를 의미한다. 빈도는 적지만 대각스프레드(diagonal spread)는 만기도 다르고 행사가격도 다른 두 개 이상의 옵션을 가지고 스프레드 포지션을 구축한 경우를 의미한다.

81 정답 ②

②의 C(85) 매수 + P(85) 매수 전략은 스트래들 전략이며 변동성이 클수록 수익이 커진다.
①의 C(80) 매도 + C(85) 매수 전략은 방향성 전략이며 콜약세 스프레드 전략이다.
③의 P(80) 매도 + C(85) 매도 전략은 스트랭글 매도이므로 변동성이 커질수록 손실이 발생한다.
④의 P(80) 매수 + P(85) 매도 전략은 방향성 전략이며 풋강세 스프레드 전략이다.

※ **옵션스프레드전략의 이해**

강세스프레드(Bull Spread) → 기초자산 가격이 상승할 때 수익이 남		약세스프레드(Bear Spread) → 기초자산 가격이 하락할 때 수익이 남	
강세콜 스프레드	강세풋 스프레드	약세콜 스프레드	약세풋 스프레드
C(80) 매수 C(85) 매도	P(80) 매수 P(85) 매도	C(80) 매도 C(85) 매수	P(80) 매도 P(85) 매수
초기순지출	초기순수입	초기순수입	초기순지출

(1) 포지션 이해하기 : 강세콜스프레드(Call Bull Spread)에서 출발하여 나머지는 간단한 전환으로 쉽게 모두 이해할 수 있다.
  ㉠ 강세콜스프레드 포지션을 암기(문장, 기호표시 모두) : '행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 매도'한다[→ C(80) 매수 & C(85) 매도].
  ㉡ 강세콜스프레드에서 강세풋스프레드로의 전환 : C를 P로 바꾸어준다 → 'C(80) 매수 & C(85) 매도'에서 → 'P(80) 매수 & P(85) 매도'가 됨
  ㉢ 강세콜스프레드에서 약세콜스프레드로의 전환 : 매수와 매도를 바꾸어준다 → 'C(80) 매수 & C(85) 매도'에서 → 'C(80) **매도** & C(85) **매수**'가 됨
  ㉣ 강세콜스프레드에서 약세풋스프레드로의 전환 : C를 P로, 매수와 매도를 모두 바꾸어준다 → 'C(80) 매수 & C(85) 매도'에서 → 'P(80) **매도** & P(85) **매수**'가 됨

72 정답 ①

금리연계파생상품펀드는 금리의 변동성이 낮아 투자자들이 원하는 수준의 기대수익률을 만들기 어렵기 때문에 공모형펀드로 만들기가 어렵다.

※ 금리연계파생상품펀드의 특징

금리는 주가에 비해 변동성이 낮고 제시된 가격 조건의 유지(Price Holding)가 어려워 펀드설정까지 상당한 시간이 소요되는 공모형펀드로 설정하기 어렵다. 따라서 레버리지를 이용하지 않고는 안정적이고 높은 수익을 기대하기 어려우나 레버리지를 이용하더라도 관련 규정의 제약과 위험증가에 따른 문제가 발생한다. 금리상품이 보편화되기 위해서는 펀드투자에 대한 기대수익률이 낮아지거나 금리변동성이 확대되어야 할 것이다.

73 정답 ①

낮은 상관관계이다.

※ 상품연계파생상품펀드의 특징

(1) 에너지, 금속, 농축산물 등의 상품(Commodity)을 투자대상으로 한다.

(2) 전통자산(주식, 채권)과의 상관관계가 낮아서 높은 분산투자효과를 기대할 수 있다.

(3) 인플레헤지 효과가 탁월하지만, 상품가격의 변동성이 크다는 단점이 있다.

(4) 기초자산을 선물로 하기 때문에 롤오버 위험에 노출된다.

▶ 상품선물의 롤오버 위험(Roll Over Risk)

- 상품거래는 현물거래 시의 보관비용회피 등을 이유로 선물로 거래하는 것이 대부분이다.
- 선물거래 시 보통 유동성이 풍부한 3개월물을 매입하는데, 상품의 결제시점이 1년 후라면 선물계약의 만기이월(롤오버)을 3번 해야 한다. 이 과정, 즉 기존 포지션을 청산하고 새 포지션을 매입하는 과정에서 손익이 발생할 수 있는데 이를 만기이월위험(롤오버 리스크)이라 한다.
- 선물계약의 롤오버 리스크는 상품의 투자성과에 상당한 영향을 주는 수준으로 평가되고 있다.

74 정답 ②

'주가상승 시 매수, 주가하락 시 매도' 전략을 취한다.

※ 포트폴리오보험전략 중 옵션복제전략(보험자산배분전략)의 이해

(1) '채권 + 주식'으로 포트폴리오를 구성하고, 기초자산의 콜옵션에 해당하는 만큼 주식을 편입하며, 시장흐름에 따라 주식비중을 조절해 나간다.

(2) 시장흐름을 따라가는 전략이므로 주가가 상승할 경우 위험자산(주식)의 비중을 높이고 주가가 하락할 경우 위험자산의 비중을 줄인다. 따라서 PI전략은 '주가상승 시 매수 & 주가하락 시 매도'의 매매방식을 취하게 된다(이를 Positive Feedback이라 함).

cf 비교하여 가치투자전략에서 사용하는 전술적배분전략은 '주가상승 시 매도 & 주가하락 시 매수'이며 이를 Negative Feedback이라 한다.

75 정답 ④

④는 시스템운용형펀드의 기반이 되는 '모멘텀 전략'의 특성을 말한다.

※ 시장중립형펀드 – 차익거래의 종류

주식형 (예시)	인덱스 차익거래	합병차익거래	전환차익거래
삼성전자 매수 / 지수선물 매도	선물 매도 / 현물 매수	저평가기업 매수 / 고평가기업 매도	전환사채 매수 / 주식멜타 매도

파생상품펀드 투자 · 리스크관리(10문항)

76 정답 ②

②는 위험 전가기능을 말하는데, 종목(자산)의 **변동성이 클수록** 위험 전가에 대한 니즈가 커지므로 위험의 거래가 더 활발하게 일어난다.

※ 선물거래의 경제적 기능

(1) 가격 발견기능(Price Discovery) : 선물시장의 가격은 미래정보를 반영하므로 해당 경제주체들에게 중요한 정보를 제공한다.

(2) 위험 전가기능(Risk Hedge) : 위험 전가기능은 선물시장 포함 파생상품의 본질적인 기능이며, 자산의 변동성이 클수록 위험을 전가하고자 하는 헤지수요가 증가한다. 한편 선물시장은 레버리지 효과를 크게 하여 투기거래자를 유인하고 이를 통한 유동성 증가는 헤지거래를 수월하게 한다.

(3) 효율성 증대기능 : 현 · 선물 간의 가격괴리가 커지면 차익거래가 유입되어 가격괴리를 좁히게 되며(효율성 증대), 이러한 거래는 현물시장의 유동성도 증가시킨다.

(4) 양방향 매매기능 : 현물은 매수 중심이지만 선물은 매도 전략도 가능하다.

(5) 거래비용 절감기능 : 선물시장은 투기거래자(Speculator)를 유인하기 위해 레버리지 효과를 확대시켜야 하는데 이를 위해 현물시장보다 낮은 증거금률을 적용한다. 따라서 선물시장에서는 현물시장보다 적은 거래비용으로 동일한 포지션크기의 거래를 할 수 있다.

32 정답 ③

ㄹ. 간주의결권은 수익자총회의 연기 여부와 무관하다.

※ 간주의결권의 행사요건

수익자는 수익자총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우 수익자가 소유한 총좌수의 결의내용에 영향을 미치지 않도록 의결권을 행사한 것으로 본다(간주의결권, Shadow voting).

㉠ 수익자에게 의결권 행사 통지가 있었으나 행사되지 아니하였을 것

㉡ 간주의결권행사 방법이 규약에 기재되어 있을 것

㉢ 수익자총회의 의결권을 행사한 총좌수가 발행된 총좌수의 1/10 이상일 것

㉣ 그 밖에 수익자 이익보호와 수익자총회 결의의 공정성을 위해 간주의결권행사 결과를 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 수익자에게 제공하는 것을 따를 것

33 정답 ④

현재 국내 대부분의 집합투자기구는 투자신탁의 형태를 띤다.

※ 국내 집합투자기구의 형태

현재 국내 대부분의 집합투자기구는 투자신탁이다. 이는 투자회사가 회사형이어서 펀드설립 시 비용, 펀드 임원선임 절차, 이사회 개최 및 유지 비용, 펀드등록 시 비용, 임원보수 및 상법상 회사와 관련되는 규정의 준수 등 투자신탁과 비교할 때 불편한 점이 많은 반면, 경제적으로는 별 차이가 없기 때문이다.

cf 투자회사로 설립하는 이유 : M&A펀드의 경우 집합투자기구 명의로 지분을 보유하는 것이 필요하고(PEF도 유사한 이유), 부동산펀드는 펀드명의로 등기 · 등록을 할 필요가 있기 때문이다.

34 정답 ③

'다, 마'가 틀린 항목이다.

다. MMF는 환매조건부매도 시 보유하는 증권총액의 5%를 초과할 수 없다(MMF가 아닌 일반펀드의 경우 50%가 적용됨).

마. MMF는 펀드재산의 40% 이상을 채무증권으로 편입해야 한다.

- 그리고 개별채무증권은 최상위등급에 5%, 차하위등급에 2%를 한도로 편입할 수 있는데, 이때 최상위등급은 AAA등급, 차하위등급은 AA등급을 말한다.

35 정답 ④

시장성 없는 자산에 펀드재산의 10%를 초과할 경우 환매연기가 가능하며, 20%를 초과할 경우는 환매금지형으로의 설정이 가능하다(비교주의).

※ 환매금지형펀드의 집합투자기구 추가발행요건(지문 ②와 관련)

(1) 이익분배금 내에서만 발행하는 경우

(2) 기존투자자 전원의 동의를 받은 경우

(3) 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 신탁업자의 확인을 받은 경우

(4) 추가발행 시 기존투자자에게 우선 매수기회를 부여하는 경우

36 정답 ③

ETF는 '인덱스형 / 개방형 / 추가형 / 상장형'으로 분류된다.

※ ETF와 개방형펀드

일반적인 개방형집합투자기구는 투자자가 언제든지 환매청구를 통하여 투자자금을 회수할 수 있으므로 별도의 유동성보완장치로 증권시장에 상장할 필요가 없으나, ETF(상장지수집합투자기구 : Exchange Traded Fund)의 경우에는 그렇지 아니하다. ETF는 개방형집합투자기구이나 그 집합투자증권이 상장되어 있고 투자자는 시장에서 보유증권을 매도하여 투자자금을 회수할 수 있다.

37 정답 ②

장외파생상품의 일반적 속성을 고려하면 '폐쇄형, 단위형'이지만, 마케팅의 용이성을 고려하여 '개방형, 단위형'으로 설정 · 설립하는 것이 일반적이다.

※ 장외파생상품펀드 설정의 일반적 형태 : 단위형, 개방형

(1) 단위형 : 투자기간이 달라지면 장외파생상품의 수익구조가 달라지므로 단위형펀드로 설정하는 것이 일반적이다.

(2) 개방형 : 장외파생상품의 낮은 유동성을 고려하면 폐쇄형이 부합하겠으나, 폐쇄형으로 설정할 경우 상장부담이 생기기 때문에 마케팅차원에서 상장부담이 없는 개방형으로 설정하는 것이 일반적이다(단, 환매수수료를 높게 부과하여 환매청구를 최소화함).

38 정답 ③

채권의 경우 주식보다 개별성이 떨어져서 Bottom Up Approach의 유효성이 주식에 비해 떨어진다.

39 정답 ①

선취된 판매수수료는 투자자가 부담하므로 펀드재산에 영향을 주지 않는다.

주의 빈출문항으로 '추적오차의 발생원인이 아닌 것은?'이란 지문의 경우 투자자가 직접 부담하는 선취판매수수료는 추적오차 발생원인이 아님에 유의한다.

추적오차가 발생하는 원인으로는 1) 인덱스펀드에 부과되는 보수 등 비용 2) 인덱스펀드의 포트폴리오를 구축하기 위한 거래비용 3) 인덱스펀드의 포트폴리오와 추적대상지수 포트폴리오의 차이 4) 포트폴리오 구축 시 적용되는 가격과 실제 매매 가격과의 차이 등이다.

※ 상기 문제는 아래의 문제와 번갈아 출제된다.

아래 박스는 추적오차의 원인을 나열한 것인데, 만일 인덱스의 추종을 완전복제법(Fully Replication)으로 할 경우 제거될 수 있는 추적오차 원인을 모두 고르시오.

가. 인덱스펀드의 포트폴리오와 추적대상지수 포트폴리오 간의 차이
나. 포트폴리오 구축 시 적용되는 가격과 실제 매매가격과의 차이
다. 인덱스펀드의 포트폴리오를 구축하기 위한 거래비용
라. 인덱스펀드에 부과되는 보수 등의 비용

→ 표본추출(Sampling) 방식이 아닌 완전복제법(Fully Replication)으로 인덱스를 추종한다고 해도 추적오차(Tracking Error)를 완전히 제거할 수는 없다. 왜냐하면 완전복제법을 통해 제거되는 것은 '가'뿐이며 나머지는 그대로 존재하기 때문이다. 추적오차를 최소화하기 위하여 고안된 펀드가 상장지수펀드(ETF)이다. ETF가 아닌 일반 인덱스펀드가 추적오차를 가장 작게 운용할 수 있는 방법은 완전복제방법이다.

40 정답 ④

투자자의 위험회피경향이 높고 시장을 좋지 않게 전망할 경우, 다양한 파생상품의 기능을 활용하여 현물투자보다 더욱 보수적이고 안정적인 운용을 할 수 있다.

※ 파생상품펀드의 특징

(1) 다양한 투자자들의 '시장전망'을 '수익'으로 연결해주는 수단으로 활용이 가능하다. → 매도(Short Sale)전략이 가능하므로 매수중심(Long Only)에서 탈피 가능하다. 또한 현물과 달리 변동성이 수익원이 됨으로써 파생상품에 투자 시 현물에 비해 효율적 투자기회선이 개선된다.

(2) 다양한 위험에 노출 : 현물투자에서는 발생하지 않는 베이시스위험이나 변동성위험에 노출된다.

(3) 시장효율성 증대 기능 : 현물과 선물의 괴리가 클 때 차익거래가 유입되면서 시장의 효율성을 증대시키며 이에 따라 현물시장의 유동성도 확대된다.

(4) 비선형(Non-linear)의 수익구조를 만들 수 있어 다양한 전략의 수행이 가능하다.

41 정답 ③

변동성이 감소하는 시장에서는 수익률이 낮게 되고, 시장의 방향성이 지속적으로 하락할 경우는 손실이 발생할 수 있다.

※ 구조화형 펀드의 특징

(1) 운용상 특징 : 지수등락이 반복되는 불확실성 장세에서 꾸준히 수익을 낸다. 나머지의 상황에서는 수익이 낮거나 손실이 발생할 수 있다.

㉠ 변동성이 낮은 경우 : 등락을 이용해서 차익을 쌓아가는 방식인데 이러한 기회가 없으므로 낮은 수익률을 실현하게 된다.

㉡ 시장이 지속하락하는 경우(최악) : 일단 차익을 만들 기회가 적으며, RCF의 수익구조상 손익분기점을 넘어설 정도로 하락을 하게 되면 포지션 전체에 손실이 발생한다.

㉢ 시장이 계속 상승하는 경우 : 수익이 발생하기는 하지만 좋은 것만은 아니다. RCF의 전략은 '하락 시 매수, 상승 시 매도'인데 시장이 계속 상승하면 상승 시마다 주식을 처분하게 되어 펀드가 조기상환된다. 최종적으로 일반 주식형펀드에 비해서는 낮은 수익률을 실현하게 된다.

▶ 델타헤징기법 : 델타헤징기법은 구조화형 펀드에서 주로 사용하는 매매방식으로, 델타값이 올라가면 주식편입비율을 높이고 델타값이 떨어지면 주식을 일부 팔아 차익을 실현하는 과정을 계속 되풀이한다.

(2) ELF와의 비교

㉠ ELF는 ELS를 편입한 펀드이므로 ELS의 쿠폰과 유사한 확정수익률을 얻을 수 있다. 단, 중도환매가 어려우며 펀드수익 전체에 대해 과세(집합투자기구로부터의 이익)가 되는 단점이 있다.

㉡ 구조화형 펀드의 경우 ELF와 같은 준확정수익률이 아닌 운용수익을 얻게 되므로 운용성과에 따라 펀드수익이 좌우되는 것이 장점이자 단점이 된다. 중도환매는 용이하며, 운용소득에 대해서는 비과세되므로 세후수익률면에서는 ELF보다 유리하다.

42 정답 ①

파생결합증권을 발행한 발행사는 '**사전에 제시한 수익구조**'에 따라 지급의무를 부담한다. 그리고 파생결합증권은 발행사의 신용리스크가 있으며, 파생결합증권에 투자하는 파생상품펀드는 자본시장법상 '증권집합투자기구'에 속한다.

67 정답 ①

①은 일반적인 투자자보호제도에 속하는 의무이다.

※ 파생상품펀드 판매 시의 투자자보호제도

일반적인 투자자보호제도	강화된 투자자보호제도
• 투자자의 구분(전문투자자 vs 일반투자자) • 적합성 원칙 • 설명의무 • 부당권유규제 • 광고규제	• 적정성 원칙 • 차등화된 투자권유준칙 제정의무 • 투자권유대행인의 파생상품 투자권유위탁 제한

파생상품펀드 영업(8문항)

68 정답 ④

모두 틀린 항목이다.

가. 주가연계파생상품의 기초자산은 삼성전자, 현대자동차 등 개별종목 주식이 가능하며, 한국, 미국, 일본 등의 주가지수 역시 기초자산이 될 수 있다.

나, 다. ELS는 투자매매업자가 발행하며, ELF는 집합투자업자가 운용한다.

라. ELD는 은행에서 판매하는 주가연계정기예금으로서 원리금이 보장된다. 따라서 예금자보호가 되며, ELS는 원금보장형 설계는 가능하지만 ELD와 같은 예금이 아니므로 예금자보호가 되지 않는다. ELF는 펀드의 본질상 실적배당형으로서 예금자보호가 불가하다.

※ 주가연계파생상품(ELD, ELS, ELF)의 비교

구 분	ELD (주가연계예금)	ELS (주가연계증권)	ELF (주가연계펀드)
발행회사	은 행	투자매매업자	집합투자업자
판매회사	은 행	투자매매업자	투자매매업자 및 은행
자산운용	고유계정과 혼합	고유계정과 혼합	펀드로 별도 운용
형 태	정기예금	증 권	증권(수익증권)
투자방법	정기예금 가입	증권 매입	수익증권 매입
수익지급	약속된 수익률	약속된 수익률	운용실적 배당
원금보장	100% 보장	보장·비보장	보존추구·비보존
예금자보호	보 호 (5천만원까지)	없 음	없 음
소득과세	이자소득 과세	배당소득 과세	배당소득 과세

69 정답 ③

③은 '스프레드(Spread)형'에 해당한다.

※ 워런트 형태

(1) 콜(Call), 풋(Put) : 방향성투자에 속하며 기초자산의 상승을 기대할 경우 콜워런트, 하락을 기대할 경우 풋워런트에 투자한다.

(2) 디지털(Digital) : 방향성과 관계없이 일정한 쿠폰을 받거나 또는 못 받는 구조이다.

(3) 스프레드(Spread) : 기초자산이 특정구간에 있을 때에는 지속적으로 수익이 상승하지만 특정구간을 넘어서면 일정한 수익만을 받는 구조이다. Low Risk, Low Return에 해당하는 보수적인 전략이다.

(4) 레인지(Range) : 기초자산이 특정구간에 있을 때에만 일정한 쿠폰을 받고 그 외의 구간에서는 수익이 없는 구조이다.

(5) 낙아웃(Knock Out), 낙인(Knock In) : 낙아웃은 기초자산 가격이 일정수준(Barrier)에 도달하면 기존의 손익구조가 사라지는 것을 말하며, 일정수준에 도달 시 새로운 손익구조가 생기는 것을 낙인이라고 한다.

(6) 유럽형(European), 미국형(American), 아시안형(Asian) : 워런트의 수익을 결정하는 횟수('행사'의 횟수)가 만기시점에서 한 번만 허용되는 것이 유럽형, 만기 중 아무 때나 가능한 것이 미국형, 사전에 정한 만기 전 시점별 수익을 평균하여 결정하는 것은 아시안형이다.

70 정답 ④

워런트 발행사(투자매매업자)가 파산할 경우(신용위험), 투자한 원금의 전액 또는 일부에 대해서 회수를 하지 못할 수 있다. 그런데 이 경우에도 원금을 초과하는 손실은 발생하지 않는다(원금초과손실은 옵션매도에서 발생 가능).

71 정답 ④

기초자산이 되는 2종목의 상관관계가 낮을수록 상환이 어려워지므로 쿠폰이 높아진다.

※ 원금비보존형의 수익률을 결정하는 변수

기초자산의 변동성이	높을수록	쿠폰이 높아진다.
상환조건(행사가격)이		
KO배리어가		
KI배리어가		
기초자산 간 상관관계가	낮을수록	

암기법 상관관계를 제외한 나머지는 '높을수록 → 쿠폰이 높아진다.', 쿠폰이 낮아지는 경우는 반대로 적용하면 됨.

63 정답 ②

'10%, 50%'이다.

※ **적정성 원칙 준수와 관련한 자본시장법상 '파생상품 등'에 속하는 것**

(1) 자본시장법상 파생상품

(2) 자본시장법상 파생결합증권(원금보장형 제외)

(3) 자본시장법상 파생상품펀드

㉠ 파생상품매매에 따른 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과하는 경우

㉡ 펀드재산의 50%를 초과하여 파생결합증권에 투자하는 경우

64 정답 ①

자본시장법상의 펀드는 동일종목에 대한 투자한도를 펀드자산총액의 10%로 하고 있으나, 파생결합증권에 대한 투자는 예외적으로 펀드자산총액의 30%를 한도로 인정하고 있다.

※ **파생결합증권 및 파생상품 투자 시의 운용규제**

(1) **동일종목 파생결합증권에 대한 투자비율규제 완화** : 동일종목 투자한도는 10%이지만, 동일종목으로서 파생결합증권에 투자할 경우는 30%까지 가능하다.

(2) **장외파생상품 매매상대방 규제** : 펀드재산으로 장외파생상품을 매매할 경우 그 상대방은 자본시장법상의 적격투자자이어야 한다.

㉠ 적격투자자

- 신용평가회사로부터 투자적격등급 이상으로 평가받은 전문투자자
- 신용평가회사로부터 투자적격등급 이상의 보증인을 둔 전문투자자
- 담보물을 제공한 경우의 전문투자자

(3) **파생상품매매에 따른 위험평가액 규제** : 공모펀드의 경우 펀드재산으로 파생상품 매매를 할 경우 그 위험평가액이 펀드순자산총액의 100%를 초과할 수 없다(단, 일정요건을 충족한 ETF의 경우 200%까지 가능).

(4) **동일법인이 발행한 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액 규제** : 파생상품의 기초자산 중 동일법인이 발행한 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과할 수 없다.

(5) **동일 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액 규제** : 동일 거래상대방과의 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액은 펀드자산총액의 10%를 초과할 수 없다.

참고 사모펀드의 경우 (2)는 공모와 동일한 규제를 받으며, (3)은 공모보다 완화 적용되며(400%까지 허용), 나머지는 모두 운용규제에서 면제된다.

65 정답 ①

기초자산의 가격에 거래량과 승수를 곱하여 산정한다.

※ **파생상품 매매에 따른 위험평가액 산정방법**

(1) 선도 : **기초자산 가격** × **계약수(거래량)** × **승수**

(2) 옵 션

㉠ 옵션매수 : **기초자산 가격** × **델타** × **계약수** × **승수**

㉡ 옵션매도 : **델타위험액 + 감마위험액 + 베가위험액**

(3) 스 왑

㉠ 서로 다른 통화를 교환하는 거래(통화스왑) : 지급하기로 한 통화의 명목원금

㉡ 고정금리와 변동금리를 교환하는 거래(금리스왑) : 고정금리를 지급하는 경우는 만기까지 지급하기로 한 금전총액, 변동금리를 지급하는 경우는 만기까지 지급하기로 예상되는 금전총액의 시가평가금액

㉢ 준거자산의 신용사건 발생여부에 따라 금전 등을 교환하는 거래(신용부도스왑) : 보장매수자의 경우 지급하기로 한 금전총액, 보장매도자의 경우 신용사건 발생 시 지급하기로 한 명목금액

(4) 선도, 옵션, 스왑거래가 혼합된 경우 : 선도, 옵션, 스왑 각각의 위험평가액 산정방법을 준용하여 산정하되, 만기손익구조의 최대손실금액이 제한된 경우는 그 최대손실금액을 명목계약금액으로 하여 산정한다.

(5) 장외파생상품 거래의 경우 : 상기 각각의 위험평가액 산정방법을 적용하지 아니하고, 거래 당사자 간에 거래체결 시 합의하는 명목원금으로 위험평가액을 산정할 수 있다. 이 경우에도 기초자산의 가격변화를 감안하여야 한다.

66 정답 ③

매일 공시하는 것은 '시나리오별 손익구조변동, 최대손실예상금액'의 2가지이다.

※ **파생상품펀드의 위험지표 공시방법**

계약금액	만기시점의 손익변동	시나리오별 손익구조변동	최대손실예상금액(VaR)
명목계약금액의 총액을 공시	손익구조를 구간별로 구분하고 '도표&서술식'으로 요약 공시	시나리오법에 따라 산정한 손익구조를 공시	'10영업일 & 99% 신뢰구간'의 기준으로 측정하고 공시
거래 후 그 다음날까지 공시		거래가 없어도 매일 공시	

• 파생상품의 수익구조 : 파생결합증권의 수익구조는 파생상품펀드의 투자자가 가장 중요하게 파악해야 하는 부분이다.

ㄱ. 원금보존 구조인가?

ㄴ. 최대 수익과 예상되는 평균수익은 얼마인가?

ㄷ. 최대 손실 및 손실이 발생할 가능성은 얼마인가?

파생결합증권의 구성요소에는 (1) 발행사, (2) 기초자산, (3) 만기, (4) 중도상환 가능여부, (5) 환매가능성, (6) 수익구조를 들 수 있다. (추가해설은 3회 40번 해설 참조)

43 정답 ②

신탁법에서는 수탁자의 권한남용을 방지하기 위하여 민법상의 일반적인 선량한 관리자의 주의의무에 추가하여 수탁자에게 특별히 충실의무를 부여하고 있다. 충실의무란 수탁자가 신탁사무를 처리함에 있어서 항상 (위탁자가 아닌) 수익자를 위하여 처리하여야 한다는 의무이다.

※ 신탁의 경우는 여러 신탁의 신탁재산을 집합하여 운용하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 즉, 신탁과 집합투자는 모두 간접투자상품이지만 여러 투자자의 재산을 집합하여 운용하는가, 투자자별로 구분하여 운용하는가에 따라 집합투자와 신탁으로 구분한다.

44 정답 ④

비지정형의 경우 고객의 투자성향보다 투자위험도가 높은 신탁상품에는 투자가 불가하다.

※ 신탁상품의 판매절차는 기본적으로 다른 금융투자상품과 동일하나 일부 신탁상품만의 예외적인 사항이 존재한다(예외 비지정형특정금전신탁, 불특정금전신탁 관련 지문 ①, ④의 내용).

펀드영업실무(8문항)

45 정답 ③

금융소비자는 금융소비자보호법령에 의거하여 금융상품계약 체결일로부터 5년 이내, 위법계약 사실을 안 날로부터 1년 이내인 경우에만 위법계약 해지요구가 가능하다. 만일 금융소비자가 위법계약 사실을 안 날이 계약체결일로부터 5년이 경과한 경우에는 위법계약 해지를 요구할 수 없다. 이에 대하여 금융회사는 이 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 수락 여부를 통지해야 하며, 거절 시에는 거절사유를 함께 통지한다.

※ 금융상품판매업자등은 금융소비자로부터 자료열람을 요구받은 날로부터 **6영업일 이내**에 금융소비자가 해당 자료를 열람하도록 해야 한다.

46 정답 ①

위험등급은 최소 6단계 이상으로 구분하고, 1등급을 가장 높은 위험으로 하며 그 수가 커질수록 위험도가 낮아지는 것을 의미한다.

• 펀드에 대한 등급 : 설정 **3년 경과 펀드**는 출시 이후부터 등급산정 기준일까지의 **최근 3년간 일간수익률(97.5% VaR모형으로 산정)**을 토대로 위험등급을 부여한다.

※ **투자성 상품의 위험등급 산정 시 고려사항**

① 기초자산의 변동성, ② 신용등급, ③ 상품구조의 복잡성, ④ 최대 원금손실 가능액, ⑤ 환매·매매의 용이성, ⑥ 환율의 변동성, ⑦ 그 밖에 원금손실 위험에 영향을 미치는 사항

※ **금융투자상품 위험등급 산정방식(시장위험과 신용위험)**

① **시장위험***등급은 투자성 상품 유형별(**공모펀드의 경우 설정 3년 미만 펀드와 설정 3년 경과 펀드를 구분**) 특성을 고려하여 6단계(또는 그 이상)로 산정한다.

* 기초자산의 변동성 등 시장가격 변동에 따라 상품의 가치가 변동함에 따라 발생할 수 있는 원금손실 위험을 통칭

② **신용위험*** 등급은 자본시장법상 인가를 받은 자 또는 외국에서 이에 준하는 기능을 수행하는 국제신용평가회사가 부여한 신용등급을 활용하여 산정한다.

* 발행자의 채무불이행 등으로 원금손실이 발생할 수 있는 위험을 통칭

※ **투자성 상품에 대한 기타 고려사항**

1. 외국통화로 투자가 이루어지는 상품*의 경우, 환율의 변동성 위험을 고려하여 종합 위험등급을 1등급 상향하는 것을 원칙으로 한다.
   * 외화표시 파생결합증권, 외화표시 집합투자증권, 해외채권 등
2. 유동성위험은 해당 상품의 중도환매 가능 여부 및 중도환매 시 비용의 정도에 따라 '중도환매 불가', '중도환매 시 비용발생', '중도환매 허용' 3단계로 구분하고, 관련 세부사항은 별도로 기재한다.
3. 고난도금융투자상품은 상기 위험등급 산출 방식에도 불구하고 **2등급보다 낮은 등급을 부여할 수 없음을 원칙***으로 한다.
   * 모든 위험요소를 종합적으로 고려한 최종 위험등급이 2~6등급인 경우 2등급을 부여하고 최종 위험등급이 1등급인 경우 그대로 1등급 부여
4. 위험등급은 해당 금융상품을 판매하는 시점에 1회 산출하는 것을 원칙으로 하되, 수시 판매 및 환매가 가능한 상품(예 개방형 펀드)의 경우 **연 1회(매년 결산시점) 등급을 재산정한다.**

47 정답 ②

저축기간은 '수익증권의 최초매수일'부터 시작한다.

48

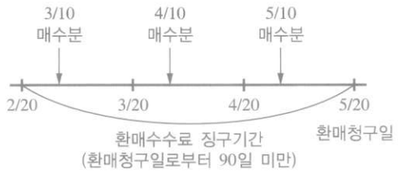
정답 ③

'3/10, 4/10, 5/10' 매수분에 대해서 환매수수료가 징구된다.

※ **추가해설**

(1) 목적식 중 월정액 적립식으로서 저축기간 종료 전에 환매하는 것이므로 환매수수료 징구대상이며, 환매청구일로부터 90일 미만의 기간에 해당하는 수익증권매입분은 '5월 10일, 4월 10일, 3월 10일'에 해당한다.

(2) 그림이해



49

정답 ④

'납세의무자가 사망한 때'는 상속인에게 납세의무가 승계되므로 국세의 납부의무 소멸사유가 되지 않는다.

※ **국세의 납부의무 소멸사유** : 부과취소, 제척기간 만료, 소멸시효의 완성

50

정답 ①

'집합투자기구로부터의 이익'에 속하지 않는 항목의 개수는 3개(가, 다, 마)이다. 펀드재산을 운용하여 발생한 소득은 그 종류와 관계없이 '집합투자기구로부터의 이익'에 해당되어 배당소득으로 과세하는 것이 원칙이나, '가, 다, 마(상/파/벤)'는 '일부손익과세제외 제도'에 의해 과세대상에서 제외된다. 즉 '상/파/벤'은 집합투자기구로부터의 이익에 해당하지 않는다.

※ **일부손익과세제외 제도**

(1) 직접투자 시 비과세되는 대상(상/파/벤)에 대해 간접투자 시(펀드투자 시)에도 비과세를 적용하는 취지에서 도입된 제도이다.

(2) 대상(상/파/벤) : 매매손익 자체를 과세대상에서 제외함

㉠ 상장주식의 매매손익('상')

㉡ 상장주식을 기초자산으로 하는 장내파생상품의 매매손익('파')

㉢ 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업주식 또는 출자지분('벤')

보충

나. '채권의 매매차익'은 개인이 매매하면 비과세지만 펀드에서 매매할 경우 그 차익은 '집합투자기구로부터의 이익'에 해당되어 배당소득으로 과세한다.

라. 코스피200지수를 기초자산으로 하는 장내파생상품을 개인이 매매할 경우 양도소득세 과세대상이지만, 펀드에서 매매할 경우 그 차익은 '집합투자기구로부터의 이익'에 해당되어 배당소득으로 과세한다.

마. 부동산을 개인이 매매하여 양도차익이 발생한 경우 양도소득세 과세대상이지만, 펀드에서 매매할 경우 그 차익은 '집합투자기구로부터의 이익'에 해당되어 '배당소득'으로 과세한다.

'일부손익과세제외 규정'은 직접투자와의 과세형평을 고려한 규정이다. 직접투자하는 경우 상장주식 등의 매매평가손익은 과세제외된다. 집합투자기구를 통하여 간접투자하는 경우에는 이러한 소득이 모두 과세대상이 된다. 세법은 직접투자와 간접투자의 과세상 차이를 줄이기 위하여 상기의 규정을 두어 일정한 손익에 대해 과세제외하고 있다.

그러나 동 규정은 **직접투자와의 과세형평을 완전히 실현하지 못하고 있다. 채권매매차익은 물론이고 환차익 등 장외파생상품의 매매차익이 모두 과세되고 있기 때문이다.**

일부손익과세제외 규정은 이익뿐 아니라 손실도 과세제외한다. 손실이 과세상 비용으로 공제되지 않으므로, 그 손실이 집합투자재산에서 발생한 이자, 배당, 그 외의 소득(환차익 등)을 초과하여 (펀드의) **원금 대비 투자손실이 발생한 경우에도 발생한 이자 등에 과세가 이루어질 수 있다.**

51

정답 ①

상속세는 상속인(상속을 받는 자) 또는 수유자(유언을 통해 상속을 받는 자)가, **증여세는 수증자**(재산을 증여받은 자)가 납부한다. 단, 증여세의 경우 수증자가 비거주자이거나 수증자의 주소나 거소가 불명이거나 수증자의 담세능력이 없는 경우는 증여자가 연대납세의무(일부는 면제)를 진다.

52

정답 ①

부동산집합투자기구에 귀속된 부동산처분에 따른 양도소득은 양도소득세가 직접 부과되지 않고, 투자자가 환매 또는 이익분배금을 수령할 때 배당소득(집합투자기구로부터의 이익)으로 과세한다.

※ **부동산집합투자기구에서 발생할 수 있는 과세의 종류**

취득단계	보유단계	매각단계
취득세, 등록면허세 ○	종합부동산세, 재산세 ○	양도소득세 × (배당소득으로 납부)

59

정답 ④

④는 '맞춤포트폴리오'의 개념이다(아래 추가설명 참조).

※ **벤치마크의 종류와 세부개념**

(1) 시장지수(Market Index) : 대상종목을 모두 포함한 지수로서 운용에 제약조건이 없는 경우에 적합하다(예 KOSPI, KOBI).

(2) 섹터지수 또는 스타일지수(Style Index) : 특정분야에 집중투자할 경우에 적합하다(예 '가치주 / 성장주', '대형주 / 중형주 / 소형주').

(3) 합성지수 : 2개 이상의 벤치마크를 합성한 것으로 복수의 자산유형에 투자할 경우에 적합하다(예 혼합형펀드).

(4) 정상포트폴리오 : 일반적인 상황(유동성을 고려)에서 구성하는 포트폴리오로서 채권의 벤치마크에 주로 활용된다(예 KOBI120, KOBI30).

• KOBI는 시장지수인데 여기에는 유동성이 부족한 채권도 포함되어 있으므로, 특히 유동성이 풍부한 채권들을 따로 모아서 만든 'KOBI30'이 정상포트폴리오이다.

(5) 맞춤포트폴리오 : 일반성이 적은 특정 목적으로 운용하는 펀드를 평가하기에 적합하다(예 포트폴리오 보험펀드).

60

정답 ③

$$\text{샤프비율} = \frac{\text{포트폴리오수익률} - \text{무위험수익률}}{\text{포트폴리오의 표준편차}}$$

$$= \frac{15\% - 3\%}{5\%} = 2.4\%$$

• 샤프비율의 분자항목인 초과수익률은 '$R_P - R_f$'이다. 즉 보기에서 주어진 '벤치마크수익률(R_B)'은 사용되지 않는다.

※ **샤프비율 사용 시 유의점**

(1) 반드시 평가기간이 동일하고 동일한 유형의 펀드 간에 비교해야 한다.

(2) 수익률구간(일간, 월간, 연간)에 따라 상이한 평가결과가 도출될 수 있다.

(3) 정규분포의 속성상 장기수익률을 대상으로 평가하는 것이 바람직하다.

참고 적정한 평가를 위해서 30개월 이상의 월간데이터 확보를 권장함

(4) 초과수익률이 부(−)의 수익률을 보일 경우는 샤프비율의 왜곡이 발생한다.

파생상품펀드 법규(7문항)

61

정답 ③

파생결합증권은 증권의 6가지 중의 하나에 속한다.

※ **금융투자상품의 자본시장법상 정의** : '투자성이 있는 것'의 상세 정의

'이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서, 그 권리를 취득하기 위해 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 초과하게 될 위험이 있는 것'

※ **자본시장법상 금융투자상품 중 '증권'의 6가지 종류**

채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 증권예탁증권

주의 증권은 포괄적 정의상 '원본손실가능성이 있되 원본초과손실가능성이 없는 것'을 말하는데, 파생결합증권은 원본초과손실가능성은 없으므로 증권으로 분류된다(파생상품은 원본초과손실가능성이 있음).

※ **자본시장법상 금융투자상품에서 제외되는 것**

(1) 원화로 표시된 양도성예금증서

(2) 신탁법상의 관리형신탁의 수익권

(3) 상법상의 주식매수선택권

62

정답 ④

해외파생상품시장에서 거래되는 것도 자본시장법상 장내파생상품으로 본다.

※ **파생상품의 분류**

(1) 거래형태에 따른 분류 : 선도(Forward) / 선물(Futures), 옵션(Option), 스왑(Swap)

암기법 선도 / 선물은 '인도', 옵션은 '권리', 스왑은 '교환'

(2) 자본시장법상의 분류 : 장내파생상품, 장외파생상품

㉠ 장내파생상품 : '한국거래소가 개설한 파생상품시장에서 거래되는 것 또는 해외파생상품시장에서 거래되는 것'을 말함

• 대통령령으로 정한 해외파생상품 거래 : 런던금속거래소 규정에 따라 장외에서 이루어지는 금속거래 / 미국 선물협회규정에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래 등등

㉡ 장외파생상품 : '파생상품으로서 장내파생상품이 아닌 것'을 말함

54 정답 ②

아래 내용 참조

※ **채권투자수익률 계산**

(1) 투자수익률 = 이자수익 + 자본손익 = 5% + 4% = +9%

㉠ 이자수익 : 5%(5% 매입 후 1년간 보유하였으므로 이자수익은 +5%이다.)

㉡ 자본손익 : (−) × 4년 × (−)1% = +4%

• 1년이 지난 시점에서 동 채권의 듀레이션은 4이다(복리채나 할인채는 잔존만기가 곧 듀레이션이 됨). 그리고 금리변화분은 5%에서 4%로 변동하였으므로 −1%. 따라서 자본손익은 +4%이다.

(2) 1년을 보유했으므로 연단위수익률이 된다. 만일 보유기간이 3개월이고 투자수익률이 +9%라면, 연단위수익률은 '9% × 4 = 36%'가 된다.

55 정답 ③

채권면역전략에 대한 설명이다.

※ **채권운용전략 : 적극적(Active) vs 소극적(Passive)**

적극적인 운용전략	소극적인 운용전략
(1) 듀레이션조절전략 (금리예측전략) (2) 수익률곡선타기전략 (3) 바벨형, 탄환형 채권운용전략 (4) 크레딧운용전략 (채권교체전략)	(1) 만기보유전략 (2) 사다리형만기전략 (3) 채권면역전략 (4) 현금흐름일치전략 (5) 채권인덱싱전략
적극적인 운용으로 '매매차익'을 추구함	만기보유로 이자수익에 만족하며, 매매에 있어서도 인덱싱과 같이 평균적 수익에 만족함

• 수익률곡선타기전략 : 중단기채의 매매에서 '숄더효과(Shoulder Effect)'를, 장기채의 매매에서 '롤링효과(Rolling Effect)'를 기대할 수 있다.

• 바벨형(Barbell) 채권운용전략은 단기채와 장기채를 보유하는 전략, 탄환형(Bullet) 채권운용전략은 중기채만 보유하는 전략이다.

• 크레딧운용전략 : 신용스프레드의 확대 또는 축소를 이용하여 매매차익을 기대하는 전략이다.

• 사다리형만기전략 : 단기채, 중기채, 장기채를 모두 편입하여 수익률의 평준화를 기대하는 방어적인 전략이다.

56 정답 ④

FCF모형은 수익가치(미래현금흐름 반영)에 기반한 보통주평가모형이다(수익가치모형).

※ **기업분석모형**

수익가치모형 (현금흐름할인법)	자산가치모형	상대가치모형
배당평가모형 이익평가모형 잉여현금흐름모형	주당순자산(BPS)을 계산하여 평가	PER PBR PSR EV/EBITDA

57 정답 ①

①은 '역추세전략(Counter-trend Following)'에 해당하는 내용이다.

※ **추세순응전략의 개념**

(1) 추세순응전략(Trend Following)은 최근 형성된 추세를 바탕으로 상승추세이면 매수전략을 채택하고, 하락추세로 전환된 경우에는 매도전략을 수행하는 전략으로 추세를 확인하고 매매에 임하는 안정적인 기법이다.

(2) 추세순응전략은 '주가는 상당기간 동일한 방향성을 지속하려는 경향이 있음'을 이용하는 전략으로서 '상승 시 매수 & 하락 시 매도'의 전략을 취한다.

58 정답 ①

차례대로 '간편법, 델타플러스법, 시나리오법'이다.

※ **금융기관의 리스크관리 대상**

(1) 시장리스크(Market Risk) : 표준방법(옵션리스크측정 포함)과 내부모형법

(2) 신용리스크(Credit Risk) : 표준방법과 내부등급법, 장외파생상품 평가법

(3) 운영리스크(Operating Risk)

• 개념 : 내부절차의 불안정성, 인력과 시스템, 외부사건 등으로 손실을 입을 리스크를 말함

(4) 유동성리스크(Liquidity Risk)

펀드운용 및 평가(8문항)

53 정답 ④

내재이자율은 현재의 채권금리에 내재되어 있는 미래의 일정기간에 대한 금리를 말하며, 기하평균식으로 계산한다(아래).

(1) $(1 + 0.04)^2 = (1 + 0.035)(1 + X)$

$\rightarrow X = \dfrac{(1 + 0.04)^2}{1 + 0.035} - 1$

$\rightarrow X \fallingdotseq 0.04502$ (약 4.5%)

(2) 약식계산법 : (4% × 2년) − (3.5% × 1년) = 4.5%

54 정답 ④

낮은데 → 높은데. 그리고 ②에서 '역의 선형관계'라 함은 반비례관계를 말한다.

• 실제 채권가격은 듀레이션가격보다 항상 **높다**. 듀레이션은 직선이고 실제 채권가격은 원점에 대해 볼록하기 때문에(Convex), 실제 채권가격이 듀레이션보다 위에 있게 된다.

55 정답 ②

신용위험은 '나, 다, 라'이다. '가'는 가격변동위험(시장위험), '마'는 유동성위험이다.

※ **채권투자위험**

(1) 가격변동위험(Price Risk) : 금리상승으로 채권가격이 하락하는 위험을 말한다.

(2) 신용위험(Credit Risk)

㉠ 부도위험(Default Risk) : 채권발행사의 지급불능으로 원리금을 지급하지 못하는 위험을 말한다.

㉡ 신용등급 하향위험(Downgrade Risk) : 채권의 신용등급이 하락하여 할인율이 상승, 채권가격이 하락하거나 자금조달코스트가 증가하는 위험을 말한다.

㉢ 신용스프레드 확대위험(Credit Spread Risk) : 경기가 침체하면 신용스프레드가 확대되는데, 이때 신용채권의 경우 자금조달코스트가 증가하는 위험을 말한다.

56 정답 ③

법인세율의 조절은 재정정책이고, 나머지는 모두 금융정책에 속한다.

※ **정부의 경제정책**

(1) 재정정책 : 정부의 재정정책은 정부지출과 세제변화와 관련된 정책을 말한다. 이들 재정정책은 경제의 수요측면에 영향을 줌으로써 경기활성화를 촉진시키거나 과열경기의 진정에 사용된다. 그러나 정부의 차입을 증가시키는 재정적자는 상대적으로 민간부문의 차입기회를 감소(Crowd out)시킴으로써 이자율을 상승시키는 작용을 할 수 있으므로 경제에 미치는 순효과는 상반되게 나타날 수 있다.

(2) 금융정책 : 한국은행은 기준금리 수준의 결정, 시중은행들의 지급준비율 결정, 통안채 발행량 조정의 세 가지 방법을 통하여 시중 통화량을 조절할 수 있다.

57 정답 ④

$\text{PER} = \dfrac{\text{주가}}{\text{EPS}}$, $15\text{배} = \dfrac{\text{주가}}{3{,}000\text{원}}$

따라서 주가 = 15 × 3,000 = 45,000원

※ **PER평가모형**

(1) 개념 : 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배에서 거래되는가? 또는 시가총액이 당기순이익의 몇 배에서 거래되는가?

(2) 계산식 : $\text{PER} = \dfrac{\text{주가}}{\text{EPS}}$

(3) 적정주가 : P = EPS × PER

58 정답 ②

②는 시장리스크의 측정방법으로서 '내부모형법'에 대한 설명이다. 신용리스크는 '내부등급법'이 옳다(아래 추가설명).

※ **신용리스크 측정방법 중 '내부등급법'**

내부에서 책정하는 신용등급과 부도확률 등의 일부 변수들을 입력하여 리스크의 양을 측정하는 방식으로 시장리스크의 VaR와 마찬가지로 통계적 모형에 의존하여 감독당국의 승인을 득하여야 한다.

59 정답 ①

차례대로 '대표계정의 오류(Representative Accounts Biases), 생존계정의 오류(Survivorship Biases)'이다.

• '운용사 그룹수익률'이란 특정 운용사의 다수의 펀드 중에서 유형이 같은 펀드끼리(예 주식형, 채권형) 모아서 산출한 수익률을 말한다.

※ **운용사 그룹수익률 산출이유**

(1) 대표계정의 오류 제거

(2) 생존계정의 오류 제거

(3) 운용사 간 성과비교 가능

▶ 단, 성과이전가능성의 문제가 발생한다(운용기간 중 펀드매니저의 이동이 발생할 경우 해당 펀드운용의 환경이 달라진 것이므로 평가의 객관성을 저해함).

60 정답 ③

정보비율은 높을수록 운용자의 능력이 좋은 것을 의미하지만, 짧은 기간 동안에 계산된 정보비율에는 운(Luck)이 작용할 수 있으므로, 정보비율로 운용자의 능력을 평가하기 위해서는 **성과측정기간이 충분해야 한다.**

- 정보비율 평가 예시(미국의 경우) : 0.5 이상 – 우수, 0.75 이상 – 매우 우수, 1.0 이상 – 탁월

※ **위험조정성과지표의 종류**

(1) 샤프비율 = $\frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$

- 위험(표준편차) 한 단위당 얻는 초과수익률

(2) 젠센의 알파 = $\alpha_P = R_P - \{R_F + \beta_P \times (R_M - R_F)\}$

- 시장균형하에서의 베타위험을 가지는 펀드의 초과수익률

(3) 정보비율 = $\frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)}$

- 산식이해 : 펀드수익률이 벤치마크수익률보다 높을수록 좋은 펀드라는 분자의 개념과, 펀드수익률이 벤치마크수익률과 큰 차이를 보이면 곤란하다는 분모의 개념을 결합함

▶ 트래킹에러(추적오차)는 위험조정성과지표가 아니다.

- 위험조정성과지표는 성과를 측정할 때 위험을 고려한 것을 말하는데, 트래킹에러(추적오차)의 경우 성과측정은 없고 위험만을 반영한다.

파생상품펀드 법규(7문항)

61 정답 ②

'가상자산'을 제외하고 모두 기초자산이 가능하다.

※ **자본시장법 제4조(증권) 제10항**

⑩ "기초자산"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 금융투자상품
2. 통화(외국의 통화를 포함한다)
3. 일반상품(농산물·축산물·수산물·임산물·광산물·에너지에 속하는 물품 및 이 물품을 원료로 하여 제조하거나 가공한 물품, 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다)
4. 신용위험(당사자 또는 제삼자의 신용등급의 변동, 파산 또는 채무재조정 등으로 인한 신용의 변동을 말한다)
5. 그 밖에 자연적·환경적·경제적 현상 등에 속하는 위험으로서 합리적이고 적정한 방법에 의하여 가격·이자율·지표·단위의 산출이나 평가가 가능한 것

62 정답 ②

국내외국환은행과 해외은행 간의 선도환거래나 NDF거래는 장외거래이다. (아래의 대통령령이 정하는 해외의 거래소에서 이루어지는 거래는 '**장외거래**'이더라도 **자본시장법상 '장내거래'로 본다.**) '장내파생상품'은 "파생상품시장에서 거래되는 것 또는 **해외 파생상품시장**(파생상품시장과 유사한 시장으로서 해외에 있는 시장과 대통령령으로 정하는 해외 파생상품 거래가 이루어지는 시장을 말한다)에서 거래되는 것 또는 그 밖에 금융투자상품시장을 개설하여 운영하는 자가 정하는 기준과 방법에 따라 금융투자상품시장에서 거래되는 것"을 말한다.

※ **대통령령이 정하는 해외 파생상품 거래(자본시장법 시행령 제5조)**

- **런던 금속거래소**의 규정에 따라 장외(파생상품시장과 비슷한 시장으로서 해외에 있는 시장 밖을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에서 이루어지는 금속거래
- **런던 귀금속시장협회**의 규정에 따라 이루어지는 귀금속거래
- **미국 선물협회**의 규정에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래
- 선박운임선도거래업자협회의 규정에 따라 이루어지는 **선박운임거래**
- 그 밖에 국제적으로 표준화된 조건이나 절차에 따라 이루어지는 거래로서 금융위원회가 정하여 고시하는 거래로서 아래 사항이다.
  1) **대륙 간 거래소**의 규정에 따라 장외에서 이루어지는 에너지거래
  2) 일본 금융상품거래법에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래
  3) 유럽연합의 금융상품시장지침에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래
  4) 영국 금융감독청의 업무행위감독기준에 따라 장외에서 이루어지는 외국환거래

63 정답 ④

한국거래소에 미국 T-bond(Treasury bond) 선물거래는 없다. 한국거래소에서는 국채선물(3년, 5년, 10년)과, 통화선물(미국달러화, 일본엔화, 유로화, 중국위안화) 4개가 거래되고 있다.

64 정답 ①

고정금리와 변동금리를 교환하는 거래(금리스왑)의 경우, 고정금리를 지급하는 경우 만기까지 지급하기로 한 금전총액, 변동금리를 지급하는 경우 만기까지 지급할 것으로 예상되는 금전총액의 시가평가금액으로 한다.

- '목표식'은 기능면에서 유사하지만 더 편리한 '자유적립식(목적식)'의 도입으로 실질적으로 사용되고 있지 않다.
- 목적식의 '저축기간, 저축목표금액'은 저축자의 요청에 따라 연장, 감액 및 증액이 모두 가능하다.

48 정답 ③

차례대로 '선취판매수수료, 후취판매수수료, 환매수수료'이다. 판매보수는 면제대상이 아니다.

※ **수익증권저축의 우대조치**

(1) 목적식저축

㉠ 거치식 : 수익금 내에서 인출하거나(수익금인출식), 사전에 정한 일정금액을 인출할 경우(일정금액인출식) 환매수수료 면제

㉡ 적립식(저축기간이 1년 이상인 경우) : 저축기간 종료 후 인출하는 금액에 대해서 환매수수료 면제

(2) 재투자 : 수익증권을 새로 발행하여 이익분배금을 지급한 경우, 해당 수익증권을 환매할 경우 환매수수료 면제

(3) 소규모 집합투자기구의 해지 : 소규모 투자신탁을 해지하고 판매회사가 정한 수익증권을 매수할 경우 **선취판매수수료** 면제, 그리고 그 수익증권을 환매할 경우 **후취판매수수료와 환매수수료**를 면제

(4) 소득정산 : 저축자가 세금정산을 목적으로 환매하고 즉시 해당 수익증권을 다시 매입한 경우, 환매수수료와 판매수수료를 **연 2회**에 한해서 면제

49 정답 ④

종합부동산세의 경우 과세표준일이다(참고로 과세표준일은 6월 1일이다).

※ **납세의무의 성립시기**

(1) 소득세, 법인세, 부가가치세 : 과세기간이 끝나는 때
(2) 상속세 : 상속이 개시되는 때
(3) 증여세 : 증여재산을 취득하는 때
(4) 인지세 : 과세문서를 작성하는 때
(5) 증권거래세 : 매매거래가 확정되는 때
(6) 종합부동산세 : 과세기준일
(7) 가산세 : 가산할 국세의 납세의무가 성립하는 때
(8) 원천징수하는 소득세, 법인세 : 소득금액, 수입금액을 지급하는 때

50 정답 ③

종합소득세 신고·납부 대상자가 아닌 자는 3명(A, B, D)이다. A는 '근로소득 + 금융소득'의 경우 금융소득 합계가 2천만원 이하이므로 신고대상이 아니다. (cf 금융소득이 2천만원을 초과할 경우는 근로소득과 합산한 금액이 종합소득세 신고·납부 대상이 된다.) B는 사업소득자이지만(사업소득자는 원칙적으로 종합소득세 대상자이다.) 원천징수가 된 자이므로 종합소득세 신고대상이 아니다. C는 사업소득자이므로 당연히 종합소득신고(다음 해 5월 중)를 해야 한다. D의 분류과세인 양도소득은 종합소득과 합산하지 않으므로 종합소득세 신고대상자가 아니다.

51 정답 ③

퇴직소득·양도소득의 국내원천소득이 있는 비거주자는 당해 소득별로 **분류과세**한다.

※ **비거주자의 과세방법**

비거주자가 국내사업장이나 부동산소득이 있는지 여부에 따라 과세방법이 달라진다.

① 종합과세 : 국내사업장이나 부동산임대소득 등이 있는 비거주자는 국내원천소득(퇴직소득, 양도소득 제외)을 종합과세한다.

② 분리과세 : 국내사업장이나 부동산임대소득 등이 없는 비거주자는 국내원천소득을 분리과세한다.

③ 분류과세 : 퇴직소득·양도소득의 국내원천소득이 있는 비거주자는 당해 소득별로 분류과세한다.

52 정답 ④

④는 '특정사모집합투자기구가 아닐 것'이다.

※ **특정사모집합투자기구** : 아래에 해당하는 사모집합투자기구를 말함

(1) 투자자가 겨주자 1인이거나, 겨주자 1인 또는 그 특수관계인에 있는 자로만 이루어진 경우
(2) 투자자가 사실상 자산운용에 관한 의사결정을 하는 경우

펀드운용 및 평가(8문항)

53 정답 ②

채권은 **발행주체에 따라** 국채·지방채·특수채·회사채 등으로 분류하고, **원리금 지급 방법에 따라** 이표채·할인채·복리채 등으로 분류한다. 따라서 이표채는 나머지 3개와 성격이 다른 분류방식에 속한다.

41 정답 ①

단기금융집합투자기구(MMF)는 환매금지형으로 설정할 수 없다.

※ **기업성장집합투자기구(BDC : Business Development Company)**
펀드 자산총액의 50% 이상 일정비율을 초과하여 성장 가능성이 높은 벤처기업 등에 분산투자하는 공모펀드이다. BDC는 만기 5년 이상의 **환매금지형 펀드로서 거래소에 상장되어 거래된다.**

42 정답 ④

펀드재산의 50%를 초과하여 특별자산에 투자하면 특별자산펀드로 정의되므로, 50% 초과분의 나머지로는 자유롭게 투자가 가능하다(즉 증권, 부동산, 파생상품에도 투자 가능함).

참고 자본시장법상의 펀드 5가지 중에서 파생상품 등에 투자할 수 없는 것은 단기금융집합투자기구(MMF)가 유일하다.

43 정답 ③

신탁 전의 원인으로 발생한 권리를 대상으로는 신탁재산일지라도 강제집행이 가능하다.

※ **신탁재산의 기본개념 및 법적 특성**
(1) 신탁은 위탁자와 수탁자 간의 신탁계약으로 설정되는 것이 일반적이다(드물지만 유언이나 신탁선언에 의해서도 설정됨).
(2) 신탁의 3면관계
㉠ 위탁자 : 신탁업자를 신뢰하며 자신의 재산을 맡기고 신탁을 설정하는 자
㉡ 수탁자 : 위탁자로부터 재산을 넘겨받아 관리 및 운용을 하는 자
㉢ 수익자 : 신탁재산의 운용결과를 귀속받는 자. 수탁자에 대한 감독권한이 있음
(3) 신탁재산의 법적 특성
㉠ 신탁재산의 독립성의 의미 : 신탁이 설정되면 신탁재산은 더 이상 위탁자의 재산이 아니다. 법률적으로는 수탁자의 것이지만 실질적으로 수익자의 것이므로(누구의 것도 아니므로), 신탁재산은 독립적으로 관리되어야 한다는 의미이다.
㉡ 신탁재산의 독립성에 따른 장치
• 강제집행이 금지된다. 단, 신탁 전의 원인으로 발생한 권리나 신탁사무의 처리상 발생한 권리는 강제집행이 가능하다.
• 수탁자의 상속 및 파산으로부터 독립 : 지문 ④

44 정답 ③

적립기간 중 최대 연간 600만원까지 세액공제 혜택이 있으며, 연금으로 연간 일정금액(1,500만원) 초과 수령 시 연금소득세를 분리과세 또는 종합과세로 선택할 수 있다.

펀드영업실무(8문항)

45 정답 ②

임직원등은 투자자로부터 별도의 변경 요청이 없으면 투자자정보를 파악한 날로부터 12~24개월(투자자정보 유효기간) 동안 투자자정보가 변경되지 않은 것으로 간주할 수 있다.

▶ **투자자정보를 "일반적 투자자성향"과 "현재 투자자금성향"으로 구분하여 파악하는 회사는 "일반적 투자자성향"에 대해서만 유효기간을 설정함**

46 정답 ③

ELD(주가연계예금)는 예금자보호상품이고 ETF(상장지수집합투자기구)는 파생상품 등과 무관하므로 적합성보고서의 대상상품이 아니다.

※ **적합성보고서의 대상상품** : ELS, ELF, ELT, DLS, DLF, DLT

47 정답 ③

6개월이다. **정액적립식**은 저축기간을 일정기간 이상으로 정하고 저축기간 동안 일정금액 또는 좌수를 매월 저축하는 방식을 말하는데, 저축자가 계속하여 **6개월** 이상 납입하지 않으면 **14일** 이상의 기간 동안 납입최고를 한 후 계약을 해지할 수 있다(→ 이 문제는 주기적으로 출제되므로 정액적립식, 6개월, 14일에 유의해야 함).

※ **수익증권저축의 종류**

임의식	목적식	
	거치식 (수익금인출식 / 일정금액인출식)	적립식 (정액적립식 / 자유적립식)
요건을 정하지 않고 자유롭게 납입·인출함, 동일계좌 추가납입 가능	인출요건, 저축기간, 저축금액 및 목표금액을 정함	
	수익금 내에서 인출하는 방식과 사전에 정한 일정금액을 인출하는 방식이 있음	저축기간 동안 일정금액을 납입함. 계속하여 6개월 이상 납입연체 시 납입최고 후 계약해지 가능
인출 시 환매수수료 면제 혜택이 없음	인출 시 환매수수료 면제	저축기간 종료 후 인출 시 환매수수료 면제

(1) **준거자산의 수익을 교환하는 거래(총수익스왑 : TRS)** : 수취하기로 한 금전총액이 부(-)의 값을 가지는 경우 지급하기로 한 금전총액과 수취하기로 한 금전총액의 절대값을 더한 금액. 수취하기로 한 금전총액이 양(+)의 값을 가지는 경우 지급하기로 한 금전총액
(2) **옵션매수** : 기초자산 가격에 계약수와 승수 및 델타(기초자산 가격이 1단위 변화하는 경우 옵션가격 변화)를 각각 곱한 금액("델타위험액")

65 정답 ①

'파생결합증권 - 투자계약증권'이다.

※ **자본시장법상 '증권'의 종류**
(1) **채무증권** : 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 사채권, 기업어음증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 지급청구권이 표시된 것
(2) **지분증권** : 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권, 상법에 따른 합자회사·유한책임회사·유한회사·합자조합·익명조합의 출자지분, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 출자지분 또는 출자지분을 취득할 권리가 표시된 것
(3) **수익증권** : 신탁의 수익증권, 투자신탁의 수익증권, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 신탁의 수익권이 표시된 것
(4) **투자계약증권** : 특정 투자자가 그 투자자와 타인(다른 투자자를 포함) 간의 공동사업에 금전 등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 것
(5) **파생결합증권** : 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 것

66 정답 ③

'1년, 3개월, 단축'이다.

※ **파생상품펀드의 위험지표 공시의무 - 위험지표로서 VaR의 요건**
(1) 측정기준 : '10영업일의 보유기간 & 99% 신뢰구간'을 기준으로 일일단위로 측정
(2) 유지요건 : 문항 보기 참조

67 정답 ①

①은 설명의무를 말하며 '적합성 원칙 / 설명의무 / 부당권유규제 등'은 '일반적인 투자자보호제도'에 속한다.

파생상품펀드 영업(8문항)

68 정답 ④

모두 틀린 항목이다.
가. ELD와 ELS는 '약속된 수익률'을 지급하지만 ELF는 실적배당형으로서 약속된 수익률을 지급할 수 없다.
나. ELD는 은행에서 판매하는 주가연계정기예금으로서 원리금이 보장된다. 따라서 예금자보호가 되며, ELS는 원금보장형 설계는 가능하지만 ELD와 같은 예금이 아니므로 예금자보호가 되지 않는다. ELF는 펀드의 본질상 실적배당형으로서 예금자보호가 불가하다.
다. ELS와 ELF의 투자수익에 대해서는 배당소득세로 과세하지만, ELD는 예금이므로 이자소득세로 과세한다.

69 정답 ④

참여율(Participation Rate)은 기초자산 가격의 상승률(또는 하락률) 대비 워런트의 수익이 결정되는 비율을 말한다. 즉, 그림의 워런트 수익구조에서는 '기초자산의 상승률(40%) × 참여율(150%) = 최대수익률(60%)'이다. 따라서 참여율이 50%일 경우 최대수익률은 20%이다.

▶ 최대수익률(제시수익률 또는 쿠폰)
= 40% × 50%(참여율) = 20%

※ **낙아웃(Knock Out) vs 낙인(Knock In) 요건**

낙아웃 요건	낙인 요건
한 번이라도 배리어를 터치하면 계약이 소멸된다.*	만기일의 가격위치에 따라 수익률을 결정한다.
주로 '옵션매수'가 내재된 상품에 사용	주로 '옵션매도'가 내재된 상품에 사용

* 계약이 소멸될 때 리베이트를 지급하는데, 리베이트가 제시수익률과 동일하면 Full Rebate, 리베이트가 전혀 없으면 No Rebate, 제시수익률보다 낮은 리베이트를 지급하면 Partial Rebate라고 한다.

70 정답 ②

금리가 일정범위 안에 머문 날짜를 계산하여 쿠폰이 결정되는 것은 레인지 어크루얼(Range Accrual) 상품이다(금리연계의 대표적 상품).

71 정답 ②

소수의 고액투자자만이 가능했던 것은 과거에 해당되며, 현재는 이러한 펀드의 개발·판매로 누구나 펀드가입을 통해 안정적인 수익을 위한 투자가 가능하게 되었다.

※ **멀티에셋파생상품펀드의 특징**

(1) 고수익보다는 분산투자를 통해 안정적인 수익을 추구하는 펀드이다.
- 안정성을 중시하는 투자자나 처음 펀드를 투자하는 투자자에게 적합

(2) 분산투자대상을 파생상품으로 하여 투자하는 펀드이다.

(3) 글로벌자산배분펀드 등이 있다.

72 정답 ④

상승, 하향 두 방향 모두 추종이 가능하다. 지수의 반대방향을 추종하는 것이 리버스인덱스펀드(Reverse Index Fund), 그리고 지수의 상승방향을 추종하는 것이 레버리지인덱스펀드(Leverage Index Fund)이다.

※ **인덱스펀드의 인덱스추종법**

완전복제법	부분복제법 (샘플링법)	지수선물 이용법	장외파생상품 계약방법
		파생형인덱스펀드	
정확성은 높지만 비용이 많이 든다.	대부분의 인덱싱 방법에 해당한다.	(+) 거래비용 절감 (−) 롤오버위험 노출	(+) 롤오버위험 없음 (−) 신용위험 노출

73 정답 ③

③은 가치주투자전략(액티브 운용에 해당, 펀드운용평가 편 참조)에 해당한다. 시스템운용형은 주로 모멘텀전략에 기반하는데, 모멘텀전략이란 상승의 모멘텀이 있는 종목을 찾아 가격상승의 흐름에 동참하면서 수익을 추구하는 전략이다.

74 정답 ①

최저가치는 보장치(Floor)를 말한다.

※ **포트폴리오보험전략 용어이해(옵션복제전략 중 일정비율보험전략에 해당)** : 아래 예시를 통해 '보장치, 쿠션, 익스포저'의 용어를 확실히 이해해야 함

예시 최초투자금액 100억원, 보장치 90억원, 무위험수익률 4%, 만기 1년, 승수 1일 경우, 쿠션과 익스포저는?

(1) 현재시점의 보장치(Floor)를 먼저 구한다.

: $\frac{90억원}{(1+0.04)} = 86.53억원$

(2) 완충치(쿠션 : Cushion)를 구한다.

: 100억원 − 86.53억원 = 13.47억원
- 쿠션은 만기 시 보장금액을 확보하고 남은 여유금액으로서, 위험자산에 투입할 수 있는 금액을 말한다.

(3) 위험자산투자금액(익스포저 : Exposure)을 구한다.

: 쿠션 × 승수 = 13.47 × 1 = 13.47억원

(4) 즉 포트폴리오 100억원에서 위험자산(주식)에 13.47억원을 투자하고 나머지 86.53억원은 안전자산(채권)에 투자한다.

75 정답 ②

주식은 채권에 비해 변동성이 크므로 과소헤지(Under Hedge)를 하는 것이 바람직하다. 즉 주식투자의 경우 투자원금의 50%~70% 정도의 헤지를 하는 것이 일반적이다.

※ **환리스크 헤지방법**

FX Swap (현물환매입 & 선물환매도)	Block Deal (현물환매입 & 통화선물매도)
(+) 통화선물에 비해 유동성이 풍부하다. (+) 통화선물과 달리 롤오버위험이 없다. (−) 장외거래이므로 신용위험에 노출된다. (−) 만기 시 인수도는 의무사항이므로 불리한 상황이라도 무조건 결제해야 한다.	(+) 장내거래이므로 신용위험이 없다. (−) 선물환계약에 비해 유동성이 현저히 떨어진다. (−) 롤오버위험에 노출된다. (−) 통화선물의 대상통화가 아닐 경우, 통화선물거래를 두 번해야 한다.

추가사항 무비용전략의 환헤지 방법(Zero Cost 헤지전략) : 옵션을 이용한 헤지는 옵션을 매입하는 것이지만, 옵션매입포지션에 옵션매도를 추가할 경우 옵션매도의 프리미엄이 유입되어 포지션 전체의 비용이 제로가 될 수 있다. 단, 환율변동성이 커져서 옵션매도의 위험이 현실화될 경우는 큰 폭의 손실을 입을 수 있다(사례 : KIKO).

파생상품펀드 투자·리스크관리(10문항)

76 정답 ①

미국에 수출하고 나중에 달러결제를 받는 기업은 달러원환율의 하락위험에 노출되므로 선물환계약을 매도하는 거래를 통해 헤지를 할 수 있다. 즉 매도헤지가 된다.
- 반면 수입업자는 나중에 달러를 주는 입장이므로 달러원환율의 상승위험에 노출되므로 이 경우 선물환계약을 매수하면 된다. 즉 매수헤지가 된다.

암기법 입.수 (수입업자는 매수헤지)

36 정답 ④

틀린 항목의 개수는 3개이다(나, 다, 라).

나 : CD 매입 시 남은 만기가 6개월 이내이어야 한다.

다 : **편입자산에 대한 신용평가등급의 제한이 있다.**

라 : MMF가 타 집합투자증권에 투자할 수 있는 것은 타 MMF의 집합투자증권으로 한정된다(즉 채권형 펀드나 주식형 펀드는 편입불가).

※ **(원화표시) 단기금융상품(MMF 편입가능한 상품)**

1. 남은 만기가 6개월 이내인 양도성 예금증서
2. 남은 만기가 5년 이내인 국채증권, 남은 만기가 1년 이내인 지방채증권, 특수채증권, 사채권(주권관련사채권, 사모사채권 제외) 및 기업어음증권. **다만, 환매조건부매수(RP)의 경우에는 잔존만기에 대한 제한 적용 배제**
3. 남은 만기가 1년 이내인 기업어음증권을 제외한 금융기관이 발행·할인·매매·중개·인수 또는 보증하는 어음
4. **단기대출, 만기가 6개월 이내인 금융기관 또는 체신관서에의 예치**, 다른 단기금융집합투자기구의 집합투자증권, **단기사채** 등

37 정답 ②

판매수수료체계(판매보수 포함)는 다르지만, 집합투자업자보수(운용보수)와 신탁업자보수(수탁보수)는 동일해야 한다.

※ **종류형집합투자기구의 기타 내용**

(1) 특정 종류의 투자자에 대해서만 이해관계가 있는 경우에는 해당 종류형의 투자자만으로 종류집합투자자총회를 개최할 수 있다.

(2) 판매회사가 종류형집합투자기구를 판매하는 경우, 판매보수나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권이 있다는 사실과 각 종류별 집합투자증권 간의 차이를 설명해야 한다.

(3) 동일한 종류형집합투자기구 내에서 다른 종류의 집합투자증권으로 전환할 수 있으며, 이때 전환을 청구한 투자자에게 환매수수료가 부과되지 않는다(포트폴리오의 변경이 아니므로).

(4) 종류형과 모자형 펀드는 '규모의 경제(Economy of Scale)' 효과를 달성하고자 하는 면에서 동일한 취지이다(적정한 운용규모 확보 → 투자효율성 제고).

38 정답 ①

'10일, 7일'이다.

39 정답 ①

환매청구가 가능하면 개방형, 환매청구가 불가하면 폐쇄형이다.

※ **일반적 기준에 의한 집합투자기구 분류**

(1) 환매청구의 가능 여부에 따라 : 개방형, 폐쇄형

(2) 집합투자증권의 추가발행가능 여부에 따라 : 추가형, 단위형

(3) 투자대상자산(채권, 주식)의 비중에 따라 : 채권형, 주식형, 혼합형
- 펀드재산의 60% 이상이 채권이면 채권형, 60% 이상이 주식이면 주식형, 주식비중이 50% 미만이면 채권혼합형, 주식비중이 50% 이상 60% 미만이면 주식혼합형이다.

(4) 펀드자산의 일부를 파생상품에 투자할 수 있는가의 여부에 따라 : 증권형, 파생형

(5) 집합투자증권을 거래소에 상장해서 거래하는가의 여부에 따라 : 상장형, 비상장형
- 상장형에는 ETF와 공모 환매금지형펀드의 두 가지 형태가 있음(ETF는 30일 내 상장, 환매금지형은 90일 내 상장).

(6) 판매업자의 펀드판매방법에 따라 : 모집식, 매출식

(7) 투자지역에 따라 : 국내투자펀드, 해외투자펀드

(8) 투자운용전략에 따라 : 액티브펀드, 패시브펀드

(9) 대체투자 여부에 따라 : 전통투자펀드, 대체투자펀드

▶ 우리나라 대부분의 펀드는 '개방형 / 추가형 / 증권형 / 비상장형 / 모집식'에 해당한다.

40 정답 ①

인덱스를 추종하는 두 가지 방식(완전복제법, 샘플링법) 중에서 샘플링법을 더 많이 사용한다.

※ **인덱스펀드 개요**

(1) 인덱스펀드는 패시브펀드를 대표하는 펀드이다.

(2) 인덱스펀드의 장점 : 저렴한 비용(지문 ②), 투명한 운용(지문 ③), 시장수익률의 힘(지문 ④).

(3) 인덱싱방법
- ㉠ 완전복제법(Fully Replication) : 인덱스의 구성내역과 동일하게 만들어서 추종정확도는 가장 높으나 비용이 많이 든다는 단점이 있다.
- ㉡ 샘플링법(Sampling) : 표본을 추출하여 인덱스를 구성하는데, 정확도는 완전복제법보다 낮으나 비용이 절감되는 장점이 있어 대부분의 인덱싱에 활용된다.

(4) 인덱스펀드 투자포인트 : 장기투자에 유리하다, 개별종목의 부도위험을 피할 수 있다.

펀드 구성 · 이해(16문항)

29 정답 ③

종전에 증권신고서의 신고대상이 아니었던 집합투자기구의 집합투자증권의 경우에도 증권신고서의 신고대상이 되었다.

30 정답 ②

틀린 항목의 개수는 1개이다('라').

라 : 초과분배도 가능하다. 단, 투자회사의 경우 순자산액에서 최저순자산액을 뺀 금액을 초과하는 분배는 할 수 없다(회사형 형태로 집합투자기구를 금융위에 등록 시에는 자본금이나 출자금이 1억원 이상이어야 한다).

집합투자업자 또는 투자회사 등은 집합투자재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자자에게 금전 또는 새로 발행하는 집합투자증권으로 분배해야 한다. 다만, 집합투자기구(단기금융집합투자기구 제외)의 집합투자규약이 정하는 바에 따라 이익금 분배를 유보할 수 있다. 이익금의 분배방법 및 시기는 집합투자규약에서 정한다.

집합투자기구의 특성에 따라 이익금을 초과하여 분배할 필요가 있는 경우에는 이익금을 초과하여 현금으로 분배가능하다. 이익금을 초과하여 금전으로 분배하고자 하는 경우에는 집합투자규약에 그 뜻을 기재하고 이익금의 분배방법 및 그 시기 등을 미리 정해야 한다.

31 정답 ④

모두 정정신고서의 필수제출사항이다.

※ 정정신고서 필수제출사항(일괄신고서 제출이 아닌 경우)

(1) 모집가액 또는 매출가액, 발행예정기간, 발행예정금액 등 발행조건의 정정
(2) 인수인이 있는 경우로서 인수인의 정정
(3) 집합투자기구 등록사항의 정정
(4) 모집 또는 매출되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소
(5) 최근 결산기의 재무제표가 확정된 때
(6) 집합투자기구 간의 합병계약이 체결된 때
(7) 집합투자재산 등에 중대한 영향을 미치는 소송이 제기된 때

32 정답 ④

④는 예비투자설명서를 말한다. 예비투자설명서를 사용할 경우 설명서 내에 '본 예비투자설명서는 증권신고서의 효력이 발생하기 전에 교부하는 예비투자설명서이다'라는 내용이 들어간 문구를 명시해야 한다.

- 간이투자설명서는 형식에 구애됨이 없이 효력발생 전후 모두에 사용할 수 있음

33 정답 ①

수익자총회는 집합투자업자가 소집하며 **'자본시장법에서 또는 신탁계약에서 정해진 사항'**에 대해서만 결의할 수 있다.

※ 수익자총회 결의요건 : 자본시장법상 법정사항 vs 신탁계약에서 정한 사항

(1) 자본시장법에서 정한 사항 : '출석과반수 & 전체의 1/4' 이상의 찬성으로 결의
(2) 신탁계약에서 정한 사항(완화) : '출석과반수 & 전체의 1/5' 이상의 찬성으로 결의

34 정답 ①

①은 임의해지 사유이다.

※ 투자신탁의 법정해지 vs 임의해지

법정해지	임의해지
법정사유발생 시 지체 없이 해지하고 금융위에 보고해야 한다.	법정사유가 아닌 경우는 금융위의 사전승인하에 해지할 수 있으나 아래의 경우는 사전승인 없이 해지가 가능하다.
• 신탁계약에서 정한 신탁계약기간의 종료 • 수익자총회에서의 투자신탁해지 결의 • 투자신탁의 피흡수합병 • 투자신탁의 등록취소 • 수익자총수가 1인이 되는 경우	• 수익자전원의 동의가 있는 경우 • 수익증권전부에 대한 환매청구 • 설정 후 1년이 되는 날의 신탁원본액이 50억원 미만인 경우 • 설정 후 1년이 지난 후 1개월간 신탁원본액이 50억원에 미달하는 경우

35 정답 ②

투자신탁에서 집합투자재산의 법률적 소유자는 신탁업자이다(투자신탁은 법인자격이 없으므로 집합투자기구가 법률행위의 주체가 될 수 없다. 따라서 신탁업자가 법률적 행위의 주체가 됨).

※ 투자신탁 vs 투자회사

구 분	투자신탁	투자회사
법적 형태	계약관계 (법률행위 주체 : 신탁업자)	회사형태 (법률행위 주체 : 집합투자기구)
집합투자재산의 보관 · 관리	신탁업자가 법률적 소유자로서 보관 · 관리함	신탁업자가 보관대리인으로서 보관 · 관리함
가능한 펀드	MMF 포함 대부분의 펀드	M&A펀드, PEF, 부동산펀드 등

※ 랜덤베이시스 헤지 vs 제로베이시스 헤지

랜덤베이시스 헤지	제로베이시스 헤지
헤지포지션을 만기일 이전에 청산하는 것 → 만기일 이전이므로 베이시스가 존재함. 따라서 베이시스 위험에 노출됨	헤지포지션을 만기일에 청산하는 것 → 만기일이므로 베이시스가 0이 됨. 따라서 베이시스위험에 노출되지 않음
둘 다 시장위험(Market Risk)을 회피한다는 점에서는 동일하며, 약간의 베이시스위험이라도 회피하고자 할 경우 제로베이시스 헤지를 하면 됨	

77 정답 ②

'나', '다'는 옳지 않다. 따라서 옳지 않은 설명은 2개이다.

거래량과 미결제약정은 전혀 다른 개념이다. '거래량'은 두 투자자, 즉 매수와 매도가 연결될 때마다 하나씩 증가한다. 이처럼 거래량은 체결될 때마다 하나씩 증가하는 속성을 가지고 있고 주로 일정시점까지의 누적 거래량이 발표된다. 그러나 미결제약정(open interest)은 일정시점 기준으로 반대매매를 하지 않고 대기중인 계약 혹은 신규로 계약을 체결한 숫자가 몇 계약인가를 계산한 개념이다. 미결제약정은 일정시점을 기준으로 정의되며 **거래량과는 달리 누적이 되지 않는다.** 즉, 거래소의 특정 매매시간, 예를 들어 오전 10시까지 몇 계약인가라는 질문은 성립되지 않고 10시 기준 몇 계약인가라는 질문이 성립한다. (좀 더 자세한 내용은 2회 77번 문항 참조)

78 정답 ④

행사가격이 다른 옵션물의 매수, 매도로 구성한 것이므로 수직스프레드이다. 수평스프레드는 '동일한 행사가격인데 만기가 다른 월물로 구성된 스프레드'를 말한다. 그리고 ③에서, '시간가치감소현상(Time Decayed)'은 옵션매수포지션에 작동되는 것인데 스프레드포지션은 옵션매수의 시간가치감소현상을 상쇄하는 옵션매도를 같이 보유하고 있으므로 결국 시간가치 면에서 중립포지션이 됨을 의미한다.

79 정답 ④

스트랭글 매도자는 변동성이 작을 것이라는 예상을 토대로 취하는 포지션이다. 즉 매도하면서 수취한 옵션프리미엄만큼 수익을 취하는 전략이다.

80 정답 ④

TRS는 시장위험과 신용위험에 근거한 모든 수익을 보장매도자에게 이전함으로써 신용위험뿐 아니라 시장위험도 이전하는 거래이다.

※ 신용파생상품 정리

구 분	보장매입자	보장매도자	전가위험
신용부도스왑 (CDS)	프리미엄 지불자	프리미엄 수취자	신용위험
신용연계채권 (CLN)	CLN발행자	CLN매입자	신용위험
총수익스왑 (TRS)	TRS지급자	TRS수취자	신용위험, 시장위험

81 정답 ②

'올오어나싱' 방식은 만기일 하루에 평가하여 내가격이면 수익을 지급하고 내가격이 아니면 수익을 지급하지 않는다. 그리고 내가격일 경우 얼마만큼의 내가격이 달성되었는가로 수익을 차등지급하지 않는다(내가격이기만 하면 그 정도와 관계없이 제시수익률을 지급함).

첨점 수익구조형(Singular Payoff)이란 옵션의 수익구조가 일종의 점프, 즉 불연속점(singular point)을 가지는 경우를 의미한다. singular point라는 용어는 수학에서 미분불능점(불연속점)을 의미하는데 예를 들어 점프가 있을 경우 그 점 주위에서는 미분이 불가능하다는 의미로 쓰인다.

(1) 조건부프리미엄옵션(contingent premium option) : 조건부 프리미엄옵션은 옵션이 내가격이어야 프리미엄을 지불하는 옵션이다. 또한, 만기일 당일에 옵션이 내가격상태에 있으면 비록 옵션의 내재가치가 프리미엄보다 작더라도 반드시 행사를 하도록 되어 있다. 이 옵션을 매입하는 사람이 누릴 수 있는 이점은 옵션만기에 가서 **외가격상태가 되면 프리미엄을 전혀 지불하지 않을 수도 있다는 것이다.**
   - 일반 옵션프리미엄 : 조건부 후불 옵션프리미엄+디지털옵션프리미엄(단, 디지털옵션의 수익은 조건부 후불옵션의 프리미엄과 동일)
(2) 디지털배리어옵션 : 디지털배리어옵션의 예를 들면, "만기시점까지 금리가 5%를 터치하거나 그 이상 오르면 무효화된다. 그 대신 5%를 터치하지 않고 그 이하에서만 움직이면 수익을 10으로 확정한다." 즉 배리어를 터치하지 않으면 받는 수익이 미리 정해져 있는 디지털옵션이다.

82 정답 ①

옵션의 매수 포지션의 민감도는 다음과 같다. 옵션의 매도 포지션은 아래 표의 반대로 표시된다.

옵션 (매수) 포지션 민감도		
구 분	콜옵션	풋옵션
델 타	+	−
감 마	+	+
쎄 타	−	−
베 가	+	+
로	+	−

- 특징은 콜, 풋의 감마값은 매수일 경우 (+)로 동일하며, 쎄타(시간가치)는 (−)로 동일하다.

※ **옵션 민감도 용어의 정의**
- 델타 : 옵션프리미엄 변화/기초자산 가격 변화
- 감마 : 델타의 변화/기초자산 가격 변화
- 쎄타 : 옵션프리미엄 변화/시간의 변화
- 베가 : 옵션프리미엄 변화/변동성 계수의 변화
- 로 : 옵션프리미엄 변화/금리 변화

83 정답 ②

②는 '방어적 풋(Protective Put)'에 해당하며, ①과 ③은 같은 '$B_t + C_t$'의 구조로서 이자추출전략에 해당한다. 그리고 ④는 광의로 이자추출전략이라 할 수 있다.*

* 기업이 발행하는 전환사채를 매입할 경우 투자자는 일정수익률을 보장받는 동시에 CB발행기업 주식의 가격이 상승할 경우 상승분만큼 이익을 보게 된다. 따라서 CB매입전략은 일종의 이자추출전략으로 해석될 수 있으며 이는 광범위한 의미의 포트폴리오보험전략이라고 볼 수 있다. 결국 우리가 앞에서 살펴본 파생결합증권이 바로 여기서 설명된 이자추출전략과 정확하게 일치함을 알 수 있고 이것이 파생결합증권의 근간을 형성하는 구조라고 볼 수 있다.

84 정답 ①

통화선물 시장의 유동성이 상대적으로 부족하다. 외환 관련 파생상품 거래는 전 세계 어느 시장에서든 장외거래가 장내거래를 압도한다. 따라서 통화선물 거래를 하고자 하는 운용사로서는 선물환 시장에 비해서는 불리한 가격으로 거래를 할 수밖에 없는 것이 현실이다.

85 정답 ④

운용사의 평판리스크는 중요하지만 발행사의 평판리스크는 크게 문제될 것이 없다.

※ **판매사의 리스크관리**
(1) 투자자에게 적합한 상품유형 제시
(2) 중도환매 시 수익구조와 높은 환매수수료 등에 대한 주지
(3) 계약조건변경 또는 조기종결에 대한 설명 : 기초자산이나 발행사 또는 시장에 문제 발생 시 계약조건의 변경이나 조기상환의 가능성이 있다.
예 기초자산이 되는 회사의 합병이나 상장폐지, 기초자산이 되는 회사의 선물이나 옵션의 거래제한, 외환시장붕괴 등
(4) 평판리스크 고려 : 발행사의 평판리스크는 크게 문제될 것이 없는 반면, 운용사의 평판리스크는 펀드의 수익·위험구조에 큰 영향을 주므로 주의해야 한다.

부동산펀드 법규(5문항)

86 정답 ②

환매금지형부동산펀드에서 상장의무가 부과되는 것은 '부동산투자신탁, 부동산투자회사'의 2가지이다.

87 정답 ①

라. 분양권의 매입, 마. 주택저당채권담보부채권의 매입, 바. **호텔이나 리조트의 직·간접 운영이 가능**하다. 50% 이상 요건을 갖추고 나면 보기의 나머지 자산에 대한 투자는 제한이 없다.

88 정답 ③

부동산펀드는 특별자산펀드에서 차입을 할 수 없다.
1. 부동산펀드의 순자산의 200% 이내로 차입이 가능한 차입기관은 다음 중 어느 하나에 해당하는 곳일 것
ㄱ. 금융기관(은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 투자매매업자 또는 투자중개업자, 증권금융회사, 종합금융회사, 상호저축은행)
ㄴ. 보험회사
ㄷ. 「국가재정법」에 따른 기금
ㄹ. 다른 부동산펀드
ㅁ. 상기 ㄱ 내지 ㄹ에 준하는 **외국 금융기관 등**
2. 해당 차입기관에 대해 부동산을 담보로 제공하는 방법으로 금전을 차입할 것
3. 금전을 차입함에 있어 집합투자자총회에서 상기 ① 및 ②의 방법과 다르게 의결한 경우에는 그 의결에 따라 금전을 차입할 수 있다.

(2) 금융투자업자의 임직원에 대한 제재
㉠ 임원 : 임원해임요구, 6개월 이내의 직무정지, 문책경고, 주의적 경고, 주의
㉡ 직원 : 면직, 6개월 이내의 정직, 감봉, 견책, 경고, 주의
(3) 청문 및 이의신청
㉠ 청문신청 : 인가나 등록의 취소, 임원해임요구, 직원면직요구 등에 대해서는 반드시 청문절차를 거쳐야 한다(cf 직원의 정직은 청문대상이 아님).
㉡ 이의신청 : 금융위원회의 제재처분에 불복할 경우는 해당 처분을 받은 날로부터 30일 내에 이의신청을 해야 하며, 이때 금융위원회는 이의신청을 받은 날로부터 60일 이내에 심의하고 결정해야 한다. 그리고 부득이한 사유로 기간 내 결정을 할 수 없을 경우 30일의 범위 내에서 기간연장이 가능하다.

25 정답 ③

개인정보보호법의 보호대상이 되는 개인정보는 '살아있는 개인'에 대한 정보이므로 사망자 정보는 제외된다.

※ **법률상 '개인정보'의 종류** : '살아있는 개인'으로서 아래의 정보
(1) 고유식별정보 : 성명, 주민등록번호, 여권번호, 영상을 통해서 개인을 알아볼 수 있는 정보 등
(2) 금융정보 : 신용카드번호, 통장계좌번호 등
(3) 민감정보 : 진료기록, 병력, 건강상태, 가입한 정당 등

26 정답 ②

'15일, 30일'이다.

※ **금융투자협회 분쟁조정위원회의 분쟁조정절차(→ 시험에 자주 출제되므로 절차와 각 단계별 기간을 정확히 숙지하도록 할 것)**
(1) 분쟁조정신청접수
(2) 사실조사
- 제출한 자료의 검토, 필요시 당사자 간 대면질의 등 수행

(3) 합의권고
(4) **회부 전 처리**
- 조정신청의 취하, 수사기관의 수사진행, 법원에의 제소, 신청내용의 허위 등에 해당될 경우 위원회에 회부하지 않고 종결처리할 수 있음

(5) **위원회 회부**
- 합의 미성립 시 조정신청일로부터 **30일 이내**에 위원회에 사건을 회부하며, 위원회는 회부된 날로부터 **30일 이내**에 심의하여 조정 또는 각하결정 함을 원칙으로 하나 부득이한 경우 **15일 이내**에서 기한을 연장할 수 있음

(6) **조정의 성립**
- 당사자가 조정결정수락서에 기명날인한 후 이를 조정결정의 통지를 받은 날로부터 **20일 이내**에 협회에 제출함으로써 성립하며 이때 민법상화해의 효력을 갖게 됨
- 당사자는 조정이 성립한 날로부터 **20일 이내**에 조정에 따른 후속조치를 취하고 그 처리결과를 지체 없이 협회에 제출해야 함

(7) **재조정신청**
- 당사자는 조정의 결과에 중대한 영향을 미치는 새로운 사실이 나타난 경우, 조정결정 또는 각하결정을 통지받은 날로부터 **30일 이내**에 재조정신청을 할 수 있음

27 정답 ②

CTR(고액현금거래보고)이 STR을 보완한다.

※ **STR : 불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등**
1. 금융회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체없이 그 사실을 **금융정보분석원장**에게 보고하여야 한다.
① 금융거래등과 관련하여 수수(授受)한 재산이 불법재산이라고 **의심되는 합당한 근거가 있는 경우**
② 금융거래등의 상대방이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」을 위반하여 불법적인 금융거래등을 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 **의심되는 합당한 근거가 있는 경우**
③ 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」에 따라 금융회사등의 **종사자가 관할 수사기관에 신고한 경우**

28 정답 ②

강화된 고객확인제도(EDD)의 대상은 '다, 라'이며, 이때 '금융거래의 목적과 자금거래의 원천'을 추가로 확인해야 한다.

※ **고객확인제도(CDD / EDD)상 대고객 확인사항**

고객확인제도(CDD / EDD)		
간소화된 고객확인제도(CDD)		강화된 고객확인제도(EDD)
신규계좌개설	1회 1,000만원(미화 1만불) 이상의 거래	자금세탁행위가 의심되는 경우
RBA에 따른 저위험군·중위험군		RBA에 따른 고위험군
공통확인사항 : 신원파악(실지명의, 주소, 연락처) + 실제당사자 여부		
		추가확인사항 : 금융거래목적 + 자금거래의 원천

가. 집합투자회사, 투자일임회사 또는 신탁회사 등 타인의 재산을 일임받아 이를 금융투자회사가 취급하는 금융투자상품 등에 운용하는 것을 업무로 영위하는 자(그 임원 및 재산의 운용에 관하여 의사결정을 하는 자를 포함한다)에게 제공하는 경우
나. 법인 기타 단체의 고유재산관리업무를 수행하는 자에게 제공하는 경우
다. 집합투자회사가 자신이 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매회사(투자매매업을 영위하는 금융투자회사를 말함), 투자중개회사(투자중개업을 영위하는 금융투자회사를 말함) 및 **그 임직원과 투자권유대행인에게 제공하는 경우**

5. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 위법·부당행위의 은닉 또는 그 대가를 목적으로 하는 경우
6. **거래상대방만** 참석한 여가 및 오락활동 등에 수반되는 비용을 제공하는 경우
7. 금융투자상품 및 경제정보 등과 관련된 전산기기의 구입이나 통신서비스 이용에 소요되는 비용을 제공하거나 제공받는 경우. 다만, 제2-63조 제2항 제1호에 해당하는 경우는 제외한다.
(제2-63조 제2항 제1호 : 금융투자상품에 대한 가치분석·매매정보 또는 주문의 집행 등을 위하여 자체적으로 개발한 소프트웨어 및 해당 소프트웨어의 활용에 불가피한 컴퓨터 등 전산기기)
8. 집합투자회사가 자신이 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권의 **판매실적에 연동하여** 이를 판매하는 투자매매회사·투자중개회사(그 임직원 및 투자권유대행인을 포함한다)에게 재산상 이익을 제공하는 경우
9. 투자매매회사 또는 투자중개회사가 판매회사의 **변경 또는 변경에 따른 이동액을 조건으로 하여** 재산상 이익을 제공하는 경우(조건 자체가 부당하므로 **사용범위가 공연·운동경기 관람, 도서·음반 구입 등 문화활동으로 한정된 상품권을 제공하는 경우도 금지된다. 출제빈번한 지문**)

② 금융투자회사는 재산상 이익의 제공과 관련하여 거래상대방에게 비정상적인 조건의 금융투자상품의 매매거래나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결 등을 요구하여서는 아니 된다.

③ 금융투자회사는 임직원 및 투자권유대행인이 이 장의 규정을 위반하여 제공한 재산상 이익을 보전하여 주어서는 아니 된다.

21 정답 ①

회사의 공식의견이 아닌 경우는 사견임을 명백히 표현하고 밝힐 수 있다.

※ 대외활동 시 준수의무

(1) 회사의 공식의견이 아닌 경우 사견임을 명백히 밝혀야 한다.
(2) 대외활동으로 인하여 회사의 주된 업무수행에 지장을 주어서는 안 된다.
(3) 대외활동으로 인하여 금전적인 보상을 받게 되는 경우 회사에 신고하여야 한다.
(4) 공정한 시장 질서를 유지하고 건전한 투자문화 조성을 위하여 최대한 노력해야 한다.
(5) 불확실한 사항을 단정적으로 표현하거나 다른 금융투자회사를 비방해서는 아니 된다.

예 임직원은 대외활동으로 인하여 회사의 모든 업무 수행에 지장을 주어서는 안 된다. [○, ×] → × (모든 업무가 아닌 주된 업무)

22 정답 ③

내부통제위원회를 설치하지 않아도 되는 회사(자산총액이 7천억원 미만인 상호저축은행, 5조원 미만인 금융투자회사·보험회사·여신전문회사 등)의 경우, 위험관리업무에 대해서는 겸임이 허용된다.

① 준법감시인은 이사회 또는 내부통제위원회 및 대표이사의 지휘를 받는다.
② 이사회 결의를 거친다.
• 해임 시에는 이사총수의 2/3 이상의 찬성이 필요하며, 준법감시인의 임면 후에는 금융위에 보고해야 한다.
④ 위임범위와 책임한계가 명확한 경우 위임이 가능하다(영업관리자 임명, 업무 위임 가능).

23 정답 ②

내부통제기준의 제정과 변경은 모두 **이사회 결의**를 거친다.

24 정답 ④

직원에 대해서도 면직요구 등의 **직접 제재**가 가능하다(cf 금융투자협회의 경우 자율규제기관이므로 임직원에 대해서는 **제재의 권고**를 할 수 있음).

※ 금융위원회의 행정제재

(1) 금융투자회사에 대한 제재
㉠ 금융투자회사에 대한 인가·등록의 취소권 : 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지, 인가 또는 등록의 취소
㉡ 금융투자회사에 대한 조치명령권 : 금융투자업자의 고유재산운용 또는 금융투자업자의 경영 및 업무개선에 관한 사항 등에 대한 조치명령

부동산펀드가 아닌 펀드에서 부동산을 취득함에 있어 금전을 차입하는 경우에 그 차입금의 한도는 다음과 같다.
• 해당 펀드에 속하는 부동산 가액의 70%
• 이 경우 부동산 가액의 평가는 '집합투자재산평가위원회'가 '집합투자재산평가기준'에 따라 정한 가액으로 한다.

89 정답 ①

실사보고서에는 취득이나 처분과 관련된 항목(거래가격, 거래비용 등) 또는 취득이나 처분의 결과와 관련된 항목(재무자료, 수익에 영향을 주는 요소 등)이 포함된다.

학습안내 실사보고서와 사업계획서를 구분하는 것도 중요한데, 이는 1회 모의고사 89번 해설 참조

90 정답 ①

부동산펀드는 그 법적인 형태에 있어 설립의 용이성 등으로 인해 통상 (법인격이 없는) 투자신탁의 형태로 설립되고 있다. 다만, 부동산펀드가 직접 개발사업 시행자로서 부동산개발사업에 투자하는 경우 등에 있어서는 **법인격이 있는** 투자유한회사나 투자회사의 형태가 활용되기도 한다. **투자신탁형의 경우 소유권을 비롯한 권리가 수탁은행의 명의로 되어 있어** 개발사업에 따르는 각종 위험과 민원 등을 수탁은행이 직접 부담하게 된다는 문제 등이 있기 때문이다. (과거 수탁은행이 투자신탁 형태의 소유권을 가졌다는 이유로 많은 민원을 받은 적이 있어서 한때 투자신탁 형태를 기피하는 경향이 있었음)
(상기 문항은 아래 유형으로 출제되기도 하므로 참고하기 바람)

> **다음 중 집합투자규약으로서 '정관'이 아닌 부동산펀드의 형태는?**
> ① 부동산투자신탁
> ② 부동산투자합자회사
> ③ 부동산투자유한책임회사
> ④ 부동산투자회사
>
> **해설**
> (부동산)투자신탁은 회사형태의 법인격이 없으므로 집합투자규약은 '정관'이 아닌 '신탁계약서'이다.
>
> 정답 ①

부동산펀드 영업실무(10문항)

91 정답 ③

지상권이란 민법상 물권(物權)의 하나로서 남의 토지에서 공작물(工作物) 또는 수목(樹木)을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리로서 용익물권(지상권, 지역권, 전세권)에 속한다.
지역권은 요역지의 편익을 위해 승역지에 설정하는 권리로 주로 통행·인수를 위한 권리를 의미한다. 예를 들어, 요역지의 조망권을 해치지 않기 위해 승역지에는 높은 건물을 짓지 않기로 계약하는 것이다. 또는 다른 사람의 토지를 통행하는 권리 등을 말한다.

92 정답 ③

유치권은 점유로서 공시되므로 등기가 필요 없다.

▶ 유치권은 타인의 물건이나 유가증권을 점유한 자가 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권의 변제기에 있을 경우에 그 채권을 변제받을 때까지 그 물건이나 유가증권을 유치할 수 있는 권리로서 법정담보물권이며, 점유로서 공시되므로 등기가 필요 없다.
유치권이 성립하려면 목적물이 타인의 물건 또는 유가증권이어야 하고, 피담보채권이 목적물과 견련관계에 있어야 하며, 채권이 변제기에 있어야 하고, 유치권자가 목적물을 점유하고 있어야 하며, 당사자 사이에 유치권의 발생을 배제하는 특약이 없어야 한다.

93 정답 ②

부동산 권리확보 위험은 건설 중인 부동산 매입 위험에 해당한다. 투자대상이 (추후 임대할) 건축 중인 건축물이므로 공사기간 중에는 사업대상 토지에 대해 계약금 및 중도금 등에 120~130% 정도를 채권최고액으로 하는 담보신탁을 설정하여 우선 수익권을 확보하여야 한다. 가급적 **잔금비율을 높여** 건축기간 중 발생하는 위험에 노출되는 금액을 최소화하여야 한다.

※ 임대형부동산펀드 리스크(위험)

단 계	내 용
매입단계의 위험	매입가격의 적정성, 법률적 위험, 물리적 위험, 재무타당성
건설 중인 부동산 매입 위험	개발사업 위험, **부동산 권리확보 위험**, 기타 공사 관련 위험
운용단계의 위험	임차인 위험, 공실 위험, 관리비 증가 위험, 타인자본(Leverage) 위험, 재해 등 물리적 위험, 제도 변화 관련 위험
청산단계의 위험	사업계획 미달 위험, 매각 위험, 추가비용 발생 위험

94 정답 ②

일반적으로 시행법인은 자본금이 작고 신용평가등급이 없다. 따라서 대출형부동산펀드의 입장에서는 ④와 같은 신용보강장치를 마련하는 것이 보통이다.

95 정답 ③

'개량(리모델링)'이란 기존건물에 대한 사항이므로 애당초 건물자체가 없는 상태인 개발형 부동산펀드에서는 관련이 없는 용어이다. '개발형부동산펀드'란 부동산을 취득한 후 직접 부동산개발사업을 추진하여 부동산을 **분양·매각하거나 또는 임대 후 매각함**으로써 부동산개발사업에 따른 개발이익을 획득하는 것을 목적으로 하는 실물형부동산펀드를 의미한다.

개발형부동산펀드는 해당 펀드가 직접 부동산개발사업을 영위하는 법인, **즉 시행사의 역할을 수행함으로써 적극적으로 부동산개발사업의 이익을 획득한다는 측면에서 '직접개발방식의 부동산펀드'라고도 할 수 있다.**

※ **개발형부동산펀드에 대한 주요 점검사항**

개발형부동산펀드를 판매함에 있어서 사전에 점검할 주요 사항으로는 ① 부동산개발사업을 성공적으로 추진하기 위해 필요한 요소들이 사업계획서상에 충분히 포함되어 있는지, ② 부동산개발사업을 추진하기 위해 필요한 **사업부지**가 완전히 확보되어 있는지, ③ 토지를 조성하거나 건축물 등을 신축하기 위해 **우량한 시공사**가 선정되어 있는지, ④ 부동산개발사업을 추진함에 필요한 **인·허가는 받았는지** 또는 받을 가능성이 충분한지, ⑤ 당해 부동산개발사업의 사업성이 충분한지, 즉 조성한 토지 또는 신축한 건축물 등의 **분양·매각 또는 임대가능성이 충분한지** 등을 들 수 있다.

96 정답 ③

시장금리가 낮아지고 다른 투자자산의 기대수익률이 낮아지면 부동산의 시장요구자본환원율도 **낮아진다.**

※ **부동산의 가치추정** : 임대료와 (시장요구)자본환원율을 알면 부동산의 시장가격을 추정할 수 있다.

예 A 부동산의 1년 임대료가 1,000만원이고 자본환원율이 5%라면 → 'A 부동산의 가치 = $\frac{1{,}000만원}{0.05}$ = 2억원'이며 이는 소득접근법에 의한 부동산의 가치추정법에 해당된다.

※ **부동산시장의 3가지 하부시장** : 공간시장, 자산시장, 개발시장

97 정답 ③

LTV나 DTI의 비율이 낮아지면 대출여력이 감소하여 부동산의 수요가 줄어든다. 즉 LTV나 DTI 비율을 낮추는 것은 부동산시장을 안정시키고자 하는 수요억제정책이라 할 수 있다. 그리고 ②는 대체재의 개념이다.

※ **부동산시장의 수요요인과 공급요인**

수요요인	공급요인
(1) 소득수준 열등재나 기펜재는 소득수준과 (-)의 방향 (2) 인 구 (3) 대체관계 부동산의 가격 소형아파트 vs 소형주거용오피스텔 (4) 소비자의 기호 (5) 정부의 대출정책(LTV, DTI 비율 조정) (6) 금 리 (7) 기대심리	(1) 부동산의 가격 (2) 건설비용 (3) 기술수준 (4) 공급자의 수 (5) 기대심리

98 정답 ①

기준금리 변경은 부동산시장의 수요측면에만 영향을 주는 것이 아니라 부동산시장의 공급측면은 물론 일반경제 전반에 영향을 미치게 된다. 그러므로 부동산시장의 심각한 과열 또는 침체로 인해 국가경제 전반에 악영향을 미치는 부득이한 상황이 아니라면, 단순히 부동산시장만을 타겟으로 기준금리 변경과 같은 정책을 실행하는 경우는 드문 일이다.

99 정답 ③

기회추구(Opportunistic) 전략이란 고위험을 감수하며 최고의 수익을 추구하는 전략으로, 개발되지 않은 토지에 투자하여 개발하거나 저평가된 시장이나 교통이 덜 발달한 지역 등에 투자한다.

※ **전통적인 부동산투자의 4가지 방식**

핵심전략	입지가 좋고 현금흐름이 우량한 부동산에 투자	저위험 저수익
핵심플러스 전략	약간의 가치제고활동이 수반되거나 입지개선이 기대되는 부동산에 투자	핵심전략보다 조금 더 높은 위험 감수
가치부가 전략	부동산개량, 일정수준의 재개발에 투자	중위험 고수익
기회추구 전략	개발되지 않은 토지를 개발하거나, 교통이 덜 발달된 지역에 투자	고위험 고수익

15 정답 ④

신의칙은 윤리적 원칙이자 동시에 법적인 의무이다. 따라서 **강행법규 위반에 해당하므로** 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 신의칙 위반 여부를 판단할 수 있다.

※ **민법상 신의성실원칙의 기능 : 지문 ①, ②, ③에 추가함**

④ 계약이나 법규의 흠결이나 불명확한 점이 있는 경우 신의칙은 이를 메워주고 명확하게 하는 기능을 한다.

⑤ 권리의 행사가 신의칙에 반하는 경우는 권리의 남용이 되어 권리행사로서의 법률효과가 인정되지 않는다.

⑥ 신의칙 위반이 법원에서 다투어지는 경우, 이는 강행법규 위반이 되기 때문에 당사자가 주장하지 않더라도 법원은 직권으로 신의칙 위반 여부를 판단할 수 있다.

16 정답 ④

수익달성 여부와 관계없이 매매회전율이 높으면 과당매매라고 볼 수 있다. 과당매매를 판단하는 기준은 '①, ②, ③'에 추가하여 '개별 매매거래 시 권유내용의 타당성 여부'가 있다.

비교 과당매매 → 이해상충방지의무 위반, 과잉권유 → 적합성원칙 위반

17 정답 ④

'라'를 제외한 4개는 옳다. **'라'의 경우** 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 재무적 **경영성과와 연동되지 않은 별도의** 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하여야 한다.

18 정답 ①

㉠ 전문투자자도 투자권유를 희망할 수 있으므로 '투자권유 희망여부'를 먼저 확인한다.

㉡ 적합성 원칙, 설명의무 등의 투자권유준칙은 **일반투자자에게만 적용되므로**, 일반투자자인지를 확인한다.

㉢ 투자자정보확인서를 통해서 고객의 정보(투자목적, 재산상황, 투자경험 등)를 파악한다.

㉣ 파악한 정보를 통해 투자자유형(안정형, 공격투자형 등)을 분류하고, 투자자유형에 맞는 금융투자상품을 권유한다.

㉤ 설명의무를 이행한다(중요한 내용을 이해할 수 있도록 설명하고 확인을 받음).

19 정답 ①

나. 방문(전화권유)판매 시 불초청권유금지원칙의 예외가 인정된다. 장내파생상품은 일반금융소비자에게는 사전안내할 수 없지만, 전문금융소비자(전문투자자)에게는 사전안내할 수 있다. 그러나 장외파생상품은 일반금융소비자는 물론 전문금융소비자에게도 사전안내할 수 없다.

다, 라. 재권유금지원칙의 예외가 된다.

※ **부당권유의 금지(금융소비자보호법 제21조)**

주의 '적합성 원칙 / 적정성 원칙 / 설명의무'는 일반투자자에게만 적용되지만, 부당권유금지는 전문투자자에게도 적용된다.

(1) 거짓의 내용을 알리는 행위

(2) 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위

(3) 투자자로부터 투자권유 요청을 받지 않고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 제외한다(→ '나' 참조).

(4) 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고 투자권유를 계속 하는 행위. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 제외한다(→ '다, 라' 참조).

(5) 그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

20 정답 ①

①은 개정 전의 내용이며, 개정(2017. 3. 22) 후에는 제공한도와 수령한도가 모두 폐지되었다(대신 내부통제절차를 강화함).

※ **금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정**

제2-68조(부당한 재산상 이익의 제공 및 수령금지)

① 금융투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산상 이익을 **제공하거나 제공받아서는** 아니 된다.

1. 경제적 가치의 크기가 일반인이 통상적으로 이해하는 수준을 초과하는 경우
2. 재산상 이익의 내용이 사회적 상규에 반하거나 거래상대방의 공정한 업무수행을 저해하는 경우
3. 재산상 이익의 제공 또는 수령이 비정상적인 조건의 금융투자상품 매매거래, 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결 등의 방법으로 이루어지는 경우
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 거래상대방에게 금전, 상품권, 금융투자상품을 제공하는 경우. **다만, 사용범위가 공연·운동경기 관람, 도서·음반 구입 등 문화활동으로 한정된 상품권을 제공하는 경우는 제외한다.**

09 정답 ②

'다, 라'가 틀린 항목이다.

다. 투자자가 보유한 자산평가금액이 10만원 이하라도, '10만원 이하일 경우 자산운용보고서를 교부하지 아니한다'라고 집합투자규약에서 정하고 있을 경우에만 교부하지 않을 수 있다.

라. 집합투자업자가 부담한다(집합투자업자, 즉 자산운용사의 계산으로 비용을 부담).

cf 집합투자기구가 부담한다 : 비용을 집합투자재산(집합투자기구)에서 공제하는 방식으로 부담하는 것을 의미한다.

10 정답 ③

합명회사는 투자자가 모두 무한책임사원으로만 구성되므로 펀드의 유한책임 성격과 맞지 않는다.

(1) 집합투자기구란 집합투자를 수행하기 위한 기구를 말한다. 구체적인 유형으로는 투자신탁(신탁업자가 집합투자업자의 지시에 따라 투자·운용하게 하는 신탁형태의 집합투자기구), 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 투자합자조합, 투자익명조합의 7가지가 있다.

(2) 투자신탁 및 투자익명조합의 경우 해당 **집합투자업자**가, 회사형펀드(투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사) 및 투자합자조합의 경우 당해 **회사 및 조합**이 금융위에 집합투자기구 등록을 해야 한다. 투자신탁 외의 형태의 펀드(회사형펀드, 투자합자조합, 투자익명조합)는 등록신청 당시 **자본금 또는 출자금이 1억원 이상이어야 한다.**

11 정답 ④

기준가격 변경은 투자자보호차원에서 중요하게 취급하므로, 변경 시에는 '사전에 준법감시인과 신탁업자의 확인'을 받도록 하고 있다.

※ 집합투자재산의 평가원칙

(1) 시가평가원칙 : 원칙적으로 시가로 평가하고, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 공정가액으로 평가한다.
- 공정가액 : 집합투자재산평가위원회가 충실의무를 준수하고 일관성을 유지하며 평가한 가액을 말한다.

(2) MMF의 경우 예외적으로 장부가평가를 하는데, 시가와 장부가의 차이가 5/1,000를 초과할 경우, 규약에서 정하는 필요한 조치를 해야 한다.

(3) 신탁업자는 집합투자업자의 집합투자재산평가가 법령 및 집합투자평가 기준에 따라 공정하게 이루어졌는지 확인해야 한다.

12 정답 ①

사유발생일(회계기간종료, 존속기간종료 등)로부터 2개월 이내에 작성·교부한다.

※ 자산운용보고서 vs 자산보관·관리보고서

자산운용보고서	자산보관·관리보고서
집합투자업자 → 투자자	신탁업자 → 투자자
3개월에 한 번 이상	사유발생일로부터 2개월 이내
작성·교부비용은 집합투자업자가 부담	작성·교부비용은 신탁업자가 부담

13 정답 ④

최근 사업연도 말 현재의 운용자산규모가 1조원 이상이어야 한다.

※ 외국 집합투자증권의 특례

(1) **외국 집합투자업자 적격요건**
- ㉠ 최근 사업연도 말 현재의 운용자산규모가 1조원 이상일 것
- ㉡ 국내에서 판매하려는 외국 집합투자기구의 종류에 따라 집합투자업 인가업무 단위별 최저자기자본 이상일 것
- ㉢ 최근 3년간 본국 또는 국내 감독기관으로부터 업무정지 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것
- ㉣ 적격 연락책임자(집합투자업자, 판매회사, 법무법인 등, 회계법인)를 국내에 둘 것

(2) **외국 집합투자증권 판매적격요건**
- ㉠ OECD 가맹국(속령 제외), 홍콩, 싱가포르 법률에 의하여 발행될 것
- ㉡ 보수·수수료 등 투자자가 부담하는 비용에 관한 사항이 국제관례에 비추어 지나치게 높은 금액이 아닐 것
- ㉢ 투자자의 요구에 따라 직간접적으로 환매 등의 방법으로 투자금액 회수가 가능할 것

직무윤리 및 투자자분쟁예방(15문항)

14 정답 ③

금융소비자를 합리적 인간상으로 전제하는 것은 전통적인 관점이다. 이 경우 금융소비자에게 정확하고 충분한 정보만 제공하면 된다. 그러나 현재는 금융투자상품이 '**전문성, 다양성, 복잡성**'을 띠고 있으므로 정확하고 충분한 정보의 제공만으로는 불충분하며, 금융소비자보호를 위해 보다 적극적인 윤리의 준수를 요한다.

예 금융상품이 점차 단순화되고 있기 때문에 직무윤리가 더욱 강조된다. [○, ×] → × (복잡성을 띠므로)

100 정답 ②

비체계적 위험이다. 수익을 감소시키지 않고 비체계적 위험 등 전체 포트폴리오의 위험을 감소시키기 위해 분산투자를 하게 된다. 이론상으로 비체계적 위험은 부동산시장 내의 모든 물건에 똑같은 영향을 미치지는 않으므로 부동산 물건을 적절히 결합함으로써 비체계적 위험을 최소화할 수 있다. 그러나 부동산투자는 투자규모가 매우 크기 때문에 분산투자의 어려움이 있다. 이러한 단점 때문에 글로벌 리츠에 투자하는 재간접부동산펀드가 **비체계적 위험을 최소화하는 데 유력한 수단이 될 수도 있다.**

합격의공식
시대에듀
www.sdedu.co.kr

05

정답 ②

대출성 상품의 경우 상시근로자 **5인 이상의 법인 · 조합 · 단체**, 겸영여신업자 그리고 특정목적을 위해 설립된 법인(PFV 등 SPC)은 전문금융소비자에 포함된다.

※ **전문금융소비자 유형**

투자성 상품	보장성 상품	대출성 상품	예금성 상품
국가, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인			
지방자치단체			
신협 · 농협 · 수협 · 산림조합 · 새마을금고 각 중앙회, 신협 단위조합, 금융권 협회			
집합투자업자, P2P업자			
외국정부, 국제기구, **외국에 상장된 국내법인**			
투자성 상품 판매대리 · 중개업자	보장성 상품 판매대리 · 중개업자	대출성 상품 판매대리 · 중개업자	–
적격투자 및 개인	단체보험 · 기업성보험 · 퇴직연금 가입자	**상시근로 5인 이상의 법인 · 조합 · 단체**	법인 등 단체
		겸영여신업자	–
		자산취득 또는 자금의 조달 등 특정목적을 위해 설립된 법인 (PFV, SPC)	성년(제외 : 피성년후견인, 피한정후견인, 65세 이상의 고령자)
대부업자	대부업자	대부업자	–

06

정답 ④

판매보수율이 증가하는 경우로서 → 판매보수율이 감소하는 경우로서

※ **판매수수료 vs 판매보수**

판매수수료	판매보수
판매행위에 대한 대가 (투자자 → 판매회사)	지속적으로 제공하는 용역의 대가 (집합투자기구 → 판매회사)
납입 또는 환매금액의 2/100	집합투자재산 연평균가액의 1/100

- 사모펀드는 판매수수료나 판매보수의 한도규제가 없다.
- 판매수수료는 집합투자규약으로 정하는 바에 따라 판매방법, 투자매매업자 · 투자중개업자, 판매금액 · 투자기간 등을 기준으로 차등하여 받을 수 있다.

07

정답 ④

비상장주식의 매매를 제외하고 모두 가능하다. 비상장주식의 매매는 집합투자업자가 직접 매매할 수 없으므로 신탁업자에게 운용지시를 하여 신탁업자가 매매하여야 한다.

※ **투자신탁의 운용원칙**

(1) 투자신탁은 법인격이 없으므로 투자신탁의 명의로 집합투자재산의 취득, 처분을 할 수 없다. 따라서 투자신탁은 신탁업자에게 운용지시를 하고 신탁업자는 그 지시를 따라 거래를 집행한다.

(2) 단, 일부 운용대상에 대해서는 투자운용의 효율성과 적시성을 위해서 집합투자업자가 직접 취득 또는 처분을 집행할 수 있도록 예외를 허용하고 있다.

▶ 예외가 인정되는 운용대상

- 국내외 상장주식, 주식관련 DR, 수익증권, 파생결합증권의 매매
- 국내외 국채, 지방채, 특수채, 사채권, 기업어음증권, 전자단기사채
- 장내파생상품의 매매
- 자본시장법으로 정한 단기대출 또는 대출
- 금융기관이 발행 · 인수 · 보증하는 어음의 매매
- 양도성예금증서의 매매
- 위험회피목적에 한정한 장외파생상품의 매매

08

정답 ②

'펀드순자산총액의 10%, 6개월'이다.

※ **이해관계인과의 거래제한**

(1) 이해관계인의 범위

㉠ 집합투자업자의 임직원(계열사 포함) 및 그 배우자
㉡ 집합투자업자의 대주주(계열사 포함) 및 그 배우자
㉢ 전체 집합투자증권의 30% **이상**을 판매한 투자매매업자 또는 투자중개업자
㉣ 전체 집합투자재산의 30% **이상**을 보관 · 관리하고 있는 신탁업자
㉤ 감독이사(투자회사의 경우)

(2) 이해관계인과의 거래제한이 허용되는 경우

㉠ 이해관계인이 되기 **6개월** 이전에 체결한 계약에 따른 거래
㉡ 증권시장 등 불특정다수인이 참여하는 공개시장에서의 거래
㉢ 일반적인 거래조건에 비추어 집합투자기구에 유리한 거래

제1회 정답 및 해설

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
③	③	②	①	②	④	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	③	④	④	④	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	③	②	②	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	①	②	④	②	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	③	②	③	③	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	②	③	④	①	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	①	①	③	①	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	②	④	②	①	③	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	④	①	①	④	②	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	④	③	②	③	③	③	③	③

법규(금융소비자보호에 관한 법률 포함)(13문항)

01 정답 ③

옳은 항목은 3개(가, 나, 라)이다.

투자신탁 수익증권과 투자회사 주식은 무액면 · 기명식으로 발행되며, 수익증권은 집합투자업자가 발행하지만 **주식은 투자회사가 paper company이므로 '일반사무관리회사'가 발행한다.**

02 정답 ③

'다'를 제외하고 모두 수익자총회 결의사항이다(환매기간의 '연장'은 총회 결의사항이지만 '단축'은 아니다).

※ **투자신탁의 수익자총회 결의사항(자본시장법상 법정 결의사항)**

(1) 집합투자업자, 신탁업자 등이 받는 보수 및 그 밖의 수수료의 인상(cf 규약에서 정한 보수나 수수료의 지급은 아님)

(2) 집합투자업자나 신탁업자의 변경(cf 판매업자의 변경은 아님)

(3) 주된 투자대상자산의 변경

(4) 신탁계약기간, 투자한도 등의 변경

(5) 환매금지형 투자신탁으로의 변경

(6) 환매대금지급일의 연장(cf '단축'은 아님)

03 정답 ②

투자회사는 법인이사 1인과 감독이사 2인 이상을 선임해야 하며, 법인이사는 집합투자업자가 된다.

④ 투자회사는 서류상 회사에 불과하므로 내부감사가 불가하다(따라서 외부감사를 의무화하고 있음).

※ **투자회사의 성격**

투자회사는 주식회사제도를 집합적 · 간접적 투자에 맞게 변형한 제도라고 할 수 있다. 그 결과 투자회사는 비록 주식회사 형태를 취하고 있지만 서류상 회사(Paper Company)의 성격을 가지게 된다. 즉, 투자회사는 투자업무 외의 업무를 할 수 없고 본점 외에 영업소를 둘 수 없으며 직원을 고용하거나 상근임원을 둘 수 없다. 또한, 투자회사는 모든 업무를 외부의 전문가에게 위탁해야 한다(중략).

04 정답 ①

투자신탁 외의 형태의 펀드(회사형펀드, 투자합자조합, 투자익명조합)는 등록신청 당시 자본금 또는 출자금이 **1억원 이상이어야 한다.**

투자신탁 및 투자익명조합의 경우 해당 집합투자업자가, 회사형펀드(투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사) 및 투자합자조합의 경우 당해 회사 및 조합이 금융위원회에 집합투자기구 등록을 해야 한다. **등록 시 집합투자업자, 보관 · 관리하는 신탁업자, 해당 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 · 투자중개업자 등은 업무중지기간 중에 있지 않아야 한다.**

집합투자업자 또는 투자회사 등은 금융위에 등록한 집합투자기구 관련 사항이 **변경된 경우에는 2주 이내에 그 내용을 금융위에 변경등록해야 한다.** 다만, 법령개정이나 금융위 명령에 따라 변경하는 경우 또는 자구수정 등 경미한 사항을 변경하는 경우는 예외가 인정된다.

2026~2027 시대에듀 펀드투자권유자문인력 실제유형 모의고사 [4회분 + 특별부록] PASSCODE

개정6판1쇄 발행	2026년 05월 15일 (인쇄 2026년 04월 20일)
초 판 발 행	2021년 01월 05일 (인쇄 2020년 11월 13일)
발 행 인	박영일
책 임 편 집	이해욱
편 저	유창호 · 강성국
편 집 진 행	남민우 · 우지영
표지디자인	하연주
편집디자인	김기화 · 하한우
발 행 처	(주)시대고시기획
출 판 등 록	제10-1521호
주 소	서울시 마포구 큰우물로 75 [도화동 538 성지 B/D] 9F
전 화	1600-3600
팩 스	02-701-8823
홈 페 이 지	www.sdedu.co.kr
I S B N	979-11-434-1464-9 (13320)
정 가	21,000원

※ 이 책은 저작권법의 보호를 받는 저작물이므로 동영상 제작 및 무단전재와 배포를 금합니다.
※ 잘못된 책은 구입하신 서점에서 바꾸어 드립니다.

명쾌한 해설

펀드투자권유자문인력 실제유형 모의고사

정답 및 해설

www.sdedu.co.kr

시대에듀